

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Programa de Pós-Graduação em Direito

Sérgio Augusto Pires dos Reis Madeira

**“MUITO CANSATIVO E ESTRESSANTE, NÃO TEM COMO NÃO SER”: Trabalho
decente e fatores de riscos psicossociais do trabalho dos motoristas da UBER**

Belo Horizonte
2026

Sérgio Augusto Pires dos Reis Madeira

“MUITO CANSATIVO E ESTRESSANTE, NÃO TEM COMO NÃO SER”: Trabalho decente e fatores de riscos psicossociais do trabalho dos motoristas da UBER

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Direito.

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cecília Máximo Teodoro

Belo Horizonte
2026

FICHA CATALOGRÁFICA

Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

M181m	Madeira, Sérgio Augusto Pires dos Reis “Muito cansativo e estressante, não tem como não ser”: trabalho decente e fatores de riscos psicossociais do trabalho dos motoristas da UBER / Sérgio Augusto Pires dos Reis Madeira. Belo Horizonte, 2026. 104, [21] f. : il. Orientadora: Maria Cecília Máximo Teodoro Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Direito 1. Uber (Empresa). 2. Direito do trabalho. 3. Fatores de riscos. 4. Saúde mental - Proteção. 5. Motoristas - Condições sociais. 6. Trabalho decente. 7. Precarização do trabalho. I. Teodoro, Maria Cecília Máximo. II. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Direito. III. Título.
-------	--

SIB PUC MINAS

CDU: 331.16

Ficha catalográfica elaborada por Gabriela Fernandes dos Santos Dias - CRB 6/4473

Sérgio Augusto Pires dos Reis Madeira

“MUITO CANSATIVO E ESTRESSANTE, NÃO TEM COMO NÃO SER”: Trabalho decente e fatores de riscos psicossociais do trabalho dos motoristas da UBER

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Direito.

Profa. Dra. Maria Cecília Máximo Teodoro – PUC Minas (Orientadora)

Prof. Dr. Cléber Lúcio de Almeida – PUC Minas (Banca Examinadora)

Prof. Dr. Rainer Bomfim – UFLA (Banca Examinadora)

Prof. Dr. Carlos Eduardo Carrusca Vieira – PUC Minas PPG PSI (Banca Examinadora)

Belo Horizonte, 18 de março de 2026

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, louvo e agradeço, a Deus, que é bom, princípio e fim de tudo, por seu Amor, misericórdia, paciência e por nos propor insistentemente a entrar na dinâmica do seu Amor. Na certeza que “nossa esperança, nossos projetos, só se realizam quando Ele falar”.

À minha família, minha esposa, Amanda da Silva Madeira Pires, pelo amor e cumplicidade. Renovo, uma vez mais, a aliança para vida toda e o fato de viver na mesma sorte (*consortium*). E ao meu filho, Tobias Pires dos Reis Madeira, que tem me mostrado, dia após dia, que Deus é bom, e pela oportunidade de ser uma pessoa melhor. À minha mãe, Márcia Clara, por seu exemplo, amor, apoio, incentivo, pessoa com coração gigante e generoso. Ao meu pai, Getúlio Rodrigues, por ser quem é e por quem busca ser, por seu amor, ensinamentos, incentivo e por todos valores de vida que me formou. E também ao meu irmão, Otávio Pires, pessoa com coração bom e generoso, pelo apoio incondicional e incentivo. Amo vocês e muito obrigado por tudo e por tanto. Se eu chego até aqui, é por quê tenho vocês comigo!

De igual modo, agradeço imensamente à minha querida sogra, Rosemary Madeira, minha madrinha, Maria das Graças, meu cunhado, Luiz Guilherme, e ainda, agradeço à dona Maura, sr. Madeira e minha cunhada, Luana Pires, pessoas que tanto me ajudaram e diretamente possibilitaram chegar até aqui e concluir o mestrado. Meu muito obrigado!

À professora Maria Cecília Máximo Teodoro, a quem tenho profunda admiração e respeito, agradeço pelo acolhimento, paciência, apoio, por todos os ensinamentos, críticas construtivas e orientação deste trabalho.

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em especial ao professor Cleber Lúcio de Almeida e ao professor Dimas Ferreira Lopes. Agradeço de igual modo aos demais trabalhadores do PPGD, de modo especial à Juliene Rodrigues de Paiva, Deborah Crestani e Paulo Moreira.

Além disso, agradeço aos meus professores da graduação da PUC MINAS, pelo exemplo e incentivo, de modo especial Ary Fernando Nascimento, Iliana Abatemarco Munair e Ítalo Moreira Reis.

Meus sinceros agradecimentos e respeito aos colegas da turma do PPGD PUC MINAS, de modo especial ao Diego Frizeira pelo incentivo e apoio também através do empréstimo de dezenas de livros sobre a temática, contribuindo enormemente com o trabalho.

Agradeço também ao professor Carlos Eduardo Carrusca Vieira do PPG Psi PUC MINAS, que lecionou a disciplina “Saúde Mental relacionada ao Trabalho”, a qual tive

oportunidade de participar e crescer com seu exemplo de pessoal e com todas as reflexões feitas. Agradeço muitíssimo aos colegas Thiago Casemiro Mendes e Pedro de Freitas Almeida Andrade, pelo apoio e toda ajuda concreta.

Agradeço também aos trabalhadores da Biblioteca da PUC MINAS por toda excelência no trabalho, colaboração e apoio sempre que foi necessário durante à pesquisa de modo particular à Rosemary e Fabiana.

Agradeço, por fim, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo financiamento integral do meu curso.

Com o coração grato, muito obrigado!

***NOTA DE ESCLARECIMENTO DA EPÍGRAFE¹**

A inscrição "Arbeit macht frei" [*O trabalho liberta*] foi utilizada pelos nazistas nos portões de vários campos de concentração, o mais notório deles Auschwitz. Mas não era uma regra geral. Outros campos utilizaram outras frases ou nenhuma (a decisão cabia aos comandantes do campo). É importante notar, entretanto, que se tratava de um escárnio. A "liberdade", com exceção da minoria de prisioneiros que ainda estava viva na chegada dos exércitos Aliados, não era uma possibilidade nos campos, não importa quanto os prisioneiros trabalhassem. Particularmente em Auschwitz, muitos sequer eram selecionados para trabalho, mas para a morte por gaseamento logo após a chegada.

Ao serem selecionadas para o trabalho forçado, as vítimas, poupadas do extermínio imediato, eram privadas de sua identidade individual. Tinham as cabeças raspadas e um número de registro tatuado em seus braços esquerdos. Recebiam uniformes inadequados e dormiam com as mesmas roupas que trabalhavam. Essa referência busca honrar a memória das vítimas do Holocausto e a sensibilidade dos sobreviventes, e reflete sobre como a promessa de liberdade através do trabalho pode, na verdade, ocultar uma dura realidade de exploração.

De maneira semelhante, respeitando as profundas diferenças históricas e de escala, é possível encontrar essa mesma dicotomia no trabalho dos motoristas da UBER e a liberdade. A promessa de liberdade e autonomia para ser seu próprio chefe atrai muitos e muitas a essa atividade de trabalho. Mas a realidade é outra: o que se encontra é uma nova forma de precarização. O motorista não tem direitos trabalhistas, como férias ou 13º salário, e os custos de manutenção do carro e do combustível recaem sobre ele, além de ser um trabalho inseguro e, portanto, precário. A suposta liberdade é controlada por um algoritmo que dita o valor da corrida e a demanda, aprisionando o motorista em uma rotina de exaustão física e mental para alcançar uma renda mínima.

O trabalho, que deveria ser um pilar da dignidade humana e um componente vital para o progresso pessoal, devendo respeitar as demais dimensões do ser humano, impactando, assim, positivamente a saúde mental e o bem-estar, e assegurando as necessidades básicas vitais dos indivíduos. No cenário em análise do trabalho da empresa UBER, observa-se que tais pilares não são respeitados, evidenciando um profundo descompasso entre o ideal e a realidade laboral.

¹ A referida nota foi analisada por Michel Ehrlich, coordenador de História do Museu do Holocausto de Curitiba.

RESUMO

A presente dissertação aborda a urgente questão da proteção jurídica à saúde mental dos motoristas da UBER, empresa paradigmática que deu origem ao conceito de Uberização. O estudo parte da necessidade de investigar o enquadramento da atividade no conceito de Trabalho Decente e os Fatores de Riscos Psicossociais inerentes a esse novo modelo de organização do trabalho no capitalismo neoliberal do século XXI, buscando mitigar a lacuna de estudos empíricos no campo do Direito ao adotar uma perspectiva interdisciplinar e a pesquisa de campo. Tendo como problema de pesquisa o questionamento se a atividade laboral dos motoristas da UBER atende aos padrões de Trabalho Decente da OIT, buscando diagnosticar quais são os Fatores de Riscos Psicossociais (FRPS) inerentes à organização desse trabalho que contribuem para intensificar a precarização e impactar negativamente a saúde mental dos motoristas. Para tanto, o objetivo central é identificar, diagnosticar e compreender o impacto desses riscos na saúde mental dos motoristas, que relatam um intenso desgaste emocional e físico. A metodologia da pesquisa combina a análise bibliográfica e documental com um estudo de campo essencial (entrevistas), aproximando-se da realidade concreta da pessoa que trabalhadora. Por fim, a pesquisa adota a hipótese de que a subordinação tecnológica e a coerção econômica, disfarçadas de autonomia, configuram uma relação de emprego, exigindo a intervenção do Direito do Trabalho para assegurar a proteção integral da saúde e da dignidade da pessoa que trabalha.

Palavras-chaves: UBER; Fatores de Riscos Psicossociais; Saúde Mental; Trabalho Decente; Direito do Trabalho

RESUMEN

La presente disertación aborda la urgente cuestión de la protección jurídica a la salud mental de los conductores de UBER, empresa paradigmática que originó el concepto de Uberización. El estudio surge de la necesidad de investigar si la actividad se encuadra en el concepto de Trabajo Decente y de analizar los Factores de Riesgo Psicosocial (FRPS) inherentes a este nuevo modelo de organización laboral en el capitalismo neoliberal del siglo XXI. El problema de investigación es cuestionar si la actividad laboral de los conductores de UBER cumple con los estándares de Trabajo Decente de la OIT, buscando diagnosticar cuáles son los FRPS que contribuyen a intensificar la precarización e impactar negativamente la salud mental. Para ello, el objetivo central es identificar, diagnosticar y comprender el impacto de estos riesgos en la salud mental de los conductores, quienes reportan un intenso desgaste emocional y físico. La metodología combina el análisis bibliográfico y documental con un estudio de campo esencial (entrevistas), y la investigación adopta la hipótesis de que la subordinación tecnológica y la coerción económica, disfrazadas de autonomía, configuran una relación de empleo, exigiendo la intervención del Derecho del Trabajo para asegurar la protección integral de la salud y la dignidad.

Palabras Clave: UBER; Factores de Riesgos Psicosociales; Salud Mental; Trabajo Decente; Derecho del Trabajo

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Afastamentos Por Saúde Mental.....	32
Figura 2 - Afastamentos Por Transtornos Mentais.	37
Figura 3 - Desigualdades de gênero na economia de plataforma	51
Figura 4 - Razões para dirigir por aplicativo	51
Figura 5 - Perfil motoristas (gênero, idade e raça/cor)	53
Figura 6 - Proporção de ocupados com inserção informal, por sexo e raça/cor – Brasil, 4º trimestre de 2022 e 2023 (%)	53
Figura 7 - Entregadores/motoristas (classe social)	54
Figura 8 - Os Fatores Psicossociais no Trabalho – interações.....	58
Figura 9 - O modelo do Iceberg (Fatores de risco psicossociais)	59
Figura 10 - Fatores de riscos psicossociais - perspectiva sistêmica e abrangente.	60
Figura 11 - Hierarquia de controle de riscos.	60

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Características dos sujeitos participantes da pesquisa.....	65
Quadro 2 - Categorias - Elementos trabalho Decente.....	70
Quadro 3 - Fatores de riscos psicossociais (conteúdo e contexto).....	90
Quadro 4 - Listagem exemplificativa de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho que podem acarretar agravos à saúde da pessoa trabalhadora	98

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CID	Classificação Internacional de Doenças
CIT	Conferência Internacional do Trabalho
CLT	Consolidação das Leis do Trabalho
CRFB/88	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
DIEESE	Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
DSM-5	Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
EU-OSHA	Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho
FRPs	Fatores de Riscos Psicossociais
GRO	Gerenciamento de Riscos Ocupacionais
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INSS	Instituto Nacional do Seguro Social
ISTAS	Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
LDRT	Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
MEI	Micro Empreendedor Individual
MPT	Ministério Público do Trabalho
MTE	Ministério do Trabalho e Emprego
NRs	Normas Regulamentadoras
OIT	Organização Internacional do Trabalho
OMS	Organização Mundial da Saúde
ONU	Organização das Nações Unidas
OPAS/OMS	Organização Pan-Americana da Saúde; Organização Mundial da Saúde
PEC	Proposta de Emenda à Constituição
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos
PL	Projeto de Lei
PNAD	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PUC Minas	Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
SST	Segurança e da Saúde no Trabalho
STF	Supremo Tribunal Federal
SUS	Sistema Único de Saúde
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TEPT	Transtorno de Estresse Pós-Traumático

TICs	Tecnologias de Informação e Comunicação
Unicamp	Universidade Estadual de Campinas

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
2	NEOLIBERALISMO.....	16
2.1	Conceito e características principais	16
3	TRABALHO E SAÚDE MENTAL	23
3.1	Saúde mental: definição	25
3.2	Saúde mental e trabalho no contexto jurídico brasileiro	31
3.3	Neoliberalismo, medo e saúde mental.....	35
3.4	Saúde mental: entre negação e promoção	40
4	PLATAFORMIZAÇÃO DIGITAL, UBERIZAÇÃO DO TRABALHO NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO	44
4.1	Trabalho uberizado (motoristas subordinados por meio das plataformas digitais - Uber) - gênero, raça e classe	49
5	BASE TEÓRICA.....	56
5.1	Trabalho decente	56
5.2	Fatores de riscos psicossociais	60
6	PERCURSO METODOLÓGICO	68
7	APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RELATOS COLETADOS DA PESQUISA	72
7.1	Trabalho decente	72
7.2	Fatores de riscos psicossociais do trabalho dos motoristas da UBER	87
8	PROPOSTAS E POSSIBILIDADES	100
9	CONSIDERAÇÕES FINAIS	105
	REFERÊNCIAS	109
	APÊNDICES.....	125

1 INTRODUÇÃO

A emergência da uberização no século XXI representa uma das maiores transformações na morfologia do trabalho em escala global. Impulsionada pela racionalidade neoliberal, que reestrutura o Estado, o Direito e a pessoa trabalhadora ao promover a ideologia do "empresário de si mesmo". Essa nova organização laboral culminou na precarização multidimensional da atividade dos(as) motoristas da UBER, afetando as esferas econômica, social, política, jurídica, cultural e, de modo específico, a subjetiva.

Desse modo, a crescente submissão da pessoa trabalhadora a critérios de avaliação, controle e vigilância pelos algoritmos digitais, somada à imposição de intensa produtividade, longas jornadas de trabalho, baixa remuneração e falta de segurança, são manifestações diretas da precariedade laboral que expõem os(as) motoristas da UBER a graves fatores de riscos psicossociais. Essas condições despertam o olhar urgente sobre a necessidade de proteção da saúde mental da pessoa trabalhadora que utiliza a plataforma digital da empresa UBER.

Com base nesse contexto, a presente pesquisa parte do seguinte tema-problema: em que medida a atividade laboral dos motoristas da UBER atende aos parâmetros de trabalho decente estabelecidos pela OIT e de que forma os fatores de riscos psicossociais presentes na organização desse trabalho contribuem para intensificar a precarização e os impactos negativos sobre a saúde mental desses trabalhadores?

O objetivo geral da presente dissertação é analisar a relação entre o trabalho dos motoristas da UBER e a saúde mental desses trabalhadores, identificando os fatores de riscos psicossociais inerentes à atividade e avaliando em que medida o modelo laboral viola os parâmetros de Trabalho Decente da OIT.

Para responder à pergunta central da pesquisa, delineou os seguintes objetivos específicos: a) Delinear o conceito de neoliberalismo e sua influência na precarização laboral e na construção da subjetividade; b) Discutir a relação intrínseca entre trabalho e saúde mental no contexto jurídico brasileiro, mapeando a trajetória da saúde mental entre a negação e a promoção; c) Contextualizar o fenômeno da plataformização digital e da uberização do trabalho, analisando o perfil socioeconômico dos motoristas da Uber sob os recortes de gênero, raça e classe; d) Estabelecer a base teórica dos Fatores de Riscos Psicossociais no trabalho, compreendendo sua natureza multidimensional e sistêmica; e) Analisar empiricamente a realidade dos motoristas entrevistados, confrontando as condições de trabalho com os pilares do Trabalho Decente da OIT; f) Identificar e analisar os Fatores de Riscos Psicossociais no

trabalho específicos manifestados no trabalho dos motoristas da UBER, com base nos relatos coletados na pesquisa de campo.

A hipótese é que o modelo de trabalho da UBER, estruturado sob a racionalidade neoliberal, expõe os motoristas a relevantes fatores de riscos psicossociais e a uma precariedade estrutural que, ao não atender às necessidades vitais básicas dos trabalhadores, viola frontalmente os parâmetros de Trabalho Decente e acarreta um risco elevado de adoecimento e sofrimento mental.

Optou-se por escolher como objeto de pesquisa os motoristas da empresa Uber Technologies Inc., fundada em 2009 (denominada, nesta pesquisa, apenas como Uber), em razão de sua influência e relevância no cenário global. A influência é percebida considerando que o próprio processo de organização do trabalho, nova morfologia do trabalho do capitalismo, própria do século XXI, leva o nome da multinacional americana (*Uberização*). Além disso, em razão de seu pioneirismo frente às demais plataformas de transportes e dos impactantes números que demonstram a relevância em toda a sociedade brasileira e global, como será demonstrado ao longo da pesquisa.

A importância da pesquisa se mostra, principalmente, pelo crescimento da atividade e impacto das novas formas de trabalho, por meio de plataformas digitais, razão pela qual mais estudos sobre elas devem ser realizados, bem como, pela repercussão que tem a saúde mental na vida do sujeito, considerando a sociedade do desempenho e o crescimento dos adoecimentos psíquicos. E ainda, considerando que o Neoliberalismo, como a racionalidade do Capitalismo, passa a governar os povos e a modelar subjetividades segundo os valores econômicos e a lógica da concorrência.

Assim, tendo em vista que “o capitalismo de plataforma torna-se, então, cada vez mais, o símbolo da precarização neoliberal no século XXI” e, sendo o fenômeno da Uberização uma nova morfologia do trabalho do capitalismo, em sua versão neoliberal, por meio de uma nova maneira de gerir, organizar e controlar o trabalho, nos ensinamentos de Abílio (2019), torna-se importante aprofundar as pesquisas realizadas, até o momento, privilegiando a temática da saúde mental, ciente de que o capitalismo é “um problema e um objeto digno de atenção política e intelectual”.

A presente dissertação se apresenta em contexto de continuidade das pesquisas elaboradas no PPGD da PUC MINAS, podendo ser destacadas a dissertação de Gustavo Marcel Filgueiras Lacerda - O DIREITO DO TRABALHO E A PROTEÇÃO À SAÚDE MENTAL DA PESSOA TRABALHADORA e a dissertação de Regiane Pereira Silva da Cunha - PLATAFORMIZAÇÃO DO TRABALHO: condição social e jurídica dos(as) motoristas de

transporte particular por plataformas digitais no Brasil. Pesquisas importantes e relevantes que muito contribuem cientificamente com o tema.

A pesquisa será dividida em nove capítulos.

Além da introdução (capítulo 1), no capítulo 2 buscou-se aprofundar na compreensão da racionalidade neoliberal, seu surgimento, conceito, características principais e a influência na reestruturação do Estado, do Direito e na construção da subjetividade do "empresário de si mesmo".

Já o capítulo 3 dedicou-se a aprofundar as discussões sobre o Trabalho e Saúde mental, apresentando a compreensão adotada na pesquisa de saúde mental, sua proteção no contexto jurídico brasileiro, a relação com o neoliberalismo e o medo e sua influência na saúde mental da pessoa que trabalha, e analisando o processo da saúde mental entre a negação e a promoção no ambiente laboral.

No capítulo 4 pretendeu-se analisar o fenômeno da Plataformização Digital e da Uberização do Trabalho no capitalismo contemporâneo, contextualizando sua nova morfologia e examinando as características do trabalho uberizado dos motoristas de transporte particular (UBER) sob os recortes de gênero, raça e classe.

Para além disso, o capítulo 5 se encarregou de estabelecer o conceito de Fatores de Riscos Psicossociais (FRPs), apresentando as bases teóricas, considerando sua complexidade, em uma perspectiva sistêmica, para a análise empírica subsequente.

No capítulo 6 apresentou-se os Resultados e a Análise dos Relatos Coletados na Pesquisa de Campo, confrontando a realidade dos(as) motoristas com o conceito de Trabalho Decente e, de forma central, identificando e analisando os Fatores de Riscos Psicossociais específicos do trabalho dos motoristas da UBER. O que aconteceu a partir de entrevistas, observando todas as questões éticas que envolvem a pesquisa, como será demonstrado.

Por fim, no capítulo 7 foram apresentadas as Propostas e Possibilidades de intervenção regulatória e normativa, buscando a eliminação ou prevenção dos riscos, e as Considerações Finais, que sintetizam as principais conclusões da pesquisa.

A pesquisa tem como eixo principal o Direito, embora ter caráter interdisciplinar. Buscou-se aproximar da realidade dos motoristas da UBER, rompendo com a tendência tradicional da pesquisa em Direito que se mantém afastada do trabalho de campo, conforme a exortação da professora Maria Cecília Máximo Teodoro, orientadora do presente trabalho. E ainda, mitigar a lacuna existente de estudos a respeito da saúde da pessoa que trabalha. Importante destacar ainda que optou-se, ao longo da pesquisa, na utilização de termos como "pessoa trabalhadora", "dos(as) trabalhadores(as)" entre outros, buscando observar uma

perspectiva de gênero e não ofuscar a presença de mulheres no mundo do trabalho e de modo específico na realidade das mulheres que trabalham como motoristas da UBER.

Por fim, a elaboração deste trabalho científico seguiu as normas estabelecidas pela Biblioteca da PUC Minas, conforme as "Orientações para elaboração de projetos de pesquisa, trabalhos acadêmicos, relatórios técnicos e/ou científicos e artigos científicos: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)" (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2023).

2 NEOLIBERALISMO

O neoliberalismo exerce influência significativa na organização e na gestão do trabalho, impactando, assim, a saúde mental e o bem-estar da pessoa que trabalha. Dessa forma, o presente capítulo tem como propósito delinear o conceito de neoliberalismo, que será adotado nesta pesquisa, e suas características centrais. Abordando, dessa forma, as premissas básicas e fundamentais para os demais conceitos e reflexões que serão realizadas ao longo da pesquisa.

2.1 Conceito e características principais

O neoliberalismo será abordado no presente trabalho como uma forma de ser, constituindo uma forma de fazer funcionar o capitalismo ². Considera-se, portanto, o neoliberalismo como nova fase na tentativa de expandir e renovar as formas de acumulação de mais capitais³⁴. Assim, após serem apresentadas algumas características do capitalismo, passar-se-á a apontar as principais características do neoliberalismo.

O capitalismo se trata de um sistema no qual a produção ocorre principalmente mediante os meios de propriedade privada, instituição do mercado de trabalho livre e divisão de classe entre proprietários e produtores. Além disso, ele tem como características fundamentais a acumulação de capital, organização da produção por meio da exploração do trabalho e entrega da vida humana à lógica de mercado. Tal lógica depende, paradoxalmente, do Estado intervencionista na economia para sustentar as demandas do capital⁵. O verbo do capitalismo é acumular, segundo Márcio Túlio Viana, que caracteriza o capitalismo como animal sempre faminto, a depender de porções sempre maiores de alimentos⁶.

De acordo com Heleieth Safioti, a propriedade privada dos meios de produção é a raiz da divisão de classes e, conseqüentemente, da exploração, diante da qual uma minoria vive às custas do trabalho da maioria⁷.

² ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. **Neoliberalismo, subjetividades e mutação antropológica e política**. Belo Horizonte: Conhecimento, 2020.

³ DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo**: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.

⁴ MARQUES, Sabrina Rodrigues. Neoliberalismo: uma fase atual do capitalismo. In: ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA, 15., 2016, Curitiba. **100 anos de guerra do Contestado**: historiografia, acervos e fontes. Curitiba: ANPUH-PR, 2016.

⁵ FRASER, Nancy; JAEGGI, Rahel. **Capitalismo em debate**. Uma conversa na teoria crítica. São Paulo: Boitempo, 2020.

⁶ VIANA, Márcio Túlio. A proteção social dos trabalhadores no mundo globalizado. In: VIANA, Márcio Túlio. **Da greve ao boicote e outros pequenos estudos**. Belo Horizonte: RTM, 2017, p. 77-112.

⁷ SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. **O poder do macho**. São Paulo: Moderna, 1987.

No tocante à origem do capitalismo, é importante apontar que “(...) a subordinação da produção ao capital e o aparecimento da relação de classe entre os capitalistas e os produtores devem ser considerados o divisor de águas entre o velho e o novo modo de produção”⁸, rompendo, dessa forma, com os modos de produção feudais. Esse novo sistema tem como pressupostos a produção e circulação desenvolvida de mercadorias⁹. A diferença fundamental entre capitalismo, escravismo e feudalismo, segundo Heleieth Safioti, é o uso da tecnologia, que é capaz de elevar exponencialmente a produtividade do trabalho humano¹⁰.

Partindo do raciocínio de István Mészáros, que define o capitalismo como uma das formas de realização do capital¹¹, é possível, então, reafirmar que o neoliberalismo se configura como uma das formas de realização do próprio capitalismo.

Dessa forma, o neoliberalismo não apenas transformou a lógica do capitalismo, mas também reconfigurou as estruturas sociais e políticas da sociedade¹². Portanto, compreender o fenômeno do sistema neoliberal é de fundamental importância.

O neoliberalismo será abordado neste trabalho não apenas como uma teoria econômica, mas também como uma racionalidade abrangente, que molda a sociedade em suas diversas esferas. Constitui uma racionalidade econômica, política, ideológica, cultural e normativa¹³. Ele se estabeleceu como a resposta do capitalismo à crise do liberalismo clássico, sendo uma tentativa de reestruturar a hegemonia do capital e de retomar o poder, o que demandou a influência de novas bases para as relações sociais e de todas as esferas da vida¹⁴.

Constitui, segundo Perry Anderson, reação “(...) teórica e política veemente contra o Estado intervencionista e de bem-estar” e ao suposto “poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira mais geral, do movimento operário”¹⁵.

Em que pese ser indiferente pontuar o momento fundador do neoliberalismo, de acordo com Pierre Dardot e Christian Laval, os autores apresentam o Colóquio Walter Lippmann, em agosto de 1938, como o registro de nascimento do fenômeno e elemento revelador¹⁶.

⁸ COGGIOLA, Osvaldo. **Capitalismo**. Origens e dinâmica histórica. Ilíada: São Paulo. 2014, p. 14.

⁹ MARX, Karl. **O capital**. São Paulo: Editora Boitempo, 2012, p. 13.

¹⁰ SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. **O poder do macho**. São Paulo: Moderna, 1987.

¹¹ MÉSZÁROS, István. **Para além do capital**. São Paulo: Editora Boitempo, 2011.

¹² DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo**: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.

¹³ ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. **Diálogos em Sociologia do Trabalho**: a precariedade laboral no Brasil. Belo Horizonte: Conhecimento, 2021.

¹⁴ DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo**: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.

¹⁵ ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir; GENTILI, Pablo (org.). **Pós-neoliberalismo**: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p. 9.

¹⁶ DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo**: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.

Nesse sentido, segundo Wendy Brown, o neoliberalismo foi cunhado no Colóquio Walter Lippman e focado na privatização de bens e serviços públicos, no enfraquecimento do trabalho organizado e do Estado Social, na desregulamentação do capital, na criação de um ambiente fiscal favorável a investidores estrangeiros e na redução radical do Estado ¹⁷. Importante destacar que, no que se refere à intervenção estatal, a premissa neoliberal preconiza um Estado mínimo no âmbito social e um Estado máximo na esfera econômica.

Por outro lado, José Avelãs Nunes e Ricardo Antunes apontam para o ponto de implementação, qual seja os anos de 1970. Aquele autor considera o mês de agosto de 1971, com o rompimento unilateral do acordo de Breton Woods acerca das relações comerciais entre os países mais industrializados do mundo¹⁸; por sua vez, Antunes destaca o momento da reestruturação capitalista de dimensão global com mudanças expressivas no processo de produção e de trabalho¹⁹.

Houve uma tentativa de reconstrução do liberalismo a partir da desconstrução do Estado Social, o que, por sua vez, foi realizado por meio de políticas e instrumentos para que a ideologia neoliberal fosse espalhada e aplicada. O principal exemplo de política e instrumento do neoliberalismo no tocante à América Latina foi o Consenso de Washington²⁰.

No final dos anos 1980, o economista e pesquisador do *Institute of International Economics*, sediado em Washington, John Williamson, cunhou o termo Consenso de Washington para se referir a um conjunto de reformas econômicas de forte cunho neoliberal²¹. Em que pese o economista afirme que as medidas do Consenso de Washington não estariam ligadas às noções neoliberais de Thatcher e Reagan²², essas reformas eram recomendadas a países da América Latina com o objetivo de orientar suas políticas econômicas²³.

Com efeito, o Consenso de Washington teve como base dez estratégias, a saber

¹⁷ BROWN, Wendy. **Nas ruínas do neoliberalismo**: a ascensão política antidemocrática no ocidente. São Paulo: Politeia, 2019.

¹⁸ NUNES, Antônio José Avelãs. **Neoliberalismo e direitos humanos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

¹⁹ ANTUNES, Ricardo. **O privilégio da servidão**: o novo proletariado de serviços digitais na era digital. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2020.

²⁰ TEODORO, Maria Cecília Máximo. **Crise do Estado Social e o papel do juiz na efetivação de Direitos Trabalhistas**. 2009. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

²¹ TEODORO, Maria Cecília Máximo. **Crise do Estado Social e o papel do juiz na efetivação de Direitos Trabalhistas**. 2009. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

²² WILLIAMSON, John. A short history of the Washington Consensus. In: SERRA, Narcís; STIGLITZ, Joseph E. (ed.). **The Washington Consensus reconsidered**: toward a new global governance. Oxford: Oxford University, 2008, p. 14-30.

²³ TEODORO, Maria Cecília Máximo. **Crise do Estado Social e o papel do juiz na efetivação de Direitos Trabalhistas**. 2009. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

disciplina fiscal; priorização do gasto público em saúde e educação; realização de uma reforma tributária; estabelecimento de taxas de juros positivas; apreciação e fixação do câmbio para torná-lo competitivo; desmonte das barreiras tarifárias e não-tarifárias para estabelecer políticas comerciais liberais; liberalização dos fluxos de investimento estrangeiro; privatização das empresas públicas; ampla desregulamentação da economia; e proteção à propriedade privada²⁴.

Acerca do Consenso de Washington, Noam Chomsky, sociólogo e filósofo norte-americano, faz as seguintes considerações:

O Consenso [neoliberal] de Washington é um conjunto de princípios orientados para o mercado, traçados pelo governo dos Estados Unidos e pelas instituições financeiras internacionais que ele controla e por eles mesmos implementados de formas diversas – geralmente, nas sociedades mais vulneráveis, como rígidos programas de ajuste estrutural. Resumidamente, as suas regras básicas são: liberalização do mercado e do sistema financeiro, fixação dos preços pelo mercado (“ajuste de preços”), fim da inflação (“estabilidade macroeconômica”) e privatização. Os governos devem “ficar fora do caminho” – portanto, também a população, se o governo for democrático –, embora essa conclusão permaneça implícita. As decisões daqueles que impõem o “consenso” têm, é claro, um grande impacto sobre a ordem global. Alguns analistas assumem uma posição ainda mais incisiva. A imprensa de negócios internacional se referiu a essas instituições como o núcleo de um “governo mundial de fato” de uma ‘nova era imperial’²⁵.

Para David Harvey, o neoliberalismo é uma teoria que propõe que o bem-estar humano seja mais bem alcançado ao liberar as capacidades empreendedoras individuais dentro de uma estrutura de fortes direitos de propriedade privada, mercados livres e livre comércio²⁶.

Por outro lado, o neoliberalismo, segundo Pierre Dardot e Christian Laval, não apenas destrói instituições e regulamentações, mas também constrói (produz) a criação de novas relações sociais, estilos de vida e formas de subjetividade. Essencialmente, o sistema neoliberal, ainda segundo os autores, redefine a forma de existência humana, alterando comportamentos e relacionamentos. Isso impõe uma norma de vida concebida enquanto empresa²⁷. Considerando que, a partir do princípio universal da concorrência e da empresa como modelo de subjetividade, características principais da racionalidade neoliberal, transfere-se a responsabilidade e os riscos sociais para o indivíduo, que passa a ser visto como um “empresário de si mesmo”²⁸.

²⁴ TEODORO, Maria Cecília Máximo. **Crise do Estado Social e o papel do juiz na efetivação de Direitos Trabalhistas**. 2009. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

²⁵ CHOMSKY, Noam. **O lucro ou as pessoas?** Neoliberalismo e a Ordem Global. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002, p. 9.

²⁶ HARVEY, D. **O neoliberalismo: história e implicações**. 4. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013.

²⁷ DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal**. São Paulo: Boitempo, 2016.

²⁸ HAN, Byung-Chul. **Sociedade do cansaço**. Petrópolis: Vozes, 2015, p. 23.

Nesse sentido, Fábio Franco *et al.* refletem sobre a concepção neoliberal de sujeito e seus impactos para a subjetividade e saúde da pessoa que trabalha:

Quando o indivíduo é colocado como centro da dinâmica, na verdade pesa sobre ele com máximo vigor uma lei externa, a lei da valorização do capital. Ao internalizá-la, é o próprio indivíduo que passa a exigir de si mesmo ser um empreendedor bem-sucedido, buscando ‘otimizar’ o potencial de todos os seus atributos capazes de ser ‘valorizados’, tais como imaginação, motivação, autonomia, responsabilidade. Essa subjetividade ilusoriamente inflada provoca inevitavelmente, no momento de seu absoluto esvaziamento, frustração, angústia associada ao fracasso e autoculpabilização; a patologia típica nesse contexto é a depressão²⁹.

Quanto às características centrais do sistema do capitalismo em sua faceta neoliberal, pode-se destacar a reconcentração do controle da riqueza e do poder; reprivatização dos espaços públicos; e reconcentração e reconfiguração do controle do trabalho, da produção, da distribuição e dos recursos em escala global, através, por exemplo, da desterritorialização do poder e das atividades produtivas. Além disso, são características do sistema a polarização social exacerbada; extrema exploração da natureza; humanização do mercado; manipulação da mídia para imposição dos interesses do capital; destruição da solidariedade; promoção do individualismo; fundamentalização das ideologias religiosas; e superexploração dos(as) trabalhadores(as), resultando na precarização; expansão das formas não-salariais de controle de trabalho; erosão da democracia; e mercantilização da subjetividade humana³⁰.

A referida lógica cria a sociedade neoliberal, transformando toda a sociedade em um grande mercado, o estado neoliberal, estado máximo no desenvolvimento de produção e acumulação; e mínimo na proteção do ser humano, a humanidade neoliberal, levando à homogeneização do ser humano; e o Direito neoliberal, atendendo os interesses do capital³¹, promovendo a precariedade jurídica³². Por fim, o sujeito neoliberal, produz o “empresário de si mesmo”, um indivíduo interpassivo, conceito utilizado por Slavoj Žižek³³, relacionado com a falsa ideia de autenticidade dentro da sociedade, e atomizado, termo que leva a crer que é autossuficiente e independente; não age como classe em si; e internaliza a lógica da

²⁹ FRANCO Fábio; CASTRO, Julio Cesar Leme de; MAZI, Ronaldo; SAFATLE, Vladimir Pinheiro; AFSHAR, Yasmin. O sujeito e a ordem do mercado: gênese teórica do neoliberalismo. In: SAFATLE, V.; SILVA JUNIOR, N; DUNKER, C. (orgs.). **Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico**. Belo Horizonte: Autêntica, 2021, p. 48.

³⁰ QUIJANO, Aníbal. Colonialidade, poder, globalização e democracia. In: QUIJANO, Aníbal. **Ensayos en torno a la colonialidad del poder**. Buenos Aires: Del Signo, 2019.

³¹ ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. **Neoliberalismo, subjetividades e mutação antropológica e política**. Belo Horizonte: Conhecimento, 2020.

³² ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. **Diálogos em Sociologia do Trabalho: a precariedade laboral no Brasil**. Belo Horizonte: Conhecimento, 2021.

³³ ŽIŽEK, Slavoj. **How to read Lacan**. New York, London: W.W. Norton Company, 2006.

concorrência e da autoexploração. Sua existência e valor social são definidos pela produtividade, pela capacidade de consumo e pela busca incessante de otimização pessoal, transferindo-se ao sistema sua autenticidade e o controle de suas ações³⁴. Nesse sentido, Pierre Dardot e Christian Laval revelam a dimensão mais profunda da racionalidade neoliberal:

O que está em jogo nesses exemplos é a construção de uma nova subjetividade, o que chamamos de ‘subjetivação contábil e financeira’, que nada mais é do que a forma mais bem-acabada da subjetivação capitalista. Trata-se, na verdade, de produzir uma relação do sujeito individual com ele mesmo que seja homóloga à relação do capital com ele mesmo ou, mais precisamente, uma relação do sujeito com ele mesmo como um ‘capital humano’ que deve crescer indefinidamente, isto é, um valor que deve valorizar-se cada vez mais.³⁵

Assim, é possível verificar que o neoliberalismo é um sistema totalizante, que molda a sociedade, alcançando e impactando os sujeitos, as instituições, o Direito e todo o Estado.

Para além disso, conforme os ensinamentos de Walter Benjamin, o capitalismo pode ser visto como uma forma de religião. A analogia se dá pelo fato de que ambos exigem devoção incondicional e operam com uma estrutura de culpa e redenção. O capitalismo, em sua lógica, estabelece uma dívida constante a ser paga por meio do trabalho e do consumo, prometendo uma salvação material que nunca é plenamente alcançada. A crença no crescimento infinito, na produtividade e na acumulação de riqueza se torna um dogma. Aqueles que não se adequam à essa lógica são vistos como pecadores ou fracassados, marginalizados da graça do sucesso. Assim, a busca por uma felicidade material se torna a liturgia de uma nova era, onde a fé está depositada na economia de mercado³⁶. De forma semelhante, Ailton Krenak – líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta, escritor brasileiro da etnia indígena crenaque e Imortal da Academia Brasileira de Letras – compreende o capitalismo como uma religião planetária³⁷.

Dessa forma, a internalização do princípio universal da concorrência e do modelo de subjetividade enquanto empresa, ou seja, da lógica do capitalismo neoliberal, gera uma consequência perversa da precarização existencial³⁸. Ao assumir integralmente os riscos e a responsabilidade pelo seu sucesso, o indivíduo é constantemente forçado a gerenciar a própria

³⁴ PEREIRA, Jéssica Santos. **A construção da subjetividade do(a) trabalhador(a) como estratégia para a dominação e exploração do trabalho pelo neoliberalismo**. 2024. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2024.

³⁵ DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo**: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 31.

³⁶ BENJAMIN, Walter. **O capitalismo como religião**. São Paulo: Boitempo, 2013.

³⁷ KRENAK critica a bioeconomia e lembra que capitalismo devora o planeta. **Vermelho**, Brasília, 13 nov. 2023.

³⁸ ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. **Diálogos em Sociologia do Trabalho**: a precariedade laboral no Brasil. Belo Horizonte: Conhecimento, 2021.

sobrevivência. Essa pressão incessante, imposta pelo mercado e pelo medo do fracasso, desestabiliza as esferas social, econômica e psicológica da vida.

A precarização, nesse sentido, transcende a mera instabilidade laboral para se tornar um estado crônico de insegurança que consome a capacidade de planejamento e de construção de futuro, refletindo negativamente, por vezes, na saúde mental e, portanto, afetado a dignidade humana.

Portanto, por neoliberalismo, entende-se a racionalidade econômica, social, política, cultural, normativa e ideológica, que, por sua vez, promove a precariedade econômica, existencial, política, jurídica, cultural, ecológica e subjetiva³⁹. Ou seja, trata-se de um sistema multidimensional que impulsiona precariedade multidimensional.

Em síntese, após a apresentação do conceito de neoliberalismo e de suas características centrais, enquanto racionalidade econômica, social, política, cultural, normativa e ideológica, torna-se relevante aprofundar a reflexão sobre o Trabalho e a Saúde Mental.

³⁹ ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. **Diálogos em Sociologia do Trabalho**: a precariedade laboral no Brasil. Belo Horizonte: Conhecimento, 2021.

3 TRABALHO E SAÚDE MENTAL

O Capítulo 3 busca desenvolver a relação intrínseca entre trabalho e saúde mental em quatro eixos centrais. São eles: a concepção de saúde mental, que rompe com a visão biomédica da OMS, entendendo-a como um estado completo de bem-estar; a análise do tema no contexto jurídico brasileiro, revelando não só uma crise da saúde mental, mas também do trabalho; a crítica à racionalidade neoliberal, que instrumentaliza o medo como estratégia de controle e gera a precarização existencial; e, por fim, o mapeamento histórico da saúde mental entre a negação e a promoção, que busca afirmar essa dimensão como constitutiva da dignidade humana.

O trabalho é central na vida humana, pois, além de sua dimensão econômica e social, ele é fundamental para a construção da subjetividade do ser humano. Pode-se entender, nesse sentido, que o trabalho é um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo e, portanto, da própria sociedade.

Não por outro motivo, Karl Marx aponta que a centralidade do trabalho é percebida na medida em que, através dele, o ser humano se relaciona com a natureza, transforma o mundo ao seu redor e se autodefine enquanto sujeito⁴⁰. Tem-se que o trabalho é da essência humana na medida em que é tido como elemento que concretiza a identidade social da pessoa, possibilitando-lhe autoconhecimento e plena socialização⁴¹.

O trabalho, portanto, afeta e transforma o sujeito. A partir da realização do trabalho, a pessoa transforma a sociedade e a sociedade, por sua vez, impacta e transforma a pessoa. Nesse sentido, destaca-se que o trabalho deve ser entendido como um fenômeno que se constitui ao longo da história, resultante de processos de negociação e produzido coletivamente⁴². São essas transformações que serão investigadas na presente pesquisa.

Além disso, o trabalho pode ser fonte de sofrimento, mas também de prazer, dependendo da forma como é vivido e organizado. Assim, o trabalho nunca é neutro⁴³. A precarização das relações de trabalho, promovida pela ideologia do capitalismo neoliberal, impacta a saúde da

⁴⁰ MARX, Karl. **Manuscritos econômico-filosóficos**. São Paulo: Boitempo, 2004. Trabalho original publicado em 1844.

⁴¹ DELGADO, Maurício Godinho. **Capitalismo, trabalho e emprego**. Entre o paradigma da destruição e os caminhos de reconstrução. São Paulo: LTr, 2017.

⁴² OSORIO DA SILVA, Claudia. Clínica da atividade e análise institucional: inflexões do transformar para compreender. In: OSORIO DA SILVA, Claudia; ZAMBONI, Jésio; BARROS, Maria Elizabeth Barros de (org.). **Clínicas do trabalho & análise institucional**. Rio de Janeiro: Nova Aliança, 2016, p. 37-64.

⁴³ DEJOURS, Christophe. **A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho**. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2015.

pessoa trabalhadora, de forma específica na saúde mental⁴⁴.

O sofrimento psíquico surge, sobretudo, quando há incompatibilidade entre as exigências do trabalho e a capacidade do sujeito de atribuir sentido à sua atividade⁴⁵. Essa tensão constante entre prazer e sofrimento é determinante para a preservação ou a deterioração da saúde mental da pessoa que trabalha. Importante destacar ainda que a consequência dos reveses do trabalho ultrapassa o ambiente profissional⁴⁶. Assim, se há trabalho que promove sofrimento aos(as) trabalhadores(as), há também possíveis consequências que alcançam, inclusive, a família e esta, enquanto base da sociedade⁴⁷, impacta toda sociedade.

Nesse sentido, saúde mental e trabalho estão intrinsecamente relacionados, sendo a saúde mental uma importante chave para discutir o trabalho, seu significado, seu valor e sua função na compreensão da subjetividade, como também do modo como são estruturados os laços sociais e a vivência em sociedade⁴⁸.

Assim, o sofrimento psíquico é um sintoma das condições sociais patológicas, refletindo a estrutura desigual da sociedade⁴⁹. Consequência também do sistema neoliberal, que, por sua vez, supera a ideia, como visto, de ser apenas um sistema socioeconômico, mas entendido, inclusive, como modelo que produz e gera o sofrimento psíquico⁵⁰.

Considerando que, no neoliberalismo, “(...) a crise e o medo constituem o horizonte insuperável da governamentalidade neoliberal”⁵¹ e que, a partir do referido sistema, vive-se um regime do medo⁵², é fundamental aprofundar a análise da relação entre saúde mental e medo, considerando seus impactos no contexto do mundo do trabalho contemporâneo.

Dessa forma, antes de relacionar e compreender os possíveis impactos na saúde mental a partir do medo, faz-se necessária, para melhor compreensão de tal relação, a análise conceitual acerca da saúde mental e o contexto jurídico brasileiro quanto à saúde mental e ao trabalho.

⁴⁴ LACERDA, Gustavo Marcel Filgueiras. **O Direito do Trabalho e a proteção à saúde mental da pessoa trabalhadora**. 2020. Dissertação (Mestrado em Direito Privado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020.

⁴⁵ BENDASSOLLI, Pedro F. Mal-estar no trabalho: do sofrimento ao poder de agir. **Revista Mal-Estar e Subjetividade**, Fortaleza, v. 11, n. 1, p. 65-99, mar. 2011.

⁴⁶ DEJOURS, Christophe. **Trabalho vivo I – Sexualidade e trabalho**. São Paulo: Bulcher, 2022.

⁴⁷ BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, [1988].

⁴⁸ BENDASSOLLI, Pedro F. Mal-estar no trabalho: do sofrimento ao poder de agir. **Revista Mal-Estar e Subjetividade**, Fortaleza, v. 11, n. 1, p. 65-99, mar. 2011.

⁴⁹ SAFATLE, Vladimir; SILVA JUNIOR, Nelson da; DUNKER, Christian (org.). **Patologias do social: arqueologias do sofrimento psíquico**. São Paulo: Autêntica, 2015.

⁵⁰ SAFATLE, Vladimir; SILVA JUNIOR, Nelson da; DUNKER, Christian (org.). **Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico**. São Paulo: Autêntica, 2021.

⁵¹ SOUZA, Mateus Muniz de. **Neoliberalismo como doutrina do medo: a ascensão de políticas de morte no século XXI**. 2023. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública e Sociedade) – Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Alfenas, Varginha, 2023, p. 41.

⁵² HAN, Byung-Chul. **O espírito da esperança: contra a sociedade do medo**. Petrópolis: Vozes, 2024.

3.1 Saúde mental: definição

No presente tópico, pretende-se delimitar o conceito de saúde mental e traçar as premissas adotadas sobre o tema, em que pese compreender que se trata de conceito complexo⁵³.

A saúde mental, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), transcende a ausência de doenças e rompe com o conceito negativo de saúde⁵⁴, englobando o bem-estar emocional, psicológico e social. Assim, a OMS conceitua a saúde mental como um “(...)estado de bem-estar no qual um indivíduo realiza suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de fazer contribuições à sua comunidade”⁵⁵.

O conceito de saúde mental rompe, assim, com uma visão biomédica⁵⁶, incluindo a relevância do autoconhecimento, da autoconfiança e da capacidade de desenvolver o próprio potencial. Além de considerar o estresse como um componente normal da existência, implicando a construção de habilidades adaptativas para enfrentar pressões, frustrações e mudanças. Por fim, a transformação da natureza através do trabalho reflete no engajamento e no pertencimento do sujeito, capazes de fazerem, assim, contribuições à comunidade.

Nesse sentido, a fim de compreender melhor a relação entre trabalho e subjetividade, busca-se auxílio das Clínicas do Trabalho enquanto base teórica da Psicologia do Trabalho, que busca aprofundar a relação entre trabalho e subjetividade a partir do sujeito, do trabalho e do meio.

A Clínica da Atividade é uma perspectiva teórica e metodológica da Psicologia do Trabalho, que emergiu na França na década de 1990. Fundamentada nas teorias de Vygotsky e Bakhtin, essa abordagem se concentra em analisar a complexa relação entre a subjetividade do(a) trabalhador(a) e o trabalho real – ou seja, a atividade de fato realizada – em contraposição ao trabalho meramente prescrito. Tendo como principal representante Yves Clot, o objetivo é instrumentalizar os coletivos de trabalho para que possam analisar criticamente e transformar

⁵³ LACERDA, Gustavo Marcel Filgueiras. **O Direito do Trabalho e a proteção à saúde mental da pessoa trabalhadora**. 2020. Dissertação (Mestrado em Direito Privado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020.

⁵⁴ OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. **Proteção jurídica à saúde do trabalhador**. 6. ed. São Paulo: LTr, 2011.

⁵⁵ SAÚDE mental. **Organização Pan-Americana da Saúde; Organização Mundial da Saúde**, Brasília, [s.d.], s.p.

⁵⁶ GAINO, Loraine Vivian; SOUZA, Jacqueline de; CIRINEU, Cleber Tiago; TULIMOSKY, Talissa Daniele. O conceito de saúde mental para profissionais da saúde: um estudo transversal e qualitativo. **SMAD - Revista Eletrônica de Saúde Mental, Álcool e Drogas**, Ribeirão Preto, v. 14, n. 2, p. 108-116, abr./jun. 2018.

as situações laborais que geram sofrimento e restrições, promovendo o desenvolvimento e a saúde do(a) trabalhador(a)⁵⁷.

Com base na filosofia de Georges Canguilhem, Yves Clot afirma que a saúde consiste em “(...) um poder de ação sobre si e sobre o mundo, adquirido junto dos outros”⁵⁸. Essa definição transforma a saúde de um mero estado de ausência de doença em um poder ativo e dinâmico do indivíduo. Essencialmente, a saúde é a capacidade de enfrentar, transformar e dominar as exigências do ambiente, não se limitando à adaptação biológica, mas também à criação de novas normas de vida e trabalho. O aspecto crucial dessa visão é que tal capacidade é socialmente construída e sustentada nas relações com a comunidade e os outros, o que significa que o bem-estar é intrinsecamente ligado à margem de manobra do indivíduo no seu meio.

Desse modo, abre-se espaço para a “psicologização política do trabalho”⁵⁹, ou seja, a transformação dos problemas sociais em problemas individuais, o que, para Carlos Eduardo Vieira e Nayara Santos, é uma prática que se assemelha a “enxugar gelo”:

Negligenciando refletir sobre o trabalho nos diferentes contextos gerados pelo modo de produção capitalista e pela vinculação estatal às políticas neoliberais, o encaminhamento da discussão tem se voltado principalmente para os sujeitos e para os seus mecanismos de enfrentamento das adversidades do trabalho. As organizações têm desenvolvido estratégias e recursos, junto a consultores e a empresas, para mitigar danos à saúde dos trabalhadores, com estratégias que se assemelham, na linguagem do senso comum, a ‘enxugar gelo’. Tais estratégias são apresentadas como enfrentamento dos problemas, mas operam de modo a produzir um contexto no qual os trabalhadores são responsabilizados pelo adoecimento. E aqueles que não adoecem vivem sob a pressão de terem de se ajustar a ambientes e a trabalhos marcados por exigências e por pressões que raramente são questionados. Anuncia-se, portanto, a ‘gestão’ e a ‘prevenção’ dos riscos psicossociais, porém os trabalhadores são compelidos a atividades ininterruptas, em condições cada vez mais precarizadas e instáveis. As estratégias utilizadas pelas empresas – e também pelo Estado, concebido como engrenagem indispensável da acumulação capitalista¹⁴ por meio de ações ‘paliativas’ e de expedição de normas jurídicas – promovem, nos trabalhadores, as sensações de que muito já é feito para eles e de que, se eles adoecem, é porque são frágeis e/ou incapazes, sendo responsabilizados por seus problemas.⁶⁰

Assim, são múltiplos os fatores que determinam o nível de saúde mental⁶¹. Importante

⁵⁷ BENDASSOLLI, Pedro F. Mal-estar no trabalho: do sofrimento ao poder de agir. **Revista Mal-Estar e Subjetividade**, Fortaleza, v. 11, n. 1, p. 65-99, mar. 2011.

⁵⁸ CLOT Yves. **Trabalho e poder de agir**. Belo Horizonte: FabreFactum, 2010, p. 111.

⁵⁹ ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. **Diálogos em Sociologia do Trabalho**: a precariedade laboral no Brasil. Belo Horizonte: Conhecimento, 2021, p. 64.

⁶⁰ VIEIRA, Carlos Eduardo Carrusca; SANTOS, Nayara Cristina Teixeira. Fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho: uma análise contemporânea. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 49, [s.n.], p. 1-10, 2024, p. 6-7.

⁶¹ TRANSTORNOS mentais. **Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS); Organização Mundial da Saúde**, Brasília, [s.d.].

reconhecer que ela própria possui uma natureza intrinsecamente política, social e econômica, fatores que influenciam diretamente tais determinantes, sendo certo que o ser humano jamais é indiferente ao seu meio⁶².

As condições políticas, sociais e econômicas desempenham um papel importante na saúde mental, pois são dimensões intrinsecamente ligadas à capacidade de suprir as necessidades humanas – aqui, entendidas como necessidades vitais básicas, a partir da leitura dos art. 6º e 7º, IV, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88). Nesse sentido, a fragilização das necessidades humanas, cuja satisfação é um direito constitucionalmente assegurado (art. 203, V, CRFB/88; art. 1º, Lei n.º 8.742/93; art. 170, CRFB /88; art. 7º, IV, CRFB/88)⁶³, em qualquer um de seus níveis hierárquicos, leva diretamente a uma deterioração da saúde mental⁶⁴.

Nesse sentido, o sofrimento psíquico é um sintoma das condições sociais patológicas, refletindo a estrutura desigual da sociedade ⁶⁵, podendo ser compreendida, assim, como consequência do sistema neoliberal. Por sua vez, o neoliberalismo supera a ideia de ser apenas um sistema socioeconômico. Mais entendido como modelo que produz e gera o sofrimento psíquico, uma vez que o sistema vigente neoliberal molda subjetividades, produzindo indivíduos que internalizam normas de desempenho, de produtividade e de autoexploração⁶⁶.

Quanto às necessidades humanas, a teoria das necessidades, segundo Abraham H. Maslow, também conhecida como pirâmide de Maslow, é um modelo que hierarquiza as necessidades humanas desde as necessidades básicas – fisiológicas e de segurança – até as superiores – sociais, de estima e de autorrealização⁶⁷.

Na base, as necessidades fisiológicas – como alimentação e moradia – são asseguradas por direitos trabalhistas, como o salário mínimo (art. 7º, IV, CRFB /88) e a jornada de trabalho limitada (art. 7º, XIII, CRFB /88). Além disso, intervalos para descanso (art. 7º, XV, CRFB /88) e férias anuais remuneradas (art. 7º, XVII, CRFB /88) garantem o repouso essencial. Essas garantias constitucionais são a base para que os indivíduos possam, minimamente, focar em algo para além da sobrevivência. Além disso, a fome, a sede, a respiração, o abrigo e o ato

⁶² CANGUILHEM, Georges. **O normal e o patológico**. Rio de Janeiro: Forense Universitária; 1995.

⁶³ ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. Direito do trabalho e atendimento das necessidades humanas básicas: um olhar a partir dos direitos fundamentais. **Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social**, Santiago, v. 15, n. 30, p. 83-104, 2024.

⁶⁴ ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Asamblea General. **Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter**. Nova Iorque: ONU, 2024.

⁶⁵ SAFATLE, Vladimir; SILVA JUNIOR, Nelson da; DUNKER, Christian (org.). **Patologias do social: arqueologias do sofrimento psíquico**. São Paulo: Autêntica, 2015.

⁶⁶ SAFATLE, Vladimir; SILVA JUNIOR, Nelson da; DUNKER, Christian (org.). **Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico**. São Paulo: Autêntica, 2021.

⁶⁷ MASLOW, Abraham. **Motivación y personalidad**. Madrid: Díaz de Santos, 1991.

sexual também são associados às necessidades fisiológicas, que, por sua vez, estão intimamente ligadas à dignidade da pessoa humana.

A segurança, tanto financeira quanto no emprego, é contemplada pela Previdência Social, incluindo aposentadoria (arts. 7º, XXIV, e 201, ambos da CRFB/88), e pelo seguro-desemprego (art. 7º, II, CRFB/88). E ainda a segurança no emprego (art. 7º, I, CRFB/88), a segurança econômica (art. 7º, VI, VII e X, CRFB/88), a segurança no trabalho (art. 7º, XIII a XXVIII, CRFB/88) e o ambiente de trabalho seguro (art. 7º, XXII, CRFB/88) reforçam essa camada. Para além desses aspectos, a segurança deve ser compreendida também ao sentimento de segurança contra danos físicos e emocionais.

Já, quanto às necessidades sociais, incluem-se afeição, aceitação, amizade e sensação de pertencer a um grupo, devidamente asseguradas no *caput* da CRFB/88 – “(...) de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias (...)”⁶⁸ – e, também, através da proibição da discriminação (art. 3º, IV, CRFB/88), direito à igualdade (art. 5º, *caput*, CRFB/88), liberdade de associação (art. 5º, XVIII, CRFB/88) e liberdade de sindicalização (art. 8º, CRFB/88).

Para as necessidades de estima, a Constituição garante a igualdade salarial para o trabalho de igual valor (art. 7º, XXX, CRFB/88), a promoção da dignidade humana no trabalho (art. 1º, III, CRFB/88) e o incentivo à qualificação profissional (art. 205 e 214, CRFB/88). Relacionados à necessidade de estima, existem ainda os fatores internos, como respeito próprio, realização e autonomia; e fatores externos de estima, como *status*, reconhecimento social e atenção.

No topo, a autorrealização trata da intenção de se tornar tudo aquilo que a pessoa é capaz de ser. Inclui crescimento, autodesenvolvimento e alcance do próprio potencial e é incentivada, também, pelo direito ao acesso à educação e formação contínua (art. 205, CRFB/88), pela liberdade para a escolha profissional e o desenvolvimento de talentos (art. 5º, XIII, CRFB/88) e pelo incentivo à inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento profissional (art. 218, CRFB/88), permitindo o desenvolvimento pleno do indivíduo.

Assim, na medida em que as necessidades não são atendidas, a pessoa é impactada em sua integralidade, inclusive em sua saúde mental⁶⁹. Destaca-se ainda que a própria saúde,

⁶⁸ BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, [1988], s.p.

⁶⁹ RIBOTTA, Silvina. Necesidades y derechos: un debate no zanjado sobre fundamentación de derechos (consideraciones para personas reales en un mundo real). **Jurídicas**, Manizales, v. 5, n. 1, p. 29-56, jan./jun. 2008, p. 38.

incluindo a saúde mental, é entendida como necessidade básica humana⁷⁰⁷¹.

De forma específica aos(às) trabalhadores(as), considera-se, enquanto necessidades vitais básicas da saúde, a saúde mental. Além disso, consideram-se necessidades vitais básicas, a moradia, a alimentação, a educação, o lazer, o vestuário, a higiene, o transporte e a previdência social, conforme consta no art. 7º, IV, CRFB/88, o qual prevê que o salário mínimo deve ser capaz de garantir tais necessidades⁷².

O sofrimento psíquico é sistematicamente deslocado para a esfera privada, sendo tratado como questão individual, o que impede a compreensão de suas raízes sociais e políticas⁷³. Nesse sentido, experiências de sofrimentos e adoecimentos são tratados com medicamentos, terapias e tratamentos a nível individual, obscurecendo a compreensão do adoecimento como consequência de condições de vida e de trabalho precarizados.

Longe de ser uma questão de foro íntimo, sua relevância se expande para todas as esferas da vida humana, impactando diretamente a produtividade, as relações sociais e o bem-estar individual e coletivo. O século XXI, conhecido como século neuronal, uma vez que as doenças neuronais são destaques. Provocadas pelo excesso de positividade⁷⁴, este período foi marcado por transformações aceleradas e novas morfologias do trabalho, influenciadas pela expansão da tecnologia, promovendo a precarização das relações de trabalho e a desigualdade social, acentuando vulnerabilidades psíquicas e resultando em um aumento preocupante de transtornos mentais.

Verificando o escopo legislativo internacional, é possível compreender que a saúde mental deve ser reconhecida como um direito humano e fundamental, influenciado por determinantes sociais e políticas. É possível verificar diversos dispositivos internacionais que consagram a saúde mental enquanto direito humano, a saber Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 1º e 25); Pacto de São José da Costa Rica (art. 5º, item 1); Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (art. 12); Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (art. 5(e)(iv)); Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres

⁷⁰ PIKETTY, Thomas. **Natureza, cultura e desigualdades**: uma perspectiva comparativa e histórica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2024.

⁷¹ ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. Direito do trabalho e atendimento das necessidades humanas básicas: um olhar a partir dos direitos fundamentais. **Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social**, Santiago, v. 15, n. 30, p. 83-104, 2024.

⁷² ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. Direito do trabalho e atendimento das necessidades humanas básicas: um olhar a partir dos direitos fundamentais. **Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social**, Santiago, v. 15, n. 30, p. 83-104, 2024.

⁷³ SAFATLE, Vladimir; SILVA JÚNIOR, Nelson da; DUNKER, Christian (org.). **Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico**. São Paulo: Autêntica, 2021.

⁷⁴ HAN, Byung-Chul. **Sociedade do cansaço**. Petrópolis: Vozes, 2015.

(arts. 11(1)(f), 12 e 14(2)(b)); Convenção sobre os Direitos da Criança (art. 24); Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias (art. 28.º, 43.º(e) e 45.º(c); Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (art. 25).

Além disso, em âmbito interno, a saúde mental é um direito assegurado constitucionalmente por meio de diversos artigos na CRFB/88, especialmente nos arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; 198, II e § 2º e 204. Destaca-se que, no art. 196, o constituinte originário buscou prever que a saúde é um direito de todos, estipular que é dever do Estado realizar medidas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e que ainda efetive o acesso universal e igualitário, portanto, sem qualquer distinção às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Importante destacar ainda que a saúde e o bem-estar estão entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) (Objetivo n.º 3) e visa garantir a saúde e o bem-estar integrais para todos, em todas as idades, reconhecendo a saúde como direito humano fundamental e buscando assegurar o acesso universal a serviços de saúde, além de outras metas correlatas⁷⁵.

Por fim, o direito à vida, consagrado expressamente em diversos diplomas, deve ser considerado a partir de uma perspectiva que inclua a saúde e o trabalho. Nos termos dos ensinamentos de Sebastião Geraldo de Oliveira:

O primeiro e fundamental direito do ser humano, consagrado em todas as declarações internacionais, é o direito à vida, suporte necessário para existência e gozo dos demais direitos. Entretanto, não basta declarar o direito à vida sem assegurar os seus pilares básicos de sustentação: o trabalho e a saúde. Seria o mesmo que proclamar solenemente o direito à vida, mas não garantir o direito a viver⁷⁶.

Pelo exposto, a saúde, incluindo necessariamente a saúde mental, trata-se de um direito humano e fundamental. Esta tutela busca assegurar bem-estar mental, integridade psíquica e pleno desenvolvimento intelectual e emocional da pessoa. Importante destacar que o crescimento e o progresso econômico não dependem apenas da produção, mas também das condições de vida e de trabalho, da saúde e do bem-estar dos(as) trabalhadores(as) e de seus familiares⁷⁷.

⁷⁵ OBJETIVOS de Desenvolvimento Sustentável. **Organização das Nações Unidas**, Brasília, [s.d.].

⁷⁶ OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. **Proteção jurídica à saúde do trabalhador**. 6. ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 106.

⁷⁷ FISCHER, Frida Marina. Relevância dos fatores psicossociais do trabalho na saúde do trabalhador. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 46, n. 3, p. 401-406, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102012000300001>.

Há quem entenda que o capitalismo, em sua faceta neoliberal, não funcione, na medida em que não possibilita o atendimento das necessidades vitais básicas, o que, por sua vez, submete à precariedade existencial⁷⁸. Nesse sentido, é possível compreender que, no sistema capitalista, prevalece o lucro sobre as necessidades humanas básicas⁷⁹.

Partindo, portanto, da premissa que a saúde mental é, por sua natureza, uma questão política, social e econômica e ainda se trata de um direito humano e fundamental, pode-se concluir que o dever de prevenção, de proteção e de promoção é coletivo, devendo ser assegurados e promovidos pelo próprio indivíduo, por sua família, pela sociedade nacional e, subsidiariamente, pela ordem internacional⁸⁰.

3.2 Saúde mental e trabalho no contexto jurídico brasileiro

Após delineada a concepção de saúde mental que será adotada na presente pesquisa, passa-se a abordar o contexto jurídico brasileiro no tocante à saúde mental e ao trabalho.

No cenário contemporâneo, a temática da saúde mental é tida como um dos desafios mais prementes e complexos da saúde pública global, sendo considerado, para a OMS, tema urgente, que demanda, assim, esforços para buscar transformação da sociedade no que tange à saúde mental⁸¹.

No Brasil, a discussão sobre o sofrimento e o adoecimento mental no trabalho ganhou uma relevância notável nos últimos anos. Embora essa realidade já fosse experimentada por muitos(as) trabalhadores(as) bem antes da pandemia de COVID-19, a crise sanitária expôs e intensificou problemas já existentes, tornando-os mais visíveis para toda a sociedade.

⁷⁸ ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. Direito do trabalho e atendimento das necessidades humanas básicas: um olhar a partir dos direitos fundamentais. **Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social**, Santiago, v. 15, n. 30, p. 83-104, 2024.

⁷⁹ ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. Direito do trabalho e atendimento das necessidades humanas básicas: um olhar a partir dos direitos fundamentais. **Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social**, Santiago, v. 15, n. 30, p. 83-104, 2024.

⁸⁰ BARUKI, Luciana Veloso. **Riscos psicossociais e saúde mental do trabalhador: por um regime jurídico preventivo**. 3. ed. São Paulo: Editora Assedionet, 2024.

⁸¹ OMS destaca necessidade urgente de transformar saúde mental e atenção. **OPAS**, Brasília, 17 jun. 2022.

Figura 1 – Afastamentos por saúde mental



Fonte: Ministério da Previdência Social

Assim, o quadro segue a tendência global. Em 2024, o país registrou o maior número de afastamentos do trabalho por transtornos de ansiedade e de depressão da última década, ultrapassando 470 mil casos relacionados a transtornos mentais⁸². Esse aumento, de 68% em relação ao ano anterior, revela não apenas a gravidade do problema, mas também a aceleração de um cenário já preocupante.

Importante destacar que os números apresentados na referida pesquisa tendem a ser inferiores à realidade, pois consideram apenas trabalhadores(as) com vínculo formal de emprego⁸³. Não sendo considerado um contingente expressivo, como os(as) trabalhadores(as) informais, assim reconhecidos(as) os(as) motoristas plataformizados(as) – Projeto de Lei (PL) n.º 534/24 e PL n.º 12/24⁸⁴, por exemplo – e os(as) trabalhadores(as) desempregados(as), que também vivenciam, muitas vezes, intensos sofrimentos e significativos impactos em sua saúde mental⁸⁵.

No tocante à normativa a respeito da saúde mental no Brasil, destaca-se, ainda, além das previsões constitucionais anteriormente apontadas, a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da promulgação da CRFB/88.

A Lei n.º 8.080/90, conhecida por ter criado o SUS, é regido pelos princípios da universalidade de acesso, da equidade e da integralidade do cuidado e superou a visão tradicional que limitava, portanto, discriminatoriamente, o atendimento à saúde apenas para as

⁸² CASEMIRO, Poliana; MOURA, Rayane. Crise de saúde mental: Brasil tem maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. **G1**, [s.l.], 10 mar. 2025.

⁸³ ‘NÚMEROS ainda estão aquém da realidade’, diz professor sobre afastamentos por saúde mental no país. Vídeo postado por Carlos Eduardo Carrusca Vieira. [S.l.: s.n.], 11 mar. 2025. 1 vídeo (28min 38s).

⁸⁴ PROJETO sobre trabalho de motoristas por aplicativo prevê remuneração por km rodado. **Câmara dos Deputados**, Brasília, 18 abr. 2024.

⁸⁵ SELIGMANN-SILVA, Edith. Desemprego e desgaste mental: desafio às políticas públicas e aos sindicatos. **Revista Ciências do Trabalho**, São Paulo, [s.v.], n. 4, p. 89-109, jun. 2015.

peessoas trabalhadoras empregadas. Para o sistema, todos são considerados trabalhadores(as), independentemente do tipo de vínculo, se é formal, informal, público, privado, autônomo ou até desempregado. Essa visão é crucial em um cenário de precarização, onde grande parte da força de trabalho atua em condições que as excluem das proteções tradicionais⁸⁶.

Além disso, a proteção da saúde mental da pessoa que trabalha no Brasil ganhou um novo e importante contorno com as Normas Regulamentadoras (NRs). As NRs são disposições complementares à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as quais estabelecem obrigações, direitos e deveres para empregadores e empregados(as) com o objetivo de garantir um trabalho seguro e saudável. Sua finalidade é prevenir a ocorrência de doenças e de acidentes no ambiente de trabalho⁸⁷.

A NR-1⁸⁸, por sua vez, estabelece as disposições gerais e o campo de aplicação das demais NRs relativas à segurança e à saúde no trabalho. Sua principal função é exigir que as organizações, por meio do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), identifiquem, avaliem e controlem todos os perigos e riscos ocupacionais.

Importante destacar que, a partir de 26 de maio de 2026, a NR-1 incluirá expressamente os fatores de riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), conforme estabelecido na Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) n.º 1.419/2024. Esses fatores deverão constar no inventário de riscos ocupacionais, ao lado dos demais riscos reconhecidos, a saber riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos⁸⁹. Contudo, sua aplicação é restrita a organizações e a órgãos públicos que possuam trabalhadores(as) sob o vínculo de emprego.

Nota-se, porém, no âmbito da proteção internacional, que o escopo da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ao longo de suas convenções, vai além das relações de emprego tradicionais. As normativas se aplicam a diversas formas de trabalho e ocupação, refletindo uma abordagem que busca amparar os(as) trabalhadores(as) em suas variadas inserções no mercado laboral, inclusive em decorrência do processo de precarização das relações de emprego⁹⁰.

⁸⁶ DIAS, Elizabeth Costa. Saúde do trabalhador e da trabalhadora. In: ROCHA, Raoni; BAÚ, Lucy Mara (org.). **Dicionário de ergonomia e fatores humanos: o contexto brasileiro em 110 verbetes**. Rio de Janeiro: Abergó, 2023, p. 270-272.

⁸⁷ NORMAS Regulamentadoras - NR. **Ministério do Trabalho e Emprego**, Brasília, 14 fev. 2023.

⁸⁸ BRASIL. **NR 01** - Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, [1978].

⁸⁹ INCLUSÃO de fatores de risco psicossociais no GRO começa em caráter educativo a partir de maio. **Ministério do Trabalho e do Emprego**, Brasília, 24 abr. 2025.

⁹⁰ NICOLI, Pedro Augusto Gravatá. **O sujeito trabalhador e o Direito Internacional Social: a aplicação ampliada das normas da Organização Internacional do Trabalho**. 2015. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito e Ciências do Estado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

Tal concepção é fundamentada na nova agenda do trabalho decente e, também, na Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e seu seguimento de 1998, que prevê que “(...) todos os Membros, ainda que não tenham ratificado as Convenções (...) têm um compromisso derivado do fato de pertencer à Organização de respeitar, promover e tornar realidade (...) os princípios relativos aos direitos fundamentais”. Sendo entendidas as convenções fundamentais da OIT⁹¹, a Convenção sobre a Liberdade Sindical e a Proteção do Direito Sindical, de 1948 (Convenção da OIT n.º 87); Convenção sobre o Direito de Organização e Negociação Coletiva, de 1949 (Convenção n.º 98); Convenção sobre o Trabalho Forçado, de 1930 (Convenção n.º 29), e seu Protocolo de 2014; Convenção sobre a Abolição do Trabalho Forçado, de 1957 (Convenção n.º 105); Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973 (Convenção n.º 138); Convenção sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil, de 1999 (Convenção n.º 182); Convenção sobre Igualdade de Remuneração, de 1951 (Convenção n.º 100); Convenção sobre Discriminação (Emprego e Ocupação), de 1958 (Convenção n.º 111); Convenção sobre Segurança e Saúde Ocupacional, de 1981 (Convenção n.º 155); Convenção sobre o Quadro Promocional para a Segurança e Saúde no Trabalho, de 2006 (Convenção n.º 187)⁹².

Assim, verifica-se que as normas regulamentadoras que buscam proteger a saúde da pessoa trabalhadora, com atenção inclusive à saúde mental, não estão em conformidade com o que vem sendo considerado o padrão mínimo de direitos humanos no cenário internacional.

Em suma, o panorama jurídico brasileiro, embora tenha evoluído com a universalização do SUS e a inclusão de riscos psicossociais nas NRs, ainda demonstra um descompasso entre o plano interno e o internacional. Enquanto as normas nacionais tendem a ser restritas aos(as) trabalhadores(as) com vínculo formal de emprego, a OIT já adota uma abordagem mais ampla e dinâmica, buscando amparar todas as formas de trabalho em sentido amplo.

Assim, a lacuna na proteção, aliada às transformações sociais e econômicas do país, intensifica as vulnerabilidades e, conseqüentemente, o sofrimento psíquico dos(as) trabalhadores(as). Nesse contexto, as práticas de gestão neoliberais e a cultura do medo ganham força, impactando diretamente a saúde mental da pessoa trabalhadora, análise que será aprofundada no tópico seguinte.

⁹¹ NICOLI, Pedro Augusto Gravatá. **O sujeito trabalhador e o Direito Internacional Social**: a aplicação ampliada das normas da Organização Internacional do Trabalho. 2015. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito e Ciências do Estado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

⁹² CONVENTIONS, protocols and recommendations. **International Labour Organization**, Geneva, [s.d.].

3.3 Neoliberalismo, medo e saúde mental

O neoliberalismo se apropria como ferramenta estratégica das emoções básicas vitais do ser humano, a saber alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa e nojo/repugnância⁹³.

A racionalidade neoliberal se apropria e mercantiliza a alegria, transformando a felicidade em um produto de consumo, bem como individualiza a tristeza, classificando o sofrimento como uma falha estritamente pessoal. Para desviar a atenção das desigualdades estruturais, o sistema neoliberal direciona a raiva e a repugnância a grupos minoritários ou imigrantes, elegendo o outro, o diferente como inimigo/concorrente⁹⁴. Além disso, o sistema se utiliza da surpresa, aplicando a “doutrina do choque”⁹⁵, de Naomi Klein, para implementar reformas radicais durante crises e desastres, sem resistência.

No tocante à emoção do medo, objeto da presente pesquisa, será analisado, de forma mais detida, como o neoliberalismo a utiliza como ferramenta para alcançar seus objetivos.

O neoliberalismo constrói uma cultura do medo⁹⁶ fundamental para a sua lógica⁹⁷. Ele não se baseia apenas no medo da criminalidade, mas principalmente no medo do fracasso e da precariedade social, sendo o medo pela integridade física e segurança econômica apenas a ponta do *iceberg*⁹⁸. Assim, todos têm medo. Nas palavras de Mia Couto, “(...) há muros que separam nações, há muros que dividem pobres e ricos, mas não há hoje, no mundo, um muro, que separe os que têm medo dos que não têm medo”⁹⁹. Vive-se uma pandemia do medo¹⁰⁰.

O neoliberalismo recorre à instrumentalização do medo como um de seus principais dispositivos para controlar e disciplinar a sociedade¹⁰¹; logo, a pessoa que trabalha. Ao promover uma economia baseada em mercados flexíveis, contratos temporários e na competição acirrada, ele enfraquece a segurança no emprego e a solidariedade entre os(as)

⁹³ DAMÁSIO, António. **O erro de Descartes**: emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

⁹⁴ HAN, Byung-Chul. **A expulsão do outro** – sociedade, percepção e comunicação hoje. Lisboa: Relógio D'Água, 2018.

⁹⁵ KLEIN, Naomi. **A doutrina do choque**: a ascensão do capitalismo de desastre. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.

⁹⁶ O'DONNELL, Guillermo. DEMOCRACIA EN LA ARGENTINA: micro y macro. Working Paper #2 December 1983.

⁹⁷ DUCLOS, Denis. As florescentes indústrias do medo permanente. **Le Monde Diplomatique**, [s. l.], 01 ago. 2005.

⁹⁸ LECHNER, Norbert. Hay gente que muere de miedo. In: LECHNER, Norbert. **Obras III**. Democracia y utopía: la tensión permanente. México: FCE, FLACSO, 2014.

⁹⁹ COUTO, Mia. Murar o medo. **Revista Brasileira de Psicanálise**, São Paulo, v. 47, n. 1, jan./mar. 2013, p. 31.

¹⁰⁰ HAN, Byung-Chul. **O espírito da esperança**: contra a sociedade do medo. Petrópolis: Vozes, 2024.

¹⁰¹ LECHNER, Norbert. Hay gente que muere de miedo. In: LECHNER, Norbert. **Obras III**. Democracia y utopía: la tensión permanente. México: FCE, FLACSO, 2014.

trabalhadores(as). Essa abordagem transforma o medo de perder o trabalho em um método de governança, o que desmobiliza a ação coletiva e a politização, garantindo que os indivíduos se submetam às exigências do sistema sem questionar.

Ao transformar o indivíduo em um empreendedor de si mesmo, inteiramente responsável por seu próprio sucesso ou fracasso, o sistema explora o medo do desemprego, da exclusão e da pobreza. Essa ansiedade constante e internalizada funciona como um mecanismo de controle, incentivando a competição desenfreada, a aceitação de condições de trabalho desfavoráveis e a busca incessante por produtividade. Em vez de questionar as estruturas sociais, o indivíduo se sente culpado por sua própria insegurança, mantendo o ciclo de trabalho e consumo em movimento.

Nesse sentido, pode-se compreender que o neoliberalismo, ao fomentar uma cultura de individualismo extremo, um “individualismo negativo”¹⁰², um monte de uns¹⁰³, cria, portanto, idiotas no sentido etimológico da palavra. A palavra idiota é derivada do grego idiotês (*ιδιώτης*), o termo originalmente se referia à pessoa que se preocupava apenas com seus assuntos privados e se mantinha alheia à vida pública, à política e ao bem-comum da cidade-estado (*polis*)¹⁰⁴.

Nesse sentido, considerando que a pessoa humana é um ser relacional e não é possível compreendê-la sem essa característica fundamental¹⁰⁵ e que o neoliberalismo promove o individualismo¹⁰⁶. Logo, o sistema neoliberal tende a desumanizar o ser humano.

Importante apontar ainda que o medo é incompatível com a democracia¹⁰⁷¹⁰⁸. Nas palavras de Barack Obama, “[a] democracia pode ruir quando cedemos ao medo”¹⁰⁹. Portanto, ao promover o medo, o sistema neoliberal também promove a ruptura com a democracia.

A sobreposição do neoliberalismo e do medo tem implicações traumáticas para a saúde mental da pessoa que trabalha, o que merece particular atenção, considerando que o século XXI é o período de doenças neuronais, determinadas por depressões, transtornos de ansiedades e

¹⁰² LECHNER, Robert. Estado y sociedade en una perspectiva democrática. **Polis Revista Latamericana**, [s.l.], [s.v.], n. 6, 2023, p. 2.

¹⁰³ MERLIN, Nora. **Colonización de la subjetividad**: los medios masivos en la época del biomercado. Buenos Aires: Letra Viva, 2017.

¹⁰⁴ CHAVES, Hamilton Viana; MAIA FILHO, Osterne Nonato; JIMENEZ, Maria Susana Vasconcelos; MORAES, Betânea Moreira de. Quem são os idiotas, afinal? **Pro-posições**, Campinas, v. 29, n. 1, p. 153-171, jan./abr. 2018. DOI: 10.1590/1980-6248-2016-0167.

¹⁰⁵ LOMBO, José Angel; RUSSO, Francesco. **Antropologia filosófica**: uma introdução. São Paulo: Cultor de Livros, 2020.

¹⁰⁶ HAN, Byung-Chul. **Sociedade do cansaço**. Petrópolis: Vozes, 2015.

¹⁰⁷ HAN, Byung-Chul. **O espírito da esperança**: contra a sociedade do medo. Petrópolis: Vozes, 2024.

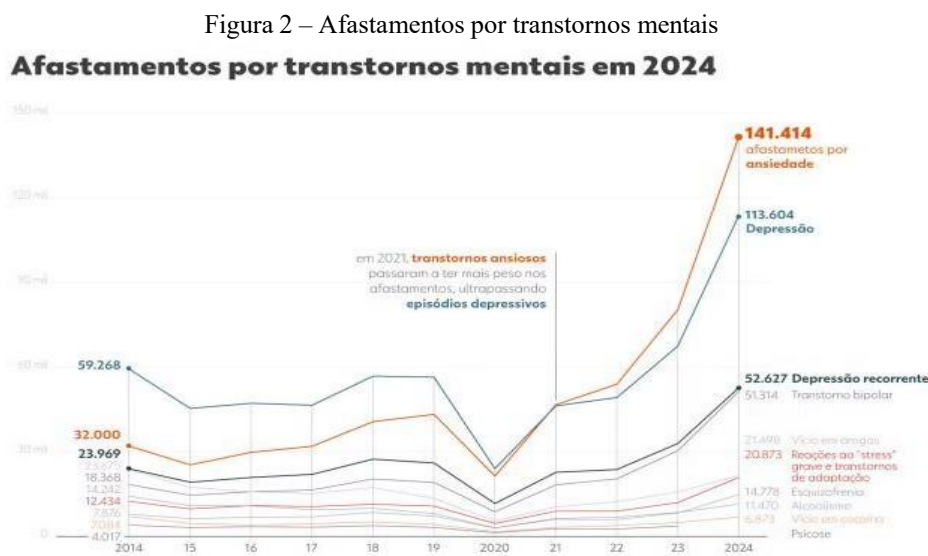
¹⁰⁸ LECHNER, Robert. Estado y sociedade en una perspectiva democrática. **Polis Revista Latamericana**, [s.l.], [s.v.], n. 6, p. 1-11, 2023.

¹⁰⁹ REMARKS by the president in farewell address. **The White House**, Washington D.C., 10 jan. 2017.

síndrome de Burnout, por exemplo¹¹⁰.

Inicialmente, sendo o medo a lógica existente em toda sociedade contemporânea, tem-se que ele constitui fator desencadeador para manifestações de transtornos mentais ou psicossomáticos¹¹¹.

A dimensão estatística desse fenômeno é alarmante e serve como fundamentação empírica da tese, conforme atestam os dados sobre afastamentos do trabalho no Brasil por transtornos mentais e comportamentais. O expressivo aumento de 22% nas licenças, passando de 213,8 mil em 2012 para 331,6 mil em 2022, evidencia o agravamento do problema e ainda considerando o contínuo aumento dos casos desde 2020, como pode ser visto a seguir:



Fonte: Ministério da Previdência Social

As duas primeiras causas de afastamentos por transtornos mentais relacionados ao trabalho, a título de exemplo, apresentadas na figura acima (ansiedade e depressão), relacionam-se diretamente com o medo, que funciona como um catalisador e componente central dessas patologias no contexto neoliberal.

Os transtornos de ansiedade, predominantemente voltados para o futuro¹¹², emergem como uma manifestação direta do medo difuso gerado pela incerteza social e econômica. Os ataques de pânico se destacam dentro dos transtornos de ansiedade como um tipo particular de

¹¹⁰ HAN, Byung-Chul. **Sociedade do cansaço**. Petrópolis: Vozes, 2015.

¹¹¹ VASCONCELOS, Amanda de; FARIA, José Henrique de. Saúde mental no trabalho: contradições e limites. **Psicologia & Sociedade**, Curitiba, v. 20, n. 3, p. 453-464, 2008, p. 462.

¹¹² FALCONE, Eliane Mary de Oliveira; BAPTISTA, Makilim Nunes; PLACIDO, Monique Gomes; KRIEGER, Stéphanie; OLIVEIRA, Evelyn Rodrigues; FALCONE, Juliana Franco; VIEIRA, Beatriz Ferreira Lopes. Construção e validade de conteúdo da Escala Cognitiva de Ansiedade em adultos. **Psicologia em Pesquisa**, Juiz de Fora, v. 10, n. 1, p. 85-93, jan./jun. 2016.

resposta ao medo¹¹³.

Essa relação é aprofundada pela precariedade existencial, a dimensão existencial da precarização do trabalho, que atua como um catalisador desse medo¹¹⁴. A insegurança no mercado de trabalho, a falta de estabilidade no emprego, a imprevisibilidade dos ganhos e a ausência de controle sobre os tempos de trabalho criam um estado de alerta constante e de incerteza¹¹⁵, no qual o medo se torna a base para o desenvolvimento de quadros ansiosos.

A depressão, sintoma do mal-estar neste começo de milênio, é, ao mesmo tempo, condição e consequência do medo¹¹⁶. De um lado, atua como um mecanismo de defesa que evita o confronto com o conflito da vida. De outro, é o preço pago por aqueles que, orientados pelo medo de sofrer sob o neoliberalismo, empobrecem sua vida subjetiva¹¹⁷.

Nesse cenário, a depressão, enquanto patologia social¹¹⁸, é impulsionada pelo medo do fracasso e da precariedade, gerando desesperança e paralisia. A pessoa que trabalha, ao se sentir incapaz de atender as exigências do mercado, mergulha em um estado de desânimo que o leva à inatividade e ao isolamento. O medo se torna a força motriz de um quadro depressivo, onde a própria experiência de insegurança alimenta o ciclo de apreensão e sofrimento.

Ainda que o *burnout* não esteja na lista dos afastamentos por transtornos mentais de 2024, merece toda atenção por ter relacionamento direto e estreito com o neoliberalismo.

A síndrome de *burnout*, que a OMS listou na Classificação Internacional de Doenças (CID) como um fenômeno ocupacional¹¹⁹, é uma patologia emblemática do neoliberalismo¹²⁰. Sob a lógica da produtividade e da competição, o sistema incita o trabalhador a um ciclo de estresse crônico. O medo de não atender às expectativas e de ser substituído a qualquer momento impulsiona o indivíduo a ultrapassar seus limites, resultando em um esgotamento total.

Por fim, o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) se refere a uma situação em

¹¹³ AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (Estados Unidos da América). **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

¹¹⁴ ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. **Diálogos em Sociologia do Trabalho: a precariedade laboral no Brasil**. Belo Horizonte: Conhecimento, 2021.

¹¹⁵ FALCONE, Eliane Mary de Oliveira; BAPTISTA, Makilim Nunes; PLACIDO, Monique Gomes; KRIEGER, Stéphanie; OLIVEIRA, Evlyn Rodrigues; FALCONE, Juliana Franco; VIEIRA, Beatriz Ferreira Lopes. Construção e validade de conteúdo da Escala Cognitiva de Ansiedade em adultos. **Psicologia em Pesquisa**, Juiz de Fora, v. 10, n. 1, p. 85-93, jan./jun. 2016.

¹¹⁶ KEHL, Maria Rita. **Sobre ética e psicanálise**. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 80.

¹¹⁷ CAMBAÚVA, Lenita Gama; SILVA JUNIOR, Mauricio Cardoso da. Depressão e neoliberalismo: constituição da saúde mental na atualidade. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, v. 25, n. 4, p. 525-535, 2005. DOI: 10.1590/S1414-98932005000400003.

¹¹⁸ SAFATLE, Vladimir; SILVA JÚNIOR, Nelson da; DUNKER, Christian (org.). **Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico**. São Paulo: Autêntica, 2021.

¹¹⁹ CID: burnout é um fenômeno ocupacional. **OPAS**, Brasília, 28 maio 2019, s.p.

¹²⁰ HAN, Byung-Chul. **Sociedade do cansaço**. Petrópolis: Vozes, 2015.

que o indivíduo é exposto a uma ameaça real de morte ou de ferimentos graves, desencadeando medo intenso, desamparo ou horror¹²¹¹²². Nesse sentido, ele adquire uma nova dimensão sob o neoliberalismo, que, por meio da precarização laboral e de suas inseguranças, ele cria um terreno fértil para experiências traumáticas no ambiente de trabalho. Assim, o TEPT, que não é gerado pelo medo, mas, sim, gera o medo, produz medo constante no(a) trabalhador(a) que passa a ter o receio de reviver o evento, um medo do medo.

Em última análise, os números de afastamentos revelam o custo humano de um modelo que instrumentaliza a pessoa que trabalha e desconsidera seu bem-estar. A estatística deixa de ser apenas um dado e se torna um testemunho do esgotamento e do sofrimento dos indivíduos, comprovando que o século das doenças neuronais ¹²³ é, em grande parte, um produto da sobreposição entre o neoliberalismo e o medo. Trata-se, assim, de crise do trabalho e não apenas de crise da saúde mental¹²⁴.

Assim, após as análises realizadas, é possível concluir que o neoliberalismo, ao fomentar uma cultura do medo e estabelecer um cenário de precarização laboral, exerce um impacto direto e devastador sobre a saúde mental da pessoa trabalhadora. Essa realidade é traduzida em uma grave violação da dignidade humana e do direito fundamental à saúde, tornando o sofrimento psíquico um sintoma sistêmico e não apenas uma questão individual.

Como discutido, o medo atua como um catalisador que transforma a incerteza socioeconômica em patologias, como a ansiedade, a depressão e a síndrome de *burnout*. Os dados de afastamento do trabalho comprovam a dimensão do problema, atestando que esses transtornos são a manifestação de um sistema que impede a satisfação de necessidades básicas, como segurança e estabilidade.

A dimensão do problema se torna ainda mais evidente ao considerarmos as necessidades básicas segundo a teoria de Maslow. A lógica neoliberal, ao intensificar a insegurança laboral, impede o indivíduo de avançar na busca pela autorrealização, pois o mantém preso em um ciclo de luta pela sobrevivência¹²⁵, no qual o potencial humano é mitigado pela ansiedade e pela incerteza.

¹²¹ SOARES, Elaine Fernandes. **Ansiedade e depressão: como melhorar a assistência na atenção básica**. 2022. Monografia (Especialização em Atenção Primária em Saúde) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2022.

¹²² VIEIRA, Carlos Eduardo Carrusca. **Transtorno de Estresse Pós-Traumático nos contextos de trabalho: das experiências traumáticas ao desenvolvimento do transtorno mental**. 2014. Tese (Doutorado em Psicologia Social) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014.

¹²³ HAN, Byung-Chul. **Sociedade do cansaço**. Petrópolis: Vozes, 2015.

¹²⁴ ‘NÚMEROS ainda estão aquém da realidade’, diz professor sobre afastamentos por saúde mental no país. Vídeo postado por Carlos Eduardo Carrusca Vieira. [S.l.: s.n.], 11 mar. 2025. 1 vídeo (28min 38s).

¹²⁵ OLIVEIRA, Cleyton da Silva. Neoliberalismo, sofrimento e indiferença. **Revista Katálysis**, Florianópolis, v. 25, n. 2, p. 365-373, maio/ago. 2022. DOI: 10.1590/1982-0259.2022.e82611.

Diante disso, é fundamental repensar como o trabalho é desempenhado. Embora seja uma atividade essencial e capaz de gerar realização e prazer, ele tem se tornado, em muitos casos, uma fonte de profundo sofrimento humano, de modo específico no caso de sofrimento mental¹²⁶.

Assim, ao considerar o papel do neoliberalismo na produção da subjetividade, observa-se que o medo está consolidado como estratégia de controle e de naturalização das desigualdades, repercutindo diretamente na saúde mental dos indivíduos e das coletividades. Esse fenômeno evidencia que os desafios atuais não podem ser compreendidos sem referência ao processo histórico em que a saúde mental foi negada, posteriormente autorizada e, mais recentemente, promovida como dimensão da dignidade humana. Portanto, resgatar essa trajetória é essencial para compreender como tais concepções se consolidaram e ainda influenciam a sociedade contemporânea.

3.4 Saúde mental: entre negação e promoção

A saúde mental, embora seja um tema central no debate contemporâneo, já foi, ao longo da história da humanidade, objeto de diferentes interpretações e práticas sociais. Essa percepção foi desde a completa negação da sua existência, passou por sua autorização, ou seja, seu reconhecimento fundamentado por saberes técnicos, e chegou até a promoção enquanto dimensão essencial da vida humana. A compreensão desses movimentos históricos permite analisar, de forma mais aprofundada, o fenômeno da saúde mental e seus reflexos na sociedade contemporânea.

Para sistematizar essa trajetória, pode ser compreendido em três movimentos simbólicos, que caracterizam o lugar ocupado pela saúde mental em uma perspectiva histórica, a saber, a negação, a autorização e a promoção¹²⁷. Cada um desses movimentos expressa não apenas um marco histórico, mas também como as sociedades construíram sentidos e práticas em torno da saúde mental ao longo do tempo.

O primeiro movimento histórico em relação à saúde mental é o da negação. Durante séculos, não havia reconhecimento do sofrimento psíquico como objeto próprio de cuidado. Na

¹²⁶ LACERDA, Gustavo Marcel Filgueiras. **O Direito do Trabalho e a proteção à saúde mental da pessoa trabalhadora**. 2020. Dissertação (Mestrado em Direito Privado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020.

¹²⁷ Os referidos momentos históricos foram identificados por analogia à exposição do professor Sandro Lunard sobre a história dos sindicatos (SINDICATOS de trabalhadores e democracia em tempos neoliberais. Vídeo postado por Instituto Edésio Passos. [S.l.: s.n.], set. 2025. 1 vídeo (42min 53s)).

Antiguidade, crises e comportamentos considerados desviantes eram frequentemente interpretados como manifestações divinas ou demoníacas¹²⁸. Na Idade Média, tal compreensão foi aprofundada, associando distúrbios mentais a pecados, bruxaria ou possessão. Essa visão resultava, muitas vezes, em práticas de exclusão, de perseguição e de punição. O sujeito em sofrimento era desumanizado, não sendo visto como alguém que necessitava de cuidado, mas como uma ameaça à ordem social ou espiritual¹²⁹. Nesse sentido, a loucura não era incluída nos catálogos de doenças, permanecendo à margem do escopo de atuação das instituições médicas e hospitalares¹³⁰. Tal compreensão em torno da saúde mental contribuiu para marginalizar aqueles que padeciam de sofrimentos mentais, com reflexos ainda nos dias atuais.

Foi somente no século XIX, no entanto, que essa marginalização começou a ser revista. Com o desenvolvimento da psiquiatria e da psicologia, o fenômeno passou a ser compreendido sob uma nova perspectiva científica, embora ainda permeada por práticas de segregação. No século XX, movimentos de reforma psiquiátrica e os direitos humanos promoveram a desinstitucionalização e a reintegração social¹³¹¹³², processo que substituiu o modelo de cuidado em saúde mental focado em hospitais psiquiátricos e de violência asilar por uma abordagem mais humanizada e comunitária, que valoriza a reintegração social e a autonomia do indivíduo¹³³¹³⁴.

Importante destacar ainda que um marco simbólico importante desse processo foi a ação de Philippe Pinel, em Paris, ao retirar as correntes de pessoas internadas em hospitais gerais¹³⁵. Esse gesto representou a transição entre a visão moral-religiosa e a medicalização do sofrimento psíquico. A loucura passou a ser objeto de estudo da ciência, o que possibilitou a construção de

¹²⁸ BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Assuntos Administrativos. **Memória da loucura**: apostila de monitoria. Brasília: Ministério da Saúde, 2008, p. 88.

¹²⁹ BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Assuntos Administrativos. **Memória da loucura**: apostila de monitoria. Brasília: Ministério da Saúde, 2008, p. 88.

¹³⁰ MEDEIROS, T. Uma história da psiquiatria no Brasil. In: SILVA FILHO, João Ferreira; RUSSO, Jane (org.). **Duzentos anos de psiquiatria**. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993.

¹³¹ BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Assuntos Administrativos. **Memória da loucura**: apostila de monitoria. Brasília: Ministério da Saúde, 2008, p. 88.

¹³² BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. DAPE. Coordenação Geral de Saúde Mental. **Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil**. Documento apresentado à Conferência Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. Brasília: OPAS, 2005.

¹³³ A TRANSIÇÃO do estigma: evolução no tratamento de transtornos mentais. **PUCRS Online**, Porto Alegre, 20 ago. 2025.

¹³⁴ BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. DAPE. Coordenação Geral de Saúde Mental. **Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil**. Documento apresentado à Conferência Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. Brasília: OPAS, 2005.

¹³⁵ TEIXEIRA, Manoel Olavo Loureiro. Pinel e o nascimento do alienismo. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 2, p. 540-560, 2019. DOI: 10.12957/epp.2019.44288.

instituições destinadas a esse cuidado¹³⁶.

Contudo, o ato de autorização não significou emancipação. Os hospitais psiquiátricos se tornaram espaços de isolamento, nos quais o controle social e a disciplina eram práticas dominantes. Assim, embora o sofrimento mental tenha sido legitimado como doença, o tratamento ainda se deu sob lógicas de exclusão e de vigilância¹³⁷.

A saúde mental deixou de ser compreendida exclusivamente como ausência de doença e passou a integrar o conceito complexo e ampliado de saúde. A OMS, assim, consolidou esse entendimento ao defini-la como elemento indispensável ao bem-estar geral do ser humano¹³⁸, marco importante que pode ser reconhecido como movimento de promoção da saúde mental.

Nesse sentido, o movimento da Reforma Psiquiátrica, iniciado na Itália com Franco Basaglia e expandido para diversos países, incluindo o Brasil, consolidou essa nova perspectiva. As críticas ao modelo manicomial resultaram em políticas públicas voltadas à inclusão comunitária, à cidadania e à promoção de direitos. Nesse contexto, a saúde mental passou a ser reconhecida como direito humano fundamental e, por assim ser, como condição para a dignidade humana da pessoa¹³⁹.

Além disso, como visto no tópico anterior, a declaração constitucional do direito à saúde, em 1988, e a criação do SUS, em 1990, são exemplos importantes do marco na promoção da saúde mental.

A trajetória histórica da saúde mental pode ser compreendida a partir desses três movimentos (negação, autorização e promoção). Se, no primeiro, houve invisibilidade e estigma, no segundo, prevaleceu o reconhecimento científico, ainda que com práticas de exclusão. No terceiro ato, mais recente, buscou-se afirmar a saúde mental como dimensão constitutiva da dignidade humana e da vida em sociedade.

É importante destacar que esses movimentos históricos em relação à saúde mental não são estanques, mas representam um processo contínuo de construção e afirmação de direitos. Elementos da negação e da autorização ainda coexistem com iniciativas de promoção, fato que pode ser relacionado à discussão das dimensões/gerações dos direitos humanos. Tal sobreposição ajuda a compreender os desafios atuais, nos quais ainda se disputa a construção

¹³⁶ BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Assuntos Administrativos. **Memória da loucura**: apostila de monitoria. Brasília: Ministério da Saúde, 2008, p. 88.

¹³⁷ TEIXEIRA, Manoel Olavo Loureiro. Pinel e o nascimento do alienismo. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 2, p. 540-560, 2019. DOI: 10.12957/epp.2019.44288.

¹³⁸ SAÚDE mental depende de bem-estar físico e social, diz OMS em dia mundial. **Organização das Nações Unidas**, Brasília, 10 out. 2016.

¹³⁹ DELGADO, Pedro Gabriel Godinho. Saúde mental e Direitos Humanos: 10 anos da Lei 10.216/20011. **Arquivos Brasileiros de Psicologia**, Rio de Janeiro, v. 63, n. 2, p. 1-12, 2011.

de políticas públicas e práticas que, de fato, promovam a saúde mental em todas as suas dimensões.

Após buscar demonstrar, em nível macro, os movimentos de negação, autorização e promoção da saúde mental, percebe-se que essa mesma abordagem pode ser construída em uma perspectiva micro. Assim, observando a realidade de cada indivíduo ou grupo, como a dos motoristas de empresas como a Uber, pode-se revelar como os atos de negação, de autorização e de promoção da saúde mental se manifestam em suas atividades laborais diárias.

Dessa forma, as reflexões até aqui apresentadas acerca da saúde mental, em diferentes perspectivas, servem como ponto de partida para a discussão das novas configurações do trabalho, tema que será abordado no próximo capítulo, o qual buscará discutir a plataformização digital e a uberização no capitalismo contemporâneo, contextualizando e considerando o perfil da pessoa que trabalha, enquanto motorista subordinado por meio de plataformas digitais, a partir de recorte de gênero, raça e classe.

4 PLATAFORMIZAÇÃO DIGITAL, UBERIZAÇÃO DO TRABALHO NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO

No capítulo anterior, tratou-se dos aspectos importantes que conectam a saúde mental e o trabalho, que se estabelece como um direito humano fundamental diretamente afetado pela cultura do medo e pela precarização existencial inerentes ao neoliberalismo. Após a discussão, o presente capítulo se destinará para aprofundar a discussão acerca dos fenômenos da plataforma digital e a uberização do trabalho como manifestações do capitalismo contemporâneo neoliberal, sem a pretensão de esgotar a temática, ideia, inclusive, incompatível com o Direito¹⁴⁰.

Para isso, buscar-se-á apresentar os conceitos-chave, estabelecendo o contexto atual em que essas novas morfologias do trabalho se consolidaram. Em seguida, a análise focará no perfil dos motoristas de aplicativos, mais especificamente de prestadores de serviço para a empresa Uber, com um recorte de gênero e de raça. Além disso, é fundamental destacar a interseccionalidade, com atenção à discriminação interseccional, que, por sua vez, ocorre quando duas ou mais formas de discriminação se sobrepõem, gerando desvantagens singulares¹⁴¹..

Com o avanço tecnológico, alcança-se a denominada Quarta Revolução Industrial (Indústria 4.0), fenômeno que transforma e cria novos tipos de trabalho. O modo como eles são executados e as próprias relações trabalhistas, provocam uma profunda transformação no trabalho, no mercado de trabalho e, conseqüentemente, no próprio Direito do Trabalho.

A plataforma digital, fruto da revolução do capitalismo neoliberal, é um exemplo de nova morfologia do trabalho que impulsiona uma onda de novos produtos e serviços e, conseqüentemente, de novos trabalhadores e consumidores, os quais, por sua vez, estão vinculados à economia de compartilhamento (*sharing economy*) e à ideia do empreendedorismo. Para Rodrigo Carelli, esta é uma ideia retórica, uma vez que, de acordo com ele, a Uber é uma empresa da pós-verdade¹⁴².

Nesse sentido, segundo Vitor Filgueiras e Ricardo Antunes, os termos associados ao uso

¹⁴⁰ SILVA JÚNIOR, Hédio. **Protocolo para julgamento com perspectiva racial**: fundamentos e aplicação prática. Brasília: ESA Nacional, 2025.

¹⁴¹ CRENSHAW, Kimberlé. Demarginalizing the intersection of race and sex: a black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. **University of Chicago Legal Forum**, Chicago, v. 1989, n. 1, p. 139-167, 1989.

¹⁴² CARELLI, Rodrigo de Lacerda. O caso Uber e o controle por programação: de carona para o Século XIX. In: LEME, Ana Carolina Reis Paes; RODRIGUES, Bruno Alves; CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Resende (org.). **Tecnologias disruptivas e a exploração do trabalho humano**. São Paulo: Ltr, 2017, p. 130-146.

das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), por exemplo, *gig economy* (economia dos bicos), *platform economy*, *sharing economy*, uberização, entre outros, há mais dissenso do que consenso¹⁴³. Cumpre, assim, esboçar as definições dos conceitos empregados ao longo da pesquisa, sem, no entanto, deixar de compreender a complexidade do fenômeno.

No tocante à delimitação do termo *platform labor*, a imprecisão das traduções pode levar à incompreensão conceitual na abordagem da temática, conforme advertem Ludmila Abílio, Henrique Amorim e Rafael Grohmann¹⁴⁴. Traduções literais, como trabalho de plataforma, são linguisticamente inadequadas e imprecisas, enquanto o uso da expressão trabalho em plataformas pode obscurecer a materialidade e as determinações socioespaciais do trabalho. A opção pelo termo trabalho mediado por plataformas também é criticada por minimizar as relações de dominação e exploração inerentes ao modelo. Dessa forma, a pesquisa adota a definição de trabalho subordinado por meio de plataformas digitais, em consonância com a opção dos referidos autores, que demarca, por sua vez, a natureza não mediada, mas, sim, controlada da relação e o papel das empresas na exploração do trabalho¹⁴⁵.

Quanto ao conceito, as plataformas digitais de trabalho constituem modelos de negócio que, alicerçando-se em infraestruturas tecnológicas, viabilizam a interação de dois ou mais grupos, tendo, como principal objetivo, o trabalho intensivo, sendo sua essência determinada não pela natureza do serviço, mas, sim, pelo método exclusivo ou conjugado empregado na execução do negócio empresarial¹⁴⁶.

Importante destacar ainda que, segundo Rafael Grohmann, as plataformas digitais não operam de forma autônoma, mas, sim, em uma imbricação intrínseca de algoritmos e de dados, cuja funcionalidade está diretamente articulada aos processos de financeirização e à racionalidade neoliberal¹⁴⁷.

De acordo com Rodrigo Carelli, as plataformas digitais de trabalho, em sua essência, configuram-se como modelos de organização empresarial e não como um setor econômico

¹⁴³ FILGUEIRAS, Vitor; ANTUNES, Ricardo. Plataformas digitais, uberização do trabalho regulação no capitalismo contemporâneo. In: ANTUNES, Ricardo (org.). **Uberização, trabalho digital e Indústria 4.0**. São Paulo: Boitempo, 2020, p. 59-78.

¹⁴⁴ ABÍLIO, Ludmila Costhek; AMORIM, Henrique; GROHMANN, Rafael. Uberização e platformização do trabalho no Brasil: conceitos, processos e formas. **Sociologias**, Porto Alegre, v. 23, n. 57, p. 26-56, maio/ago. 2021.

¹⁴⁵ ABÍLIO, Ludmila Costhek; AMORIM, Henrique; GROHMANN, Rafael. Uberização e platformização do trabalho no Brasil: conceitos, processos e formas. **Sociologias**, Porto Alegre, v. 23, n. 57, p. 26-56, maio/ago. 2021.

¹⁴⁶ OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio; CARELLI, Rodrigo de Lacerda; GRILLO, Sayonara. Conceito e crítica das plataformas digitais de trabalho. **Revista Direito e Práxis**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, p. 2609-2634, 2020.

¹⁴⁷ GROHMANN, Rafael. Platformização do trabalho: características e alternativas. In: ANTUNES, Ricardo (org.). **Uberização, trabalho digital e Indústria 4.0**. São Paulo: Boitempo, 2020.

autônomo¹⁴⁸.

Por outro lado, a respeito do trabalho uberizado, segundo Ricardo Antunes, cria-se novo proletariado de serviços que experimenta e vive na escravidão digital¹⁴⁹, fenômeno que não se inicia com a Uber e nem se restringe a ela¹⁵⁰. Em que pese ter a referida compreensão, por vezes, no presente trabalho, será utilizado o conceito de trabalho uberizado para se referir ao trabalho realizado pelos motoristas subordinados por meio de plataformas digitais (Uber).

No tocante à uberização, a empresa de transportes Uber, que utiliza o referido modelo de negócio, entende ser intermediadora entre oferta (motorista) e demanda (cliente) e se define como uma empresa de tecnologia que opera uma plataforma global de mobilidade, e não uma companhia de transporte, destacando que não emprega motoristas nem é proprietária de veículos. De acordo com a empresa, a plataforma tecnológica visa a criar oportunidades e a revolucionar o modo como as pessoas se movimentam, marcando presença em mais de 15 mil cidades e 70 países, com cerca de 8,8 milhões de motoristas e entregadores parceiros ativos globalmente. Em 2025, a empresa ultrapassou a marca de 64 bilhões de viagens realizadas em todo o mundo¹⁵¹.

Ainda segundo a empresa, o impacto da plataforma no Brasil é massivo, mais de 125 milhões de brasileiros já utilizaram o aplicativo, o que representa aproximadamente 80% da população adulta do país. Desde 2014, foram realizadas mais de 11 bilhões de viagens no Brasil. Cerca de 5 milhões de brasileiros já geraram renda com o aplicativo em algum momento e mais de R\$ 140 bilhões foram repassados pela plataforma aos motoristas e entregadores parceiros. Apenas em 2021, a Uber gerou R\$ 36 bilhões de valor para a economia brasileira¹⁵². Dessa forma, a empresa sustenta sua missão como:

Somos incansáveis na nossa missão de ajudar as pessoas a ir a qualquer lugar, conseguir o que quiserem e ganhar dinheiro do jeito delas. Mobilizamos o mundo. É nossa força vital. Corre por nossas veias. É o que nos tira da cama todas as manhãs. Isso nos leva a reimaginar constantemente como podemos nos mover melhor. Para você. Por todos os destinos que te esperam. Por tudo o que você quer alcançar. Para todas as suas formas de ganhar dinheiro. No mundo todo. Em tempo real. Na incrível velocidade do agora¹⁵³.

¹⁴⁸ OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio; CARELLI, Rodrigo de Lacerda ; GRILLO, Sayonara. Conceito e crítica das plataformas digitais de trabalho. **Revista Direito e Práxis**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, p. 2609-2634, 2020.

¹⁴⁹ ANTUNES, Ricardo. **O privilégio da servidão**: o novo proletariado de serviços digitais na era digital. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2020.

¹⁵⁰ ABILIO, Ludmila Costhek. Uberização: gerenciamento e controle do trabalhador just-in-time. In: ANTUNES, Ricardo (org.). **Uberização, trabalho digital e Indústria 4.0**. São Paulo: Boitempo, 2020, p. 102-124.

¹⁵¹ FATOS e dados sobre a Uber. **Uber Newsroom**, [s.l.], [s.d.].

¹⁵² FATOS e dados sobre a Uber. **Uber Newsroom**, [s.l.], [s.d.].

¹⁵³ QUEM SOMOS. **Uber**, [s.l.], [s.d.], s.p.

Por outro lado, segundo Ludmila Abilio, o fenômeno da uberização:

refere-se a um novo estágio da exploração do trabalho, que traz mudanças qualitativas ao estatuto do trabalhador, à configuração das empresas, assim como às formas de controle, gerenciamento e expropriação do trabalho. Trata-se de um novo passo nas terceirizações, que, entretanto, ao mesmo tempo que se complementa também pode concorrer com o modelo anterior das redes de subcontratações compostas pelos mais diversos tipos de empresas. A uberização consolida a passagem do estatuto do trabalhador para o de um nanoempresário-de-si permanentemente disponível ao trabalho; retira-lhe garantias mínimas ao mesmo tempo que mantém sua subordinação; ainda, se apropria, de modo administrado e produtivo, de uma perda de formas publicamente estabelecidas e reguladas do trabalho. Entretanto, essa apropriação e subordinação podem operar sob novas lógicas. Podemos entender a uberização como um futuro possível para empresas em geral, que se tornam responsáveis por prover a infraestrutura para que seus ‘parceiros’ executem seu trabalho; não é difícil imaginar que hospitais, universidades, empresas dos mais diversos ramos adotem esse modelo, utilizando-se do trabalho de seus ‘colaboradores just-in-time’ de acordo com sua necessidade. Este parece ser um futuro provável e generalizável para o mundo do trabalho. Mas, se olharmos para o presente da economia digital, com seus motoristas Uber, motofretistas Loggi, trabalhadores executores de tarefas da Amazon Mechanical Turk, já podemos ver o modelo funcionando em ato, assim como compreender que não se trata apenas de eliminação de vínculo empregatício: a empresa Uber deu visibilidade a um novo passo na subsunção real do trabalho, que atravessa o mercado de trabalho em uma dimensão global, envolvendo atualmente milhões de trabalhadores pelo mundo e que tem possibilidades de generalizar-se pelas relações de trabalho em diversos setores¹⁵⁴.

De acordo com a OIT, são inúmeros os tipos de plataformas digitais, sendo vários os serviços prestados. O trabalho da Uber é classificado como uma Plataforma Digital de Trabalho baseada na localização, que media o serviço de táxi (transporte de passageiros)¹⁵⁵. Nesse contexto, “(...) com a produção em massa e ampliação do controle e intensificação do trabalho, proporcionado pela expansão do taylorismo-fordismo, novas formas de acidentes e adoecimentos com o nexo laboral passaram a fazer parte do cotidiano do trabalho”¹⁵⁶.

Assim, reconhecendo a relevância e a tendência global da empresa Uber, inserida no fenômeno da Uberização, é importante notar que as transformações nas relações de trabalho podem ser compreendidas em três grandes ondas, cada qual simbolizada por uma grande empresa. A primeira onda é o fordismo, inspirada na Ford, caracterizada pela produção em massa e pelo emprego formal padronizado. A segunda é o toyotismo, associada à Toyota, que

¹⁵⁴ ABÍLIO LC. Uberização do trabalho: subsunção real da viração. **Passa Palavra** [Internet]; Ideias e Debates. Disponível em: <http://passapalavra.info/2017/02/110685>. Acesso em 19 nov. 2025.

¹⁵⁵ ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Perspectiva sociais e de emprego no mundo: o papel das plataformas na transformação do mundo do trabalho**. Genebra: OIT, 2021.

¹⁵⁶ ANTUNES, Ricardo; PRAUN, Luci. A sociedade dos adoecimentos no trabalho. **Serviço Social & Sociedade**, São Paulo, [s.v.], n. 123, p. 407-427, jul./set. 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0101-6628.030.p.410>. Acesso em 19 nov. 2025.

introduziu a flexibilização produtiva, as terceirizações e o sistema *just-in-time*. A terceira e atual onda, ainda em consolidação, é a uberização, marcada pela subordinação por meio da tecnologia, pela aparente autonomia da pessoa trabalhadora e pelo intenso controle algorítmico, resultando em precarização e em ausência de garantias sociais. Assim, a fase atual pode ser conceitualizada como uberismo, estabelecendo uma continuidade histórica e evolutiva ao fordismo e ao toyotismo¹⁵⁷.

Além disso, a lógica da mercantilização, criticada por Davi Kopenawa como o povo da mercadoria¹⁵⁸, materializa-se de forma acentuada nessa nova morfologia do trabalho impulsionada pelo neoliberalismo¹⁵⁹. O tempo e a própria vida da pessoa trabalhadora são convertidos em recursos a serem otimizados para o lucro, processo viabilizado pela eliminação de direitos e pela transferência integral dos riscos para o indivíduo¹⁶⁰. Essa concepção não se harmoniza com o pressuposto central da Declaração da Filadélfia, que, ao ratificar os objetivos da OIT, consagra que o trabalho não é mercadoria e não pode ser tratado como tal¹⁶¹.

O cenário de plataformas digitais e trabalho uberizado, ao mesmo tempo que promete autonomia e flexibilidade¹⁶², molda a própria subjetividade do(a) trabalhador(a), figurando a imagem do empresário de si¹⁶³. Assim, a vida é reduzida a um empreendimento e o ser humano se torna um produto a serviço de um sistema implacável de exploração. Trabalhadores e trabalhadoras que estão disponíveis para serem imediatamente utilizados, mas são remunerados unicamente pelo que produzem¹⁶⁴.

Não obstante os benefícios gerados pelo aperfeiçoamento e pelo progresso tecnológico e a contribuição com outros modais de transporte na cidade, notam-se mudanças profundas na organização do trabalho e no declínio da proteção social à pessoa trabalhadora, o que desencadeia uma realidade de precariedade laboral, seja na perspectiva econômica, política,

¹⁵⁷ CAST jurídico #90: UBER e relação de emprego: a prática do Dr Ilan Sousa, Procurador do Trabalho. Vídeo postado por Estratégia Carreira Jurídica. [S.l.: s.n.], 2024. 1 vídeo (1h 35min 57s).

¹⁵⁸ KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. **A queda do céu: palavras de um xamã yanomami**. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

¹⁵⁹ TEODORO, Maria Cecília Máximo. O trabalhador-consumidor no panóptico pós-moderno. **Revista da Faculdade Mineira de Direito**, Belo Horizonte, v. 24, n. 47, p. 327-341, jul. 2021.

¹⁶⁰ ABÍLIO, Ludmila Costhek; AMORIM, Henrique; GROHMANN, Rafael. Uberização e plataformação do trabalho no Brasil: conceitos, processos e formas. **Sociologias**, Porto Alegre, v. 23, n. 57, p. 26-56, maio/ago. 2021.

¹⁶¹ ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Declaração relativa aos fins e objetivos da Organização Internacional do Trabalho**. Genebra, 1944.

¹⁶² DIRIJA quando quiser e ganhe de acordo com suas necessidades. **Uber**, [s.l.], [s.d.].

¹⁶³ DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal**. São Paulo: Boitempo, 2016.

¹⁶⁴ ABÍLIO, Ludmila Costhek. Uberização: a era do trabalhador just-in-time? **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 34, n. 97, p. 111-126, 2020.

jurídica, cultural, ecológica ou subjetiva ¹⁶⁵ . Assim, as transformações nos modos da organização do trabalho atuam como um fator estruturante da saúde psicofísica, possuindo a capacidade de ser fonte de adoecimento e sofrimento ou de prazer¹⁶⁶.

Importante, portanto, aprofundar-se na perspectiva da temática, utilizando a contextualização da realidade brasileira, demarcando o perfil dos motoristas da Uber e utilizando demarcadores como gênero, raça e classe.

4.1 Trabalho uberizado (motoristas subordinados por meio das plataformas digitais - Uber) - gênero, raça e classe

Aprofundar o trabalho acerca da compreensão da articulação entre patriarcado, racismo e capitalismo é fundamental. Considerando que, com o advento do capitalismo, houve uma simbiose dos três sistemas de dominação-exploração patriarcado-racismo-capitalismo, ou seja, são inseparáveis, sendo transformados em apenas um sistema de dominação-exploração¹⁶⁷. Esse cenário de dominação-exploração é percebido também na realidade laboral dos(as) motoristas subordinados(as) por meio das plataformas digitais - Uber.

A relevância de aprofundar a análise do trabalho uberizado, especificamente dos(as) motoristas subordinados(as) por meio das plataformas digitais – Uber, sob a perspectiva de gênero, de raça e de classe é amplificada ao observar as metas da Agenda Global de Desenvolvimento. Tais recortes estão alinhados aos ODS estabelecidos pela ONU. Sendo abordados especificamente pelo ODS 5 (Igualdade de Gênero) e pelo ODS 10 (Redução das Desigualdades) ¹⁶⁸ . E, ainda, pelo ODS 18 (Igualdade Étnico-Racial), proposta brasileira, reconhecendo a relevância da temática racial no Brasil e no mundo¹⁶⁹.

O trabalho uberizado, especificamente dos motoristas subordinados por meio das plataformas digitais - Uber, embora ofereça uma porta de saída para o desemprego, é marcado pela precariedade, pela insegurança e pelo controle algorítmico, o qual mina a liberdade da pessoa que trabalhara nesse contexto. As vantagens da flexibilidade são rapidamente anuladas pela necessidade de jornadas exaustivas e pela falta de proteção social.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa

¹⁶⁵ ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. **Diálogos em Sociologia do Trabalho**: a precariedade laboral no Brasil. Belo Horizonte: Conhecimento, 2021.

¹⁶⁶ WLOSKO, Miriam; ROS, Cecília (coord.). **El trabajo entre el placer y el sufrimiento**. Remedios de Escalada: Universidad Nacional de Lanús, 2019.

¹⁶⁷ SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. **O poder do macho**. São Paulo: Moderna, 1987.

¹⁶⁸ OBJETIVOS de Desenvolvimento Sustentável. **Organização das Nações Unidas**, Brasília, [s.d.].

¹⁶⁹ ODS 18 - igualdade étnico-racial. **Ministério da Igualdade Social**, Brasília, [s.d.].

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua: Trabalho por Meio de Plataformas Digitais 2024, fruto de convênio com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Brasil registrou, em 2024, 1,7 milhão de pessoas trabalhando em plataformas digitais e em aplicativos, o que equivale a 1,9% da população ocupada no setor privado. Houve um crescimento de 25,4% nesse contingente entre 2022 e 2024. Desse total, a maioria (58,3%) exercia sua ocupação principal por meio de aplicativos de transporte¹⁷⁰.

Em relação especificamente à Uber, a empresa, em 2024, apresentou dados que demonstraram seu impacto expressivo na sociedade e na economia brasileira. Mais de 125 milhões de brasileiros já utilizaram o aplicativo da Uber pelo menos uma vez, o que representa aproximadamente 80% da população adulta do País. Desde 2014, já foram realizadas mais de 11 bilhões de viagens no Brasil. Esse alcance social e econômico é evidenciado pelo número de 5 milhões de brasileiros que geraram renda com a plataforma em algum momento, totalizando mais de R\$ 140 bilhões repassados aos motoristas e aos entregadores¹⁷¹.

A pesquisa do IBGE apontou que a força de trabalho plataformizada é majoritariamente masculina (83,9%), uma proporção bem superior à média do setor privado, devido ao perfil das ocupações (condução e entregas) e 64% se autodeclararam negros (pretos ou pardos)¹⁷². Quase metade (47,3%) desses trabalhadores pertence à faixa etária de 25 a 39 anos. Quanto à escolaridade, a maior concentração (59,3%) está no nível médio completo ou superior incompleto. Embora essa seja a faixa dominante no setor privado, a participação de pessoas com baixa instrução é menor entre os plataformizados (9,3%) do que entre os não plataformizados (21,7%)¹⁷³.

Na perspectiva de gênero, a partir de um estudo do trabalho por aplicativo de transporte na Argentina, destaca-se que a flexibilidade de horários é o principal fator que mais atrai as mulheres e os homens, sendo esse um fator mais relevante para elas do que para os homens, como se verá a seguir.

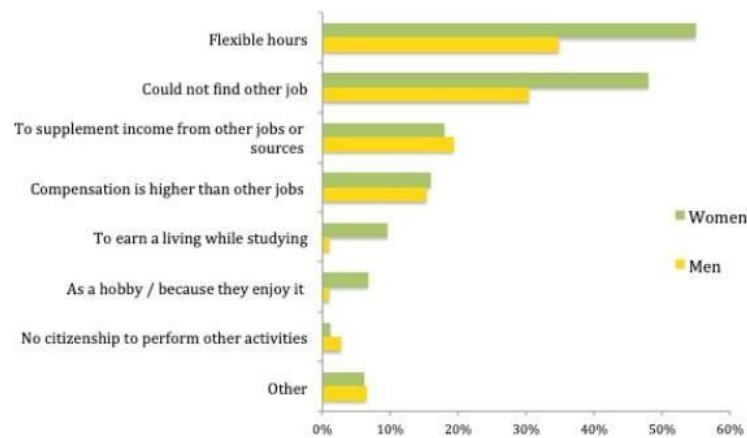
¹⁷⁰ GOMES, Irene; PETERS, Jana. Número de trabalhadores por aplicativos cresceu 25,4% entre 2022 e 2024. **Agência IBGE**, Brasília, 17 out. 2025.

¹⁷¹ MAIS de 120 milhões de usuários e 5 milhões de parceiros: Uber revela dados inéditos sobre seu impacto no País. **Uber Newsroom**, [s.l.], 23 maio 2024.

¹⁷² CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO (CEBRAP). **Mobilidade urbana e logística de entregas**: um panorama sobre o trabalho de motoristas e entregadores com aplicativos. 2. ed. São Paulo: CEBRAP, 2024.

¹⁷³ GOMES, Irene; PETERS, Jana. Número de trabalhadores por aplicativos cresceu 25,4% entre 2022 e 2024. **Agência IBGE**, Brasília, 17 out. 2025.

Figura 3 – Desigualdades de gênero na economia de plataforma.



Fonte: MICHA, Ariela; POGGI, Cecilia; PEREYRA, Francysca (coord.). **Gender inequalities in the platform economy: the cases of delivery and private passenger transport services in the Buenos Aires Metropolitan Area.** Paris: Éditions AFD, 2022.

Em pesquisa realizada pelo Datafolha e divulgada pela empresa Uber, aponta que as causas mais importantes são em razão do aumento do custo de vida, da flexibilidade, da autonomia e de outros fatores relacionados aos ganhos:

Figura 4 – Razões para dirigir por aplicativo



Fonte: FUTURO do trabalho: estudo realizado com motoristas de aplicativos de mobilidade. **Instituto de Pesquisa Datafolha, [s.l.], [s.a.].**

É possível perceber que, para as mulheres, essa mesma flexibilidade representa, sobretudo, uma ferramenta que facilita a articulação entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, ou seja, a possibilidade de conciliar o trabalho remunerado com as

responsabilidades de cuidado e o trabalho doméstico¹⁷⁴. Importante notar que o referido cenário se agrava ainda mais considerando que há cerca de 16 milhões de mulheres no mercado de trabalho informal¹⁷⁵ e que é uma realidade de muitas mães solo que ainda cuidam da casa e dos filhos¹⁷⁶. Ariela Micha, Cecilia Poggi e Francysca Pereyra avaliam esse contexto nos seguintes termos:

Para os homens, a flexibilidade está associada a uma sensação de liberdade que resulta de não estarem “presos” (em uma instalação) ou “sob o comando de alguém” (um chefe ou supervisor), podendo gerenciar seu próprio horário: “você não precisa bater ponto”. Muitos entrevistados do sexo masculino valorizam “estar nas ruas”, “ver a luz do dia”, “se movimentar”, “controlar seu próprio horário”, etc. Para as mulheres, por outro lado, a avaliação positiva da flexibilidade geralmente não está associada à ideia de liberdade como nos homens, mas à possibilidade de conciliar o trabalho com as responsabilidades de cuidado socialmente atribuídas. Portanto, nos relatos das mulheres, a autonomia sobre o horário geralmente está relacionada à possibilidade de “largar tudo e voltar para casa”, bem como adaptar a jornada de trabalho às demandas de cuidado em seus lares.¹⁷⁷

A flexibilidade do trabalho no contexto dos motoristas subordinados por meio das plataformas digitais - Uber, embora atraente, não se traduz em igualdade de rendimentos entre homens e mulheres. Cody Cook, Christina Poggi e Florencia Pereyra, observando a realidade dos Estados Unidos, apontam que o serviço de transporte privado revela uma diferença salarial de gênero de aproximadamente 7% entre os motoristas. Tal disparidade é atribuída a três fatores, a saber experiência na plataforma (*learning-by-doing*), preferências e restrições sobre onde trabalhar, impulsionadas por onde os motoristas residem e por questões de segurança, bem como a velocidade ao dirigir¹⁷⁸.

Para as mulheres, essa realidade é ainda mais desafiadora, além das inseguranças (violências, assédios, financeira, etc.), elas enfrentam a dupla/tripla jornada de trabalho (incluindo responsabilidades domésticas) de forma mais intensa¹⁷⁹, o que agrava a vulnerabilidade psicossocial e a exposição aos riscos. Assim, a precarização, nesse contexto,

¹⁷⁴ MICHA, Ariela; POGGI, Cecilia; PEREYRA, Francysca (coord.). **Gender inequalities in the platform economy: the cases of delivery and private passenger transport services in the Buenos Aires Metropolitan Area**. Paris: Éditions AFD, 2022.

¹⁷⁵ DE INFLEXIBILIDADE a jornada dupla: como o mercado empurra a mulher para o trabalho informal. **G1**, São Paulo, 8 mar. 2024.

¹⁷⁶ FEIJÓ, Janaína. Mães solo no mercado de trabalho. **Blog do IBRE**, [s.l.], 12 mai. 2023.

¹⁷⁷ MICHA, Ariela; POGGI, Cecilia; PEREYRA, Francysca (coord.). **Gender inequalities in the platform economy: the cases of delivery and private passenger transport services in the Buenos Aires Metropolitan Area**. Paris: Éditions AFD, 2022, p. 12.

¹⁷⁸ COOK, Cody; POGGI, Christina; PEREYRA, Florencia. The gender earnings gap in the platform economy: evidence from over a million rideshare drivers. **The Review of Economic Studies**, [s.l.], v. 88, n. 5, p. 2210-2238, 2021.

¹⁷⁹ ESTATÍSTICAS de gênero - indicadores sociais das mulheres no Brasil. **IBGE**, Brasília, [s.d.].

pesa ainda mais para as mulheres.

Com base na pesquisa da Datafolha, o perfil dos motoristas de aplicativo é predominantemente masculino (92%), com uma média de idade de 40 anos. Em relação à raça/cor, a maioria se autodeclara negra, sendo composta por pardos (44%) e pretos (13%), totalizando 57% da amostra.

Figura 5 – Perfil motoristas (gênero, idade e raça/cor)

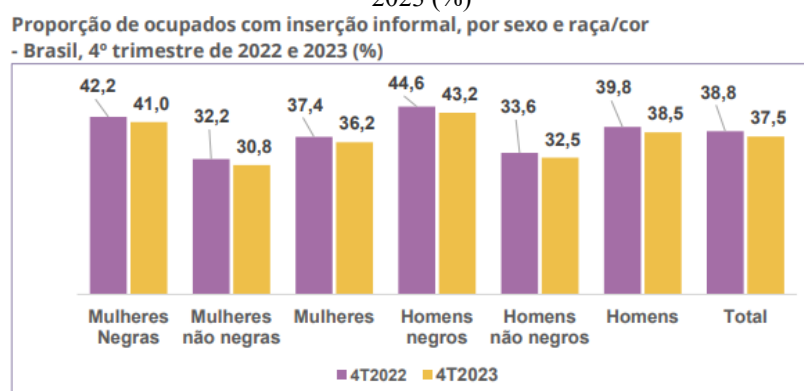


Fonte: FUTURO do trabalho: estudo realizado com motoristas de aplicativos de mobilidade. **Instituto de Pesquisa Datafolha**, [s.l.], [s.a.].

A análise do perfil dos motoristas da Uber demonstra uma profunda desigualdade que reflete a estrutura de dominação-exploração (patriarcado-racismo-capitalismo), sendo o trabalho majoritariamente masculino (93%) e negro (57% pardos/pretos). Desse modo, o corpo alvo da precarização da Uber é o homem negro.

A figura do homem negro emerge como o principal corpo também mais atingido pela informalidade contemporânea, simbolizando a continuidade do entrelaçamento entre patriarcado, racismo e capitalismo na organização do trabalho, como se vê a seguir:

Figura 6 – Proporção de ocupados com inserção informal, por sexo e raça/cor – Brasil, 4º trimestre de 2022 e 2023 (%)

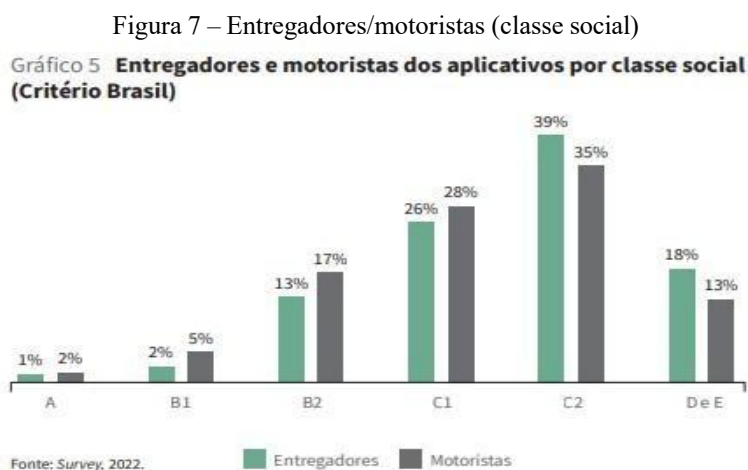


Fonte: IBGE. Pnad Contínua

Apesar de as mulheres representarem a minoria na atividade pesquisada, são elas que vivenciam de forma intensa as manifestações da precariedade laboral. Tal condição decorre das

dificuldades impostas para conciliar as jornadas produtivas e reprodutivas, da sobrecarga resultante da dupla ou até da tripla jornada de trabalho, bem como do enfrentamento constante das múltiplas formas de violência e da insegurança que se intensifica no contexto social e profissional.

Além disso, o gráfico acima evidencia a desigualdade estrutural no mercado de trabalho informal, na qual a precariedade é distribuída de maneira desigual, considerando os aspectos de gênero e de raça.



Fonte: CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO. **Mobilidade urbana e logística de entregas**: um panorama sobre o trabalho de motoristas e entregadores com aplicativos. 2. ed. São Paulo: CEBRAP, 2024.

A análise evidencia a desigualdade estrutural no mercado de trabalho informal, na qual a precariedade é distribuída de maneira desigual, considerando os aspectos de gênero e de raça. O gráfico demonstra a maior vulnerabilidade à informalidade para os grupos negros. Nesse cenário, 76% dos motoristas estão na classe C ou inferior, refletindo que a uberização atua como porta de entrada para quem enfrenta barreiras no mercado formal¹⁸⁰.

Em suma, o trabalho da Uber demonstra ser um espelho amplificado das desigualdades sociais brasileiras. A precarização do trabalho é distribuída de forma interseccional, onde a instabilidade econômica, a sobrecarga de gênero e a exclusão racial se somam aos riscos operacionais.

Nesse sentido, resumindo a intersecção entre gênero, raça e classe, observa-se que o trabalho desempenhado pelos motoristas da Uber representa a consolidação de um modelo de exploração, que se retroalimenta e promove a vulnerabilidade social. A atividade recruta

¹⁸⁰ CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO. **Mobilidade urbana e logística de entregas**: um panorama sobre o trabalho de motoristas e entregadores com aplicativos. 2. ed. São Paulo: CEBRAP, 2024.

majoritariamente homens negros e de baixa renda, principais precarizados, enquanto as mulheres, ainda que em número reduzido, enfrentam inúmeros e grandes desafios específicos, marcados por desigualdades de gênero. Tendo em vista essa materialidade, o próximo capítulo será dedicado a aprofundar as dimensões desse sofrimento, abordando os fatores de riscos psicossociais da atividade.

5 BASE TEÓRICA

Dando continuidade ao que foi exposto no capítulo anterior, no qual foi analisada a intersecção entre a uberização do trabalho, especificamente no tocante aos motoristas subordinados por meio das plataformas digitais – gênero, raça e classe, o presente capítulo se dedicará a consolidar a compreensão acerca do trabalho decente (OIT) e dos fatores de riscos psicossociais do trabalho. O objetivo é estabelecer a base teórica para a análise posterior sobre a realidade do trabalho dos(as) motoristas subordinados(as) por meio das plataformas digitais - Uber.

5.1 Trabalho decente

No tocante à ideia de trabalho decente e à relação com o trabalho dos motoristas da UBER, pode-se destacar que a concepção de trabalho decente ocorreu pela primeira vez, de forma oficial, em junho de 1999, durante a 87ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho (CIT), em Genebra. O objetivo primordial da OIT é promover o trabalho decente para todos, garantido por condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Por sua vez, o conceito é o fator em comum com os quatro objetivos estratégicos da Organização, a saber a defesa dos direitos fundamentais no trabalho, a promoção do emprego, a expansão da proteção social e o diálogo social¹⁸¹.

Com a plataforma do trabalho decente, a OIT implementou uma expansão estratégica em sua atuação. Tradicionalmente, ela concentrava sua atuação no trabalho assalariado formal. Porém, passou a ampliar seu foco para abranger outras formas de trabalho, buscando aumentar, assim, sua proteção social:

Por causa de suas origens, a OIT tem dirigido a maior parte da atenção às necessidades dos trabalhadores assalariados — a maioria deles homens — em empresas formais. Mas esta é apenas parte de seu mandato, e apenas uma parte do mundo do trabalho. Quase todo mundo trabalha, mas nem todo mundo é empregado. (...) A OIT deve preocupar-se com os trabalhadores para além do mercado de trabalho formal — com trabalhadores assalariados não regulamentados, os trabalhadores por conta própria e trabalhadores domésticos.¹⁸² (tradução nossa)

A partir disso e analisando cuidadosamente as convenções internacionais da OIT, é

¹⁸¹ ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. **Memoria del Director General**: trabajo decente. Ginebra: OIT, 1999.

¹⁸² INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. **Report of the Director-General**: decent work. Geneva: OIT, 1999, p. 3-4.

importante compreender que a proteção social não se limita ao trabalho juridicamente subordinado, alcançando, na verdade, as relações de trabalho *lato sensu*¹⁸³. Parte-se, portanto, da premissa de que o trabalho decente deve ser assegurado em todas as formas de trabalho, independentemente de sua natureza contratual.

A garantia do trabalho decente não se restringe a relações formais, devendo alcançar igualmente trabalhadores informais, assim como são reconhecidos os motoristas da UBER atualmente. A todos eles devem ser assegurados proteção social, respeito aos direitos fundamentais e condições adequadas de labor, de modo a efetivar os princípios estabelecidos pela OIT e os objetivos previstos na Agenda 2030 da ONU.

Além disso, a OIT orientou a aplicação de outras normas do trabalho aos(as) trabalhadores(as) por meio de plataformas digitais, independentemente da existência ou não de vínculo empregatício (CLT). Tais normas incluem: a) segurança e saúde no trabalho (Convenções n.º 155 e 187); b) segurança social (Convenção n.º 102 e Recomendação n.º 202); c) política de emprego e de criação de emprego (Convenção n.º 122 e Recomendação n.º 202) e inspeção do trabalho (Convenção n.º 81); d) sistema de pagamento (Convenção n.º 95); e) rescisão justa (Convenção n.º 158); f) acesso aos dados e privacidade (Convenção n.º 181 e Recomendação n.º 188); g) termos claros de compromisso (Convenção n.º 189 e Recomendação n.º 184); h) mobilidade profissional (Convenção n.º 122); e i) queixas e resolução de litígios (Recomendação n.º 130)¹⁸⁴.

A referida compreensão de trabalho decente ultrapassa o debate entre vínculo ou não de emprego entre os motoristas e a empresa Uber, o que está pendente de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal (STF) (Tema 1291). Afinal, “(...) o primado da dignidade da pessoa humana exige, de modo basilar, a concepção da proteção do trabalho. Do trabalho decente”¹⁸⁵.

Conforme a OIT, o trabalho decente se trata de um conceito que engloba oportunidades de trabalho produtivo e de qualidade em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana, sendo essencial para a redução das desigualdades, a promoção da justiça social e o desenvolvimento sustentável. Essas condições são fundamentais para a “(...)

¹⁸³ NICOLI, Pedro Augusto Gravatá. **O sujeito trabalhador e o Direito Internacional Social**: a aplicação ampliada das normas da Organização Internacional do Trabalho. 2015. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito e Ciências do Estado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

¹⁸⁴ ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Perspectiva sociais e de emprego no mundo**: o papel das plataformas na transformação do mundo do trabalho. Genebra: OIT, 2021.

¹⁸⁵ ALVES, Marcos César Amador. Trabalho decente sob a perspectiva dos direitos humanos. In: PIOVESAN, Flávia; CARVALHO, Luciana Paula Vaz de (coord.). **Direitos humanos e direito do trabalho**. São Paulo: Atlas, 2010, p. 332.

superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável”¹⁸⁶. Wânia Almeida *et al.* sintetizam a concepção do trabalho decente, após a análise dos documentos da OIT, nos seguintes termos:

O trabalho decente pode ter seu conteúdo definido a partir, primeiro, de declarações e convenções da OIT, dentre as quais:

- a) a Convenção n. 122 da OIT que, no art. 1º, realça a necessidade de haja trabalho para todas as pessoas disponíveis ou em busca de trabalho, assim como o trabalho seja o mais produtivo e criativo e possível;
- b) a Convenção n. 168, que, no seu preâmbulo reitera a preocupação com o trabalho produtivo e realça a relevância do trabalho para que o trabalhador alcance satisfação pessoal;
- c) na Declaração de Princípios Fundamentais do trabalho, de 1998, a OIT reconhece como direitos fundamentais, a liberdade sindical, o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado, abolição efetiva do trabalho infantil, eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação;
- d) a OIT fez expressa referência ao trabalho decente, pela primeira vez, na 87ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em 1999, ocasião em que foi afirmado que o trabalho decente constitui o ponto de convergência de quatro objetivos estratégicos, quais sejam a promoção dos direitos fundamentais no trabalho, a geração de mais e melhores empregos, a extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social.
- e) a OIT, em 2008, na 97ª Conferência Internacional do Trabalho, inovou o debate sobre as repercussões socioeconômicas e ambientais da globalização, reafirmando que o trabalho decente e produtivo, exercido por homens e mulheres em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade, é o caminho capaz de converter a globalização em processo mais sustentável, integrador e socialmente justo. [...]

A luz do que foi exposto, pode-se concluir que, para a OIT, o trabalho decente é o trabalho produtivo, adequadamente remunerados, exercido em condições de liberdade, equidade, segurança e segurança, sem quaisquer formas de discriminação e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho¹⁸⁷.

O conceito de trabalho decente, conforme análise de Ignacy Sachs, é o trabalho “(...) convenientemente remunerado, levando-se em conta o nível do desenvolvimento do país, que se faz em condições de salubridade também aceitáveis e dá lugar a relações humanas que respeitam a dignidade do trabalhador”¹⁸⁸.

Assim, embora a OIT não tenha apresentado uma definição precisa para o trabalho decente, a referida organização internacional fornece um quadro detalhado para melhor compreensão do termo. O documento intitulado de Perfil do Trabalho Decente no Brasil contém

¹⁸⁶ ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **A OIT no Brasil: trabalho decente para uma vida digna**. Brasília: OIT, 2012, p. 3.

¹⁸⁷ ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de, *et al.*. O direito ao trabalho decente: conteúdo e tutela jurisdicional perante o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. In: TEODORO, Maria Cecília Máximo; VIANA, Márcio Túlio; ALMEIDA, Cleber Lúcio de; NOGUEIRA, Sabrina Colares (coord.). **Direito material e processual do trabalho** - III Congresso Latino-Americano de Direito Material e Processual do Trabalho. São Paulo: LTr, 2016, p. 133.

¹⁸⁸ SACHS, Ignacy. **A terceira margem**. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 347.

uma série de indicadores, informações e elementos que permitem a caracterização do trabalho decente no contexto nacional¹⁸⁹:

- a) Oportunidades de emprego;
- b) Rendimentos adequados e trabalho produtivo;
- c) Jornada de trabalho decente;
- d) Combinação entre trabalho, vida pessoal e vida familiar;
- e) Trabalho a ser abolido;
- f) Estabilidade e segurança do trabalho;
- g) Igualdade de oportunidades e de tratamento no emprego;
- h) Ambiente de trabalho seguro;
- i) Seguridade social;
- j) Diálogo social e representação de trabalhadores e empregadores;

A partir desses elementos e dos objetivos estratégicos da OIT ¹⁹⁰, realizou-se o agrupamento desses indicadores em 03 categorias que nortearão a análise do trabalho decente em relação à realidade de trabalho dos motoristas da Uber: oportunidades de emprego e rendimentos; direitos, segurança e proteção social; e diálogo social:

Quadro 2 – Categorias - Elementos trabalho Decente

Categorias	Elementos (Trabalho Decente)
Oportunidades de Emprego e Igualdade (não discriminação)	a) Oportunidades de emprego; g) Igualdade de oportunidades e de tratamento no emprego.
Direitos, Segurança e Proteção Social	b) Rendimentos adequados e trabalho produtivo; f) Estabilidade e segurança do trabalho; e) Trabalho a ser abolido; c) Jornada de trabalho decente; d) Combinação entre trabalho, vida pessoal e vida familiar; h) Ambiente de trabalho seguro; i) Seguridade social.
Diálogo Social	j) Diálogo social e representação de trabalhadores e empregadores.

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo.

¹⁸⁹ Guimarães, José Ribeiro Soares. Perfil do Trabalho Decente no Brasil: um olhar sobre as Unidades da Federação durante a segunda metade da década de 2000 / José Ribeiro Soares Guimarães; Organização Internacional do Trabalho; Escritório da OIT no Brasil. - Brasília: OIT, 2012, p. 9.

¹⁹⁰ ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. **Memoria del Director General:** trabajo decente. Ginebra: OIT, 1999.

Categorias que serão utilizadas posteriormente para análise confrontando a realidade dos(as) motoristas da UBER.

Por outro lado, diante da gravidade e dos impactos negativos dos fatores de riscos psicossociais na saúde física e mental da pessoa trabalhadora, Thiago Mendes adverte para a urgência em investigar, reconhecer, identificar e diagnosticar esses elementos. Segundo o autor, tal ação é necessária, a fim de que seja possível intervir na organização do trabalho e prevenir seus efeitos nocivos¹⁹¹. Para além disso, a presente investigação encontra justificativa no cenário que será visto no capítulo 4.2 sobre a saúde mental no contexto brasileiro, de verdadeira crise da saúde mental relacionada ao trabalho, podendo ser entendida, inclusive, como crise do trabalho¹⁹².

5.2 Fatores de riscos psicossociais

Após verificar a concepção de trabalho decente, passa-se a análise dos fatores de riscos psicossociais.

Em relação ao conceito de fatores psicossociais, o comitê da OIT e OMS considera que:

Os fatores psicossociais no trabalho consistem nas interações entre o trabalho, seu ambiente, a satisfação no trabalho e as condições de sua organização, por um lado, e, por outro, as habilidades, necessidades, cultura e situação pessoal do trabalhador fora do trabalho, todos os quais, por meio de percepções e experiências, podem influenciar a saúde, o desempenho e a satisfação no trabalho.

O ambiente de trabalho, as tarefas e os fatores organizacionais são representativos das condições de trabalho que estamos discutindo. As reações dos trabalhadores dependem de suas habilidades, necessidades, expectativas, cultura e vida pessoal.

Esses fatores humanos podem mudar ao longo do tempo, adaptando-se a diversas causas

Interações negativas entre as condições de trabalho e os fatores humanos do trabalhador podem levar a distúrbios emocionais, problemas comportamentais e alterações bioquímicas e neuro-hormonais que apresentam riscos adicionais de doenças mentais e físicas. Efeitos nocivos na satisfação e no desempenho no trabalho também podem ser previstos. Uma correspondência ideal entre, por um lado, as capacidades e limitações do indivíduo e, por outro, as demandas do trabalho e do ambiente, poderia criar uma situação psicossocial no trabalho que teria uma influência positiva na saúde, entre outras coisas¹⁹³. (Tradução nossa)

¹⁹¹ MENDES, T. C. “**Nosso trabalho é invisível**”: fatores de riscos psicossociais da atividade de trabalho na mineração. Veranópolis: Diálogo Freiriano, 2024.

¹⁹² ‘NÚMEROS ainda estão aquém da realidade’, diz professor sobre afastamentos por saúde mental no país. Vídeo postado por Carlos Eduardo Carrusca Vieira. [S.l.: s.n.], 11 mar. 2025. 1 vídeo (28min 38s).

¹⁹³ COMITÉ MIXTO OIT-OMS. **Factores psicosociales en el trabajo: naturaleza, incidencia y prevención**. Informe do Comitê Misto OIT-OMS sobre Medicina do Trabalho, Nona Reunião, 1984. Genebra: OIT/OMS, 1984. Disponível em: <https://www.factorpsicosociales.com/wp-content/uploads/2019/02/FPS-OIT-OMS.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2025.

Em sentido semelhante à compreensão da OIT, ao compreender os vieses psicossociais como fatores com natureza multidimensional, Fischer também os entende em sua integralidade, extrapolando a esfera individual. Para a autora, esses fatores abrangem considerações relativas ao(à) trabalhador(a), às condições do meio ambiente de trabalho e às influências socioeconômicas¹⁹⁴.

Os fatores de riscos psicossociais representam, segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA), um dos maiores desafios da Segurança e da Saúde no Trabalho (SST), sendo definidos como fatores organizacionais que, quando mal geridos, impactam negativamente a saúde mental, resultando em estresse, ansiedade e depressão nos trabalhadores. Além de prejudicarem a saúde individual, estes riscos também comprometem a eficiência das organizações e as economias nacionais¹⁹⁵. Nesse sentido, os riscos psicossociais podem ser compreendidos de acordo com o Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) e oriundos:

(...) da organização do trabalho, para os quais se possuem estudos científicos suficientes que demonstram a prejudicialidade à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. PSICO porque nos afetam através da psique (conjunto de atos e funções da mente) e SOCIAL porque sua origem é social: determinadas características da organização do trabalho¹⁹⁶. (Tradução nossa)

Além disso, segundo o Guia Técnico da NR n.º 33 (segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados)¹⁹⁷, os riscos psicossociais exercem “(...) influência na saúde mental dos trabalhadores, provocada pelas tensões da vida diária, pressão do trabalho e outros fatores adversos”¹⁹⁸. Já, no tocante ao manual de auxílio na interpretação e aplicação da NR n.º 35 (trabalho em altura), considera-se que:

Os fatores psicossociais relacionados ao trabalho podem ser definidos como aquelas características do trabalho que funcionam como “estressores”, ou seja, implicam em grandes exigências no trabalho, combinadas com recursos insuficientes para o

¹⁹⁴ FISCHER, Frida Marina. Relevância dos fatores psicossociais do trabalho na saúde do trabalhador. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 46, n. 3, p. 401-406, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102012000300001>.

¹⁹⁵ RISCOS psicossociais e saúde mental no trabalho. **Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho**, Bilbao, [s.d.].

¹⁹⁶ SERRANO, Clara Llorens Serrano; MONCADA, Salvador. **Organización del trabajo, salud y riesgos psicosociales**: guía del delegado y delegada de prevención. Barcelona: Paralelo Edición, 2006, p. 11.

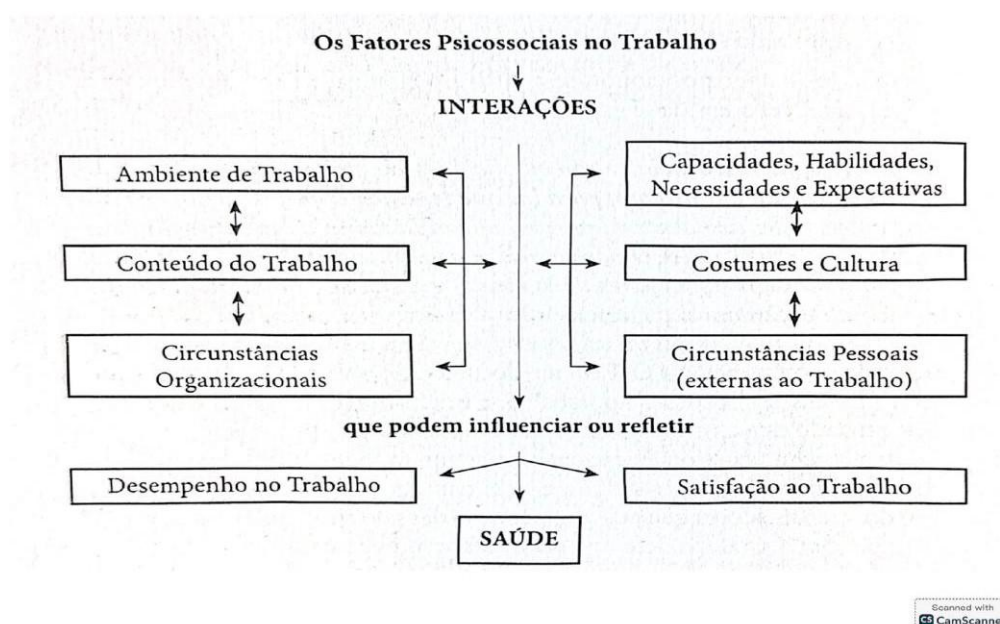
¹⁹⁷ BRASIL. **NR 33** - Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, [2006].

¹⁹⁸ GARCIA, Sérgio Augusto Letizia; KULCSAR NETO, Francisco. **Guia Técnico da NR-33**. Brasília: MTE, 2013, p. 54.

enfrentamento das mesmas¹⁹⁹.

O diagrama elaborado pela OIT, exposto a seguir, ilustra o modelo conceitual dos riscos psicossociais no trabalho, essencial para compreender a complexidade das interações que afetam a saúde das pessoas que trabalham. O modelo articula dois domínios principais: as condições objetivas do trabalho (ambiente e organização) e os aspectos subjetivos e contextuais do indivíduo (capacidades, costumes e circunstâncias pessoais). A interação dinâmica desses elementos influencia o desempenho e a satisfação, impactando, por fim, a saúde do trabalhador, que, por sua vez, não estão ligados a fatores materiais ou a coisas, mas, sim, à relação/ interação²⁰⁰.

Figura 8 – Fatores de riscos psicossociais - interações



Fonte: VIEIRA, Carlos Eduardo Carrusca; SANTOS, Nayara Cristina Teixeira. Fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho: uma análise contemporânea. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 49, [s.n.], p. 1-10, 2024, p. 7.

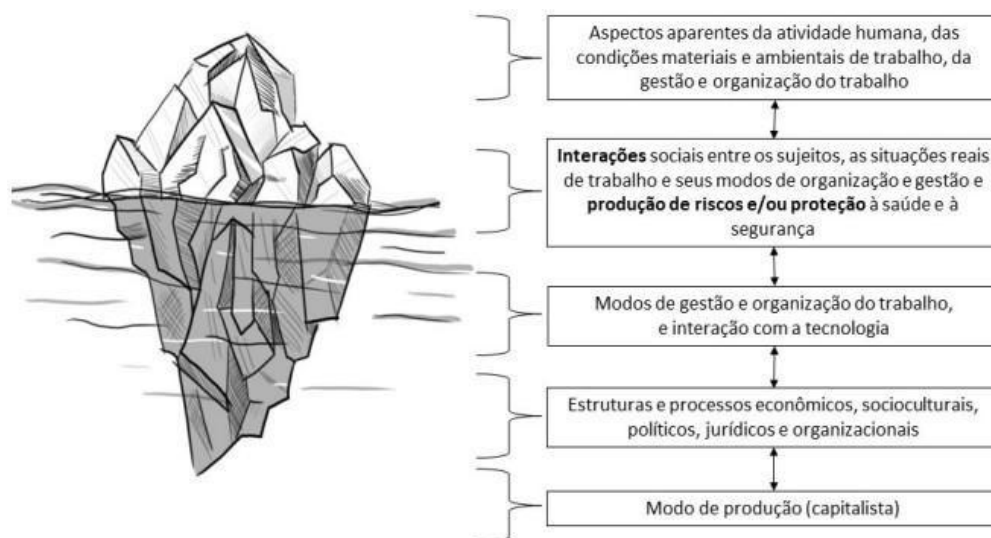
Nesse sentido, a definição multidimensional dos riscos psicossociais que engloba não só os fatores individuais, mas também as condições de trabalho sob a ótica dos processos econômicos, socioculturais (patriarcalismo, racismo, sexismo, LGBTfobia e violências interseccionais), políticos e jurídicos, além de observar a interação desses processos com as tecnologias. Esse processo é perfeitamente ilustrado pelo modelo do iceberg, segundo Carlos

¹⁹⁹ BRASIL. **NR 35** - Trabalho em altura. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, [2012].

²⁰⁰ MENDES, T. C. **“Nosso trabalho é invisível”**: fatores de riscos psicossociais da atividade de trabalho na mineração. Veranópolis: Diálogo Freiriano, 2024.

Eduardo Vieira e Nayara Santos²⁰¹. A referida representação, demonstrada a seguir, revela que os aspectos mais facilmente observáveis do trabalho são apenas a ponta visível. No entanto, a raiz do sofrimento e a verdadeira produção dos riscos se encontram nas camadas submersas, profundamente ligadas à organização do trabalho e ao modo de produção capitalista.

Figura 9 – O modelo do Iceberg (Fatores de risco psicossociais)



Fonte: VIEIRA, Carlos Eduardo Carrusca; SANTOS, Nayara Cristina Teixeira. Fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho: uma análise contemporânea. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 49, [s.n.], p. 1-10, 2024, p. 7.

Por outro lado, observa os riscos psicossociais no trabalho como fatores de interações e não coisas e, ainda, como processos sociais observados em diferentes níveis de profundidade, dada sua realidade visível e invisível (*iceberg*), compreendendo consequentemente os riscos psicossociais para além de uma ótica individualizante e psicologizante²⁰². É fundamental compreender também os processos de saúde, sofrimento e adoecimento no trabalho com uma perspectiva sistêmica e abrangente, rejeitando uma visão simplista, como ilustrado na Figura 10:

Figura 10 – Fatores de riscos psicossociais - perspectiva sistêmica e abrangente

²⁰¹ VIEIRA, Carlos Eduardo Carrusca; SANTOS, Nayara Cristina Teixeira. Fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho: uma análise contemporânea. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 49, [s.n.], p. 1-10, 2024, p. 7.

²⁰² VIEIRA, Carlos Eduardo Carrusca; SANTOS, Nayara Cristina Teixeira. Fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho: uma análise contemporânea. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 49, [s.n.], p. 1-10, 2024.



Fonte: VIEIRA, Carlos Eduardo Carrusca; SANTOS, Nayara Cristina Teixeira. Fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho: uma análise contemporânea. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 49, [s.n.], p. 1-10, 2024, p. 6-7.

Desse modo, é possível perceber que a figura ilustra o processo complexo de adoecimento no trabalho, onde as condições materiais, a gestão e os riscos psicossociais interagem, entre outros fatores, impactando os processos de saúde, de sofrimento e de adoecimento no trabalho. A compreensão desse processo é crucial, pois exige considerar a trajetória de vida e de trabalho, bem como a perspectiva subjetiva dos(as) trabalhadores(as), o que não exime a responsabilidade da empresa ou da instituição pública de buscar prevenir e eliminar os riscos do ambiente de trabalho, nos termos da NR n.º 1, como será visto a seguir.

Figura 11 – Hierarquia de controle de riscos



Hierarquia de Controle de Riscos Ocupacionais

Fonte: BRASIL. **NR 01** - Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, [1978].

A partir da figura acima, é possível perceber que a gestão eficaz dos riscos psicossociais, conforme a legislação brasileira, deve seguir a ordem de prioridade estabelecida pela NR n.º 1,

que espelha a Hierarquia de Controles de Riscos e exige atuar na fonte do perigo, ou seja, na organização do trabalho, devendo ser observado, como visto anteriormente, os processos socioeconômicos e o modo de produção.

Essa prioridade direciona a implementação de medidas, iniciando pela eliminação dos fatores de risco, passando pela adoção de medidas de proteção coletiva e, somente depois, pelas medidas administrativas ou de organização do trabalho. A norma, ao posicionar a adoção de medidas de proteção individual como a última etapa, reforça a necessidade de uma abordagem primária e estrutural na prevenção, exigindo foco em mudanças na organização do trabalho em detrimento de soluções meramente individualizantes, pois essas demonstram ser as de menor eficácia.

Não por acaso, de acordo com a Portaria GM/MS n.º 1.999, de 27 de novembro de 2023, que atualizou a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT), foi indicado que os fatores de risco psicossociais abrangem elementos de gestão organizacional e do contexto da organização do trabalho, que interagem com o conteúdo das tarefas do trabalho e com a interação pessoa-tarefa. Englobando as características das relações sociais no trabalho, a condição do ambiente de trabalho e a jornada de trabalho. A lista é complementada por riscos interpessoais graves, como violência e assédio moral/sexual no trabalho, a discriminação no trabalho e a exposição ao risco de morte e ao trauma no trabalho, e por fim, o desemprego²⁰³.

Assim, a Lista A da LDRT prevê os agentes e/ou os fatores de risco com respectivas doenças relacionadas ao trabalho e, na sua Parte V, apresenta os seguintes agentes e/ou fatores de riscos psicossociais no trabalho²⁰⁴:

- a) **Gestão organizacional:** Deficiências na administração de recursos humanos, que incluem estilo de comando, modalidades de pagamento e contratação [terceirização, trabalho intermitente, MEI, pejotização e *uberização*], participação, acesso a integração e treinamento, serviços de assistência social, mecanismos de avaliação de desempenho e estratégias para gerenciar mudanças que afetam as pessoas, entre outros.
- b) **Contexto da organização do trabalho:** Deficiência nas formas de comunicação, tecnologia, modalidade de organização do trabalho e demandas qualitativas e quantitativas do trabalho, entre outros.
- c) **Característica das relações sociais no trabalho:** Deficiência no clima das relações, coesão e qualidade das interações, inclusive trabalho em equipe, assédio psicológico, entre outros.
- d) **Conteúdo das tarefas do trabalho:** Exigências de carga mental (velocidade,

²⁰³ BRASIL. **Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023.** Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017 para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília, DF: Ministério da Saúde, [2023].

²⁰⁴ BRASIL. **Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023.** Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017 para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília, DF: Ministério da Saúde, [2023].

complexidade, atenção, profundidade, variedade e restrição de tempo); o próprio conteúdo da tarefa que é definida através do nível de responsabilidade direta (por bens, pela segurança de outros, por informações confidenciais, pela vida e saúde de outros, por orientação e resultados); demandas emocionais (pelo atendimento ao cliente); especificação de sistemas de controle e definição de funções, entre outros.

e) **Condições do ambiente de trabalho:** Deficiência em aspectos físicos (temperatura, ruído, iluminação, ventilação, vibração); química; biológica; projeto de trabalho e saneamento, como fatores psicossociais agravantes ou coadjuvantes.

f) **Interação pessoa-tarefa:** Avaliar a relevância do conhecimento e das habilidades que a pessoa possui em relação às demandas da tarefa, os níveis de iniciativa e autonomia permitidos e de reconhecimento, bem como a identificação da pessoa com a tarefa e com a organização.

g) **Jornada de trabalho:** Problemas na organização e duração da jornada de trabalho; existência ou ausência de pausas durante o dia ou diferente da hora das refeições; trabalho em turnos; trabalho noturno; tipo e frequência de rotação dos turnos; número e frequência de horas extras mensais e duração e frequência de intervalos semanais); trabalho intermitente.

h) **Violência e Assédio moral/sexual:** Violência física ou psicológica relacionada a aspectos do trabalho.

i) **Discriminação no trabalho.**

j) **Risco de morte e trauma no trabalho:** amputações e esmagamentos, queimaduras, choques elétricos de alta tensão, acidentes de trânsito, queda de alturas, explosões, afogamentos e outros); assaltos, assaltos/ataques à integridade física, entre outros.

k) **Desemprego.**

A prevenção dos riscos psicossociais deve ser uma prioridade para as gestões de empresas e as instituições públicas, buscando garantir, dessa forma, medidas eficazes de controle que não podem ser padronizadas. A NR n.º 17 (Ergonomia)²⁰⁵ estabelece as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. Nesse sentido, a norma exige que as condições laborais sejam adaptadas ativamente às realidades e às necessidades específicas de cada grupo de trabalhadores e trabalhadoras.

Após compreender o conceito de trabalho decente e dos fatores de riscos psicossociais, apontar sua complexidade e impactos na interação entre sujeitos, empresas e organização do trabalho, é relevante aplicar este modelo à nova realidade laboral objeto do presente estudo. Assim, buscar-se-á apresentar e analisar a realidade do trabalho dos motoristas de plataformas digitais da empresa Uber que foram entrevistados, conferindo materialidade à discussão. Tal reflexão é importante para embasar possíveis intervenções na organização do trabalho e, consequentemente, na prevenção dos riscos e seus efeitos deletérios.

No entanto, antes disso, o próximo capítulo marca uma transição da fundamentação teórica para a aplicação empírica da pesquisa. Será dedicado à apresentação e à justificação das escolhas metodológicas, detalhando a opção pela pesquisa empírica qualitativa e pelo método

²⁰⁵ BRASIL. **NR 17** - Ergonomia. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, [1978].

de Análise de Conteúdo.

6 PERCURSO METODOLÓGICO

A base teórica fundamental estabelecida, até o momento, abordou temas como a concepção do capitalismo neoliberal, a compreensão e as reflexões sobre a crise de saúde mental no Brasil, a realidade da plataformização e uberização do trabalho e, por fim, sobre os fatores de riscos psicossociais do trabalho. Após ter estabelecido os fundamentos teóricos, é possível, no presente capítulo, abordar a aplicação empírica da pesquisa, dedicando-se à apresentação e à análise crítica dos resultados obtidos junto aos motoristas entrevistados.

Assim, os dados apresentados na presente pesquisa são resultados de entrevista realizada sobre a saúde mental dos motoristas subordinados por meio de plataforma digital - Uber. Para as entrevistas, foram selecionados motoristas que utilizam a plataforma digital da empresa Uber e trabalham em Belo Horizonte/MG e/ou região metropolitana, permitindo uma análise e a compreensão dessa realidade laboral.

A literatura sobre o tema ainda é considerada limitada, especialmente no que se refere a estudos científicos com uma abordagem interdisciplinar, utilizando métodos empíricos ou trabalhos de campo²⁰⁶. Dessa forma, utilizou-se, como metodologia, a realização de uma pesquisa empírica qualitativa acerca da perspectiva de saúde mental e o contexto no qual estão inseridos os trabalhadores, por meio de entrevistas, utilizando um questionário com motoristas que usam o aplicativo da empresa Uber há mais de cinco meses de serviços prestados à empresa.

Considerando que a pesquisa social se faz por aproximação²⁰⁷, a estratégia metodológica da pesquisa de campo tem como objetivo, conforme Miracy Gustin, Maria Dias e Camila Nicácio, “(...) uma análise detalhada de grupos, instituições, programas sociais ou sociojurídicos”²⁰⁸.

Para tanto, foram realizadas entrevistas do tipo semiestruturada, dando aos sujeitos a possibilidade de exprimir o contexto e a forma de organização do trabalho, seus problemas reais e os impactos percebidos à saúde mental. O roteiro de entrevistas estruturado em 06 grandes categorias centrais, a saber informações gerais dos entrevistados; necessidades humanas básicas (a partir da pirâmide de Maslow); saúde mental; trabalho decente; trabalho precarizado e suas dimensões; relação com a CLT.

²⁰⁶ SOUZA, Ilan Fonseca de. **Dirigindo Uber**: a subordinação jurídica na atividade de um motorista de aplicativo. Curitiba: Juruá, 2024.

²⁰⁷ MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa social**: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2016.

²⁰⁸ GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca; NICÁCIO, Camila Silva. **(Re)pensando a pesquisa jurídica**: teoria e prática. 5 ed. São Paulo: Almedina, 2020, p. 21.

Para a análise dos dados, adotou-se o método de análise de conteúdo, estruturado em três etapas fundamentais, conforme a metodologia de Laurence Bardin²⁰⁹. Inicialmente, a pré-análise envolveu a fase de organização do material bruto, a leitura flutuante e a seleção dos documentos a serem explorados. Em seguida, a etapa mais extensa foi a exploração do material, que consistiu no exame minucioso de todo o conteúdo para descrever, com exatidão, suas características. Por fim, o tratamento dos resultados e a interpretação forneceram base para a discussão e as respostas à problemática central da pesquisa.

No que tange à população-alvo da pesquisa, teve-se acesso aos motoristas de aplicativos da empresa Uber que trabalham em Belo Horizonte/MG e/ou região metropolitana, utilizando-se dos meios de coleta de forma presencial, ou seja, diretamente com os motoristas mediante o aceite prévio dos(as) entrevistados(as) que leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Os entrevistados foram escolhidos aleatoriamente a partir de chamadas de viagens realizadas pelo aplicativo da Uber, tendo sido a entrevista aplicada durante o trajeto da corrida. Todos os custos da pesquisa foram arcados pelo pesquisador.

Os participantes foram orientados e devidamente informados sobre a pesquisa. Após todos os esclarecimentos sobre o envolvimento na pesquisa, leram e assinaram o TCLE/TCUD (Apêndice 1) e tiveram a garantia do aspecto sigiloso da pesquisa.

Nesse sentido, os participantes foram devidamente esclarecidos a respeito da coleta, do armazenamento, do tratamento e do compartilhamento dos dados pessoais e sensíveis fornecidos, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Termo De Compromisso De Utilização de Dados (TCUD). Os dados de identificação dos voluntários não serão divulgados e estarão sob a guarda do pesquisador por meio de documentos físicos e de recursos audiovisuais, utilizados única e exclusivamente para fins da pesquisa científica.

No tocante às questões éticas, a pesquisa seguiu as normas e diretrizes determinadas pela Lei n.º 14.874, de 28 de maio de 2024, que estabelece os requisitos sobre a pesquisa com seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica (PUC Minas), tendo sido devidamente aprovado sob o parecer de n.º CAAE: 86348725.0.0000.5137 (Anexo 1).

Quanto aos nomes expostos na pesquisa, adotou-se a utilização de nomes fictícios para os participantes, em vez de apenas lhes atribuir números. Essa escolha visa conferir maior dignidade ao processo e aos indivíduos, uma vez que a atribuição de nomes personaliza e

²⁰⁹ BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

respeita a identidade de cada pessoa. Além disso, as entrevistas foram transcritas literalmente, buscando refletir a realidade da fala dos sujeitos, incluindo seus vícios de linguagem e seus desvios da língua padrão. Foram realizadas apenas algumas adaptações necessárias para assegurar a coerência, garantindo que o sentido e a autenticidade das respostas fossem integralmente mantidos.

O grupo dos entrevistados participantes, totalizando 09 motoristas, foram predominantemente masculino, tendo sido aplicado o questionário a 08 homens e 01 mulher, com média de idade de 37,8 anos (de 29 anos a 64 anos). Todos são negros (pretos ou pardos) e o Ensino Médio completo é o nível de escolaridade mais comum (05 motoristas). O tempo médio de serviço é de 4,9 anos (abrangendo motoristas com 5 meses a 9 anos). As entrevistas totalizaram um tempo de gravação de 5 horas, 4 minutos e 6 segundos. O Quadro 1, exposto a seguir, apresenta as principais características dos sujeitos da pesquisa.

Quadro 1 – Características dos sujeitos participantes da pesquisa

Motoristas	Idade	raça/cor	Escolaridade	Tempo de empresa
Wagner	30 anos	pardo	Superior completo (Análise de desenvolvimento)	5 meses
Marcelo	45 anos	pardo	Ensino médio completo	4 anos
José	29 anos	Preto	Superior incompleto	7 anos
Alexandre	30 anos	Pardo	Ensino médio completo	6 anos
Guilherme	33 anos	Preto	Ensino médio completo	9 anos
Mateus	64 anos	Moreno	Ensino fundamental incompleto (7ª série)	2 anos
Eva	30 anos	Negra	Superior incompleto	6 anos
Felipe	40 anos	Pardo	Ensino médio completo	4 anos
Ricardo	49 anos	Pardo	Ensino médio completo	2 anos

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo.

Na condução da pesquisa, um fato revelador e, a princípio, não intencional foi a escolha da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte/MG, como o destino da maioria das corridas para as entrevistas com os motoristas. Este local é carregado de simbolismo histórico e político, traz um contraste entre a ideia fundamental de liberdade, revelado pelo próprio nome da praça, com a realidade dos trabalhadores motoristas. Um contraponto interessante e irônico, como buscará demonstrar até o final da pesquisa.

7 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RELATOS COLETADOS DA PESQUISA

Após a exposição da base metodológica, que contempla a pesquisa empírica qualitativa com a análise dos relatos realizada pelo método de Análise de Conteúdo, a investigação avança para sua aplicação empírica. A análise dos resultados se concentra em duas categorias: Trabalho Decente e Fatores de Riscos Psicossociais do trabalho dos motoristas da UBER, categorias essenciais para a presente pesquisa alcançar seu objetivo central.

Dessa forma, a proposta do presente tópico trata de averiguar se o trabalho dos motoristas da UBER se enquadra no conceito de trabalho decente e ainda identificar os fatores de riscos psicossociais presentes na atividade da pessoa que trabalha como motoristas da UBER, utilizando as categorias acima apontadas para a análise, a partir das entrevistas realizadas.

7.1 Trabalho decente

No tocante à análise a partir do trabalho decente, como visto anteriormente, foi sintetizado em três categorias, a saber, oportunidades de emprego e rendimentos; direitos, segurança e proteção social; e diálogo social.

No tocante à categoria oportunidade de emprego e igualdade, nota-se que os entrevistados revelam que a adesão ao trabalho por plataformas digitais (UBER) tem uma dupla motivação. De um lado, o trabalho uberizado (UBER) surge como uma solução fácil e imediata para o desemprego ou como uma alternativa viável para complementar a renda. De outro, a percepção de flexibilidade e de liberdade são fatores que atraem as pessoas para esse trabalho. Além disso, é relatado, de forma sistemática, uma fuga necessária da rigidez e da precariedade presente no vínculo de emprego – CLT, que é descrita como um sistema limitado e sem perspectiva de crescimento. Como é possível perceber a partir dos relatos dos entrevistados, a partir da indagação do que levou a começar nesse trabalho:

Desemprego, né?! (Motorista Wagner).

Precisão, né?! (Motorista Mateus).

Fugi um pouco da CLT e a flexibilidade de escala de trabalho. A CLT, hoje, no Brasil, é uma escravidão, você não tem retorno, entendeu? Você não consegue almejar nada, você fica preso naquilo, né?! No piso salarial. Trabalhei 24 anos de carteira assinada, sendo 22 em uma rede de farmácia e 2 em um restaurante. Ganhava em torno de 2 salários (Motorista Ricardo).

Ah, vou começar a trabalhar aqui até arrumar um outro emprego e tô nessa desde então (Motorista José).

Hoje em dia, a situação que tá a CLT, CLT não tá dando mais não. Aí eu optei pelo Uber, né?! Uma forma melhor deu ter dinheiro. Antes, eu era CLT, mas a renda era muito baixa, né?! Não compensa não. Melhor você trabalhar por conta própria, né?! (Motorista Felipe).

Em 2019, eu fiquei desempregado e sempre gostei de dirigir. Aí, eu juntei as peças, né?! Eu gosto de dirigir, tem o aplicativo, aí, então, vou para o aplicativo. Na época, eu comecei com o carro alugado, comecei pelo 99 e, depois, migrei para a Uber. E a renda foi muito boa, né?! Inicialmente, estava ganhando bem, até hoje ganho, se não me engano, um pouco acima, né? do que o brasileiro recebe de salário mínimo. E flexibilidade também, cara. E poder escolher o dia de trabalhar, de folgar. Apesar dessa dificuldade, eu vim para esse mercado. Facilidade também. E eu juntei com essas duas empresas e tudo, e acabei fazendo o aplicativo mesmo (Lucas).

Mano, uma renda extra no começo, né?! Hoje em dia, eu trabalho mesmo, acabo me acostumando bastante. Gosto da pista, né?! De trabalhar aqui (Motorista Guilherme).

Na verdade, eu tenho outras atividades é só complemento a renda mesmo (Motorista Eva).

Quando questionados sobre a intenção de permanecer na atual atividade como motoristas, as respostas revelam um cenário de grande instabilidade e de planejamento de saída.

No início, tava bom, eu pensava até na minha aposentadoria, mas como a Uber, por causa do aumento do número de motorista e não tem aumento das tarifas, tô pensando novamente em voltar pra CLT, porque não tá valendo a pena, manutenção de veículo, estresse no trânsito; se colocar na ponta da caneta, não tá valendo a pena mais (Motorista Ricardo).

Muito pouco tempo, no máximo, aí, uns três meses (Motorista Wagner).

Eu pretendo sair, tanto que eu voltei a estudar, tô fazendo fisioterapia, porque eu cansei da questão do aplicativo (Motorista José).

Ahh não sei, talvez mais uns 2 anos (Motorista Eva).

No máximo, daqui a uns 5 anos. É porque, pelo jeito, tá vindo a tecnologia aí. Eu não duvido muito daqui a dez anos, a Uber já crie alguns carros autônomos, né? Então, a gente já tem que pensar já no futuro. Então, acho que, daqui uns cinco anos, eu vou aposentando já nessa. Aposentando não, né? Encerrando esse ciclo na nossa vida, né?! (Motorista Alexandre).

Se a Uber, vamos dizer, não falir ou não aparecer uma coisa melhor, um salário tipo assim, fichado na CLT, que eu consiga continuar me sustentando hoje com o que eu ganho aqui no aplicativo, enquanto o aplicativo estiver aí, né?! (Motorista Marcelo).

Até aguentar (Motorista Mateus).

Confesso que eu nunca me fiz essa pergunta. É... durante um tempo. Pra sempre também não. Se você quer, almeja crescer. Eu almejo ir, tô olhando pra abrir um negócio pra mim. Aí eu devo encerrar meu ciclo. Eu acredito que mais uns 2 anos de plataforma, mais ou menos, e eu consigo abrir do jeito que eu quero (Motorista Guilherme).

Ressalta-se que o motorista Ricardo, que pensa em reingressar ao mercado formal, é o mesmo motorista que fez o seguinte relato sobre a CLT: “porque CLT, no Brasil, no país, é uma escravidão. Você não tem retorno, você não consegue, como dizer, almejar nada. Você fica preso”.

Segundo Byung-Chul Han, o trabalho está intrinsecamente ligado à esfera da necessidade. E, nesse sentido, sustenta que “(...) o reino da necessidade coloniza o reino da liberdade”²¹⁰. Desse modo, no âmbito das relações laborais, a necessidade econômica tem predominância, esvaziando a ideia de escolha ou autonomia, ainda que o trabalho seja notoriamente precarizado. Essa percepção é semelhante ao do motorista Marcelo a respeito da CLT.

Eu não quero mais na minha vida não. Se a plataforma, igual te falando, e volto a repetir, se ela ficar aí no Brasil 100 anos, 100 anos, eu estou ali dentro, ali, entendeu? Só se ela piorar muito, sei lá, mas, caso contrário, essa CLT, pra mim, hoje eu vejo que eu saí da escravidão. Hoje, eu trabalhando, sendo dono do meu nariz, faço as coisas do meu jeito. Então, assim, CLT, pra mim, eu não quero mais não. Se um dia precisar, a gente trabalha, né?! A gente não pode falar que dessa água não bebe, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né?! Mas, na minha cabeça, eu não quero mais saber de CLT, não, né?! (Motorista Marcelo).

Importante notar que essas afirmações não são isoladas, mas se repetem nas respostas de outros motoristas, como se vê:

(...) a CLT, hoje em dia, podemos falar que é um, a pessoal fica preso, né?! Fica preso naquela empresa. Têm empresas que não deixam o empregado crescer. E não têm flexibilidade pra sair e viajar. Tem pessoas, muita gente fica estressada, pressionada por causa da serviço, por causa da pressão da empresa. Então, a CLT... é complicado pra falar, mas seria uma coisa tipo uma escravidão atualizada (Motorista Alexandre).

Nossa Senhora, ninguém quer ser, né, CLT. Ter horário... (Motorista Eva).

Prefiro trabalhar por conta própria. Hoje em dia, a situação que tá a CLT, CLT não tá dando mais não. Aí, eu optei pela Uber, né?! Uma forma melhor deu ter dinheiro. Antes, eu era CLT, mas a renda era muito baixa, né?! Não compensa não. Melhor você trabalhar por conta própria, né?! Ninguém consegue trabalhar com CLT hoje mais não (Motorista Felipe).

Não. Hoje em dia, as empresas também não estão querendo pagar muito bem a gente. (...) Eles poderiam melhorar um pouquinho mais o salário do trabalhador. Hoje em dia, a alimentação e manter a casa, as contas de água e luz estão cada dia mais absurdas. Então, eu acredito que eles poderiam melhorar um pouquinho mais. Principalmente porque as empresas lucram bastante. Trabalhamos bastante e eles lucram o triplo ou quádruplo com o que a gente trabalha para eles (Motorista Guilherme).

²¹⁰ HAN, Byung-Chul. **Psicopolítica**: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Belo Horizonte: Editora Ayiné, 2020, p. 71.

O depoimento do motorista Mateus, de 64 anos, evidencia o impacto do etarismo como um grave fator de exclusão do mercado de trabalho formal. Questionado sobre a insegurança em reingressar no mercado, ele destaca que “devido à idade, as empresas não dá oportunidade pra gente trabalhar. Quem tem 40, 45 anos, as empresas não pega pra contratar não (...). Sim, por causa da idade. Como eu falei, hoje em dia, empresa nenhuma contrata acima de 40 anos”. A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) conceitua o etarismo como a situação na qual “(...) a idade é usada para categorizar e dividir as pessoas de maneira que levam a perdas, desvantagens e injustiças, causando desgaste no relacionamento entre as gerações”²¹¹.

O referido cenário de precarização laboral do emprego, protegidos pela CLT, evidencia que o Direito do Trabalho “(...) não mais cumpre tão amplamente sua função precípua de salvaguardar os trabalhadores e de implementar melhorias nas condições de trabalho”²¹². Afastando, inclusive, da perspectiva de um Direito do Trabalho integral, que deveria observar a integralidade do ser humano e suas necessidades enquanto empregado, cidadão e pessoa²¹³, demonstrando, dessa forma, a extensão e a profundidade da precarização do mercado formal de trabalho.

Ricardo Antunes afirma que “(...) a pandemia do capital mostrou o flagelo, a virulência, a devastação, que o capitalismo dos nossos dias pratica em relação à classe trabalhadora”, contextualiza a crise laboral contemporânea. Nesse cenário, o sucateamento e a flexibilização do nível de proteção social da CLT, promovidos por políticas neoliberais, configuram-se como fatores que impulsionam o êxodo de trabalhadores para a informalidade. Nesse sentido, conforme ensinamentos de Gustavo Lacerda:

Essa práxis flexibilizadora seduz, inclusive, parte da classe trabalhadora, que recebe a promessa de maior autonomia, liberdade, diminuição do tempo de trabalho e aumento no seu rendimento econômico, captando sua subjetividade. Abandonar as antigas "amarras" de uma relação de emprego, engessada em premissas ultrapassadas de segurança e proteção, inclusive, abre o caminho para a "liberdade" do empreendedorismo.²¹⁴

²¹¹ ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Relatório mundial sobre o idadismo**. Washington, D.C.: OPAS, 2022. DOI: <https://doi.org/10.37774/9789275724453>, p. 2.

²¹² DELGADO, Mauricio Godinho. **Curso de Direito do Trabalho**. 7. ed. São Paulo: LTr, 2008, p. 30.

²¹³ ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Por um direito do trabalho de segunda geração: trabalhador integral e direito do trabalho integral. **Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região**, Belo Horizonte, v. 60, n. 91, p. 235-256, jan./jun. 2015.

²¹⁴ LACERDA, Gustavo Marcel Filgueiras. **O Direito do Trabalho e a proteção à saúde mental da pessoa trabalhadora**. 2020. Dissertação (Mestrado em Direito Privado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020, p. 30.

Importante destacar ainda que “(...) a desigualdade não é econômica ou tecnológica: é ideológica e política”²¹⁵. Deve-se compreender também que a precarização e a flexibilidade do trabalho, formal e informal, como uma escolha política e ideológica.

Portanto, a partir da primeira categoria de análise, qual seja oportunidade de emprego e igualdade, não é possível enquadrar a realidade do trabalho, objeto da pesquisa, na concepção de trabalho decente. A ausência de um vínculo de emprego reconhecido, que está em discussão no STF, com a empresa sustentando a inexistência de subordinação, impede a aferição e a garantia dos direitos básicos de igualdade e de proteção. Tal cenário de precarização não contribui para a superação da pobreza ou para a redução das desigualdades sociais, operando no sentido oposto.

Noutro sentido, passa-se à análise da categoria denominada direitos, segurança e proteção social. Inicialmente, tem-se que a realidade dos motoristas expõe uma grave violação da dignidade humana, uma vez que o direito básico de ir ao banheiro, por exemplo, por vezes, é negado pela falta de instalações adequadas e acessíveis. Essa situação impõe, aos trabalhadores e trabalhadoras, a se submeterem ao constrangimento de realizarem suas necessidades fisiológicas em espaços não apropriados, como na rua e, muitas vezes, em locais ermos e perigosos.

Além disso, essa condição de dificuldades de realizarem suas necessidades fisiológicas os obriga a utilizarem estratégias nocivas ao restringirem a ingestão de água durante a jornada de trabalho, o que acarreta riscos à saúde em nome da continuidade do trabalho.

Esvaziar a bexiga, dá trabalho tem hora. A noite é mais tranquilo, né?! A noite você chega no cantinho escuro e faz o serviço. Mas de dia, com o sol quente, fica mais difícil você fazer isso (Motorista Marcelo).

Xixi na rua, moço. Abro as duas portas do carro e faço xixi. Não tem outro jeito. Nossa, acontece demais! Me sinto péssima e com medo (Motorista Eva).

Então, beber água, eu evito beber, porque não é todos os lugares que você acha pra poder usar o banheiro, né?! E, quando você pede, dependendo do lugar, eles não permitem você usar. Então, eu bebo muito pouca água durante esse período de trabalho (Motorista José).

Depende. Se o motorista sabe para onde ele está indo, ter uma estratégia, saber controlar o corpo não é algo difícil não. Agora, para um novato que está começando agora, que não tem uma maldade, realmente é difícil (Motorista Alexandre).

Isso é muito difícil. A gente tem que segurar até achar um lugar mais comercial que se mobiliza ou, até mesmo, uma área menos movimentada pra gente usar locais mais desertos. Na rua mesmo. Isso é uma coisa que poderia melhorar (Motorista Felipe).

²¹⁵ PIKETTY, Thomas. **Capital e ideologia**. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020, p. 633.

O acesso a instalações sanitárias adequadas e o direito de ir ao banheiro durante a jornada de trabalho constitui um elemento fundamental para a dignidade humana, o bem-estar e a saúde da pessoa que trabalha. Conforme estipulado no art. 7º, XXII da CRFB/88, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, é um direito que se estende a toda pessoa que trabalha, independentemente da natureza de seu vínculo.

Além disso, trata-se de uma necessidade humana básica, conforme Abraham Maslow²¹⁶. Dessa forma, a atividade laboral que restringe o direito de ir ao banheiro não apenas viola a dignidade do(a) trabalhador(a), mas também falha em atender as necessidades fisiológicas básicas dos motoristas.

Por outro lado, a jornada de trabalho desses motoristas revela uma verdadeira sobrecarga, com a maioria deles em jornadas de trabalho que variam, em média, entre 10 e 12 horas por dia.

[Antigamente] Eu rodava oito, dez horas por dia para fazer uma média boa. Hoje, praticamente, eu já quase que dobrei. Hoje, eu faço 14, 15 horas para ganhar o mesmo valor que eu ganhava quando eu comecei. Hoje, entendeu? Vamos dizer, faço aí 14, 15, 13. Não tenho aquele limite, não. Antigamente, quando eu comecei, era 8, 10 horas, no máximo, eu já fazia a minha meta. Com o passar do tempo, aí, já foi diminuindo os ganhos. Aí, eu aumentei minhas horas para poder continuar com aquela renda que eu determinei para mim. Olha, eu trabalho praticamente 6 dias da semana e folgo um, né!? Trabalho de segunda a sábado e folgo domingo. Folgo domingo pra descansar (Motorista Marcelo).

De 8 a 10 horas por dia. Trabalho de segunda a sábado. Todo domingo eu folgo (Motorista Alexandre).

Trabalho umas 12 horas por dia. 6 dias por semana, segunda a sábado (Motorista Mateus).

Umas 12h. Às vezes, até menos, 8h. Eu tiro um domingo pra ficar de boa. Trabalho 6 dias, talvez, 5 ou 6, depende da meta. Igual hoje: a meta é R\$500 entendeu. Todo dia eu ganho R\$500. Se eu bater a meta de R\$500 por dia, trabalho 6 dias. Tem domingo que trabalho, tem domingo que fico de boa. No final de ano, aí, é direto... se matando todo dia, que é bom, né?! (Motorista Felipe).

[Trabalho] 10, 12 horas. 4, 5 vezes na semana. Geralmente, terça a sexta, terça a sábado. Trabalho mais no horário comercial, de 5h30 às 17h30 (Motorista Ricardo).

Perguntado se já chegou a trabalhar 7 dias por semana, respondeu o seguinte: “já, já. Depende muito das contas, né?! Às vezes, você tá um pouco mais apertado e só aquilo durante a semana que era o costume e não deu. Aí, você tem que trabalhar sábado, domingo e vai indo”

²¹⁶ MASLOW, Abraham. **Motivación y personalidad**. Madrid: Díaz de Santos, 1991.

(Motorista José).

Já, em relação à motorista Eva (única mulher entrevistada), afirma o seguinte:

na Uber, no final de semana, 12 horas por dia. E dia de semana, umas 6 horas por dia. Na segunda-feira, eu não trabalho. Nem no outro serviço, nem na Uber. Trabalho 6 dias. Eu saio de casa 6 da manhã (trabalho umas 6 horas por dia), 1h da tarde eu já pego na Uber. Aí, vai até 10 horas, 11 horas, se estiver bom. No final de semana, sempre está bom (Motorista Eva).

Questionada se já trabalhou mais de 12h por dia, a resposta foi: “nossa, com certeza! Muito mais de 12 horas”. Tal relato demonstra que a jornada de trabalho, frequentemente, ultrapassa 72 horas semanais.

Nota-se ainda que o tempo à disposição não é remunerado, aguardando a próxima corrida, por exemplo. O depoimento do motorista Marcelo revela que, enquanto o tempo com passageiro embarcado é de cerca de 12 horas (tempo remunerado), a jornada total de trabalho real é significativamente maior, atingindo uma média de 14 horas diárias.

Então, assim, com o passageiro embarcado enquanto você está aqui agora comigo, são 12 horas. Mas ela não conta as horas que eu fico parado. Então, se eu chegar ali agora e desembarcar você ali, por exemplo, se eu ficar ali uma hora parado no Santa Amélia, já não conta. Ah, entendi. Já não faz parte da somatória dela. Então, no total, mais ou menos, uma média de 14 horas (Motorista Marcelo).

Considerando, dessa forma, a extensão das horas trabalhadas evidencia um prejuízo ao direito à harmonia entre o trabalho, a vida pessoal e a vida familiar dos motoristas. Esse desequilíbrio afeta diretamente o elemento “combinação entre trabalho, vida pessoal e vida familiar”, pilar que constitui a concepção do trabalho decente.

Com base nos dados apresentados pela pesquisa do IBGE, no 3º trimestre de 2024, o trabalho com aplicativos no Brasil atingiu 1,9 milhão de condutores de automóveis, sendo 43,8% (824 mil) trabalhadores plataformizados. Embora a renda mensal média desses motoristas plataformizados fosse superior (R\$ 2.766) à dos não plataformizados (R\$ 2.425), essa diferença não se deve à maior valorização do serviço, mas, sim, à extensão da jornada, posto que motoristas de aplicativo trabalhavam, em média, 5 horas a mais por semana (totalizando 45,9 horas por semana)²¹⁷.

Essa sobrecarga de trabalho é confirmada pela semelhança no rendimento por hora (R\$ 13,90 para plataformizados e R\$ 13,70 para os demais), sendo que os motoristas formais não

²¹⁷ GOMES, Irene; PETERS, Jana. Número de trabalhadores por aplicativos cresceu 25,4% entre 2022 e 2024. Agência IBGE, Brasília, 17 out. 2025.

plataformizados auferiram um rendimento-hora superior (R\$ 14,70). Observou-se, ainda, uma tendência de precarização para os trabalhadores tradicionais, visto que, entre 2022 e 2024, o rendimento por hora cresceu para os plataformizados (+R\$ 1,10), mas apresentou queda para os não plataformizados (–R\$ 0,30). Tais dados demonstram que a aparente vantagem salarial do trabalho por aplicativo é, na realidade, resultado direto de uma jornada de trabalho mais longa e intensa²¹⁸.

Como visto, a liberdade é um valor muito importante e buscado pelos motoristas da Uber. No entanto, embora busquem a autonomia, a necessidade de longas jornadas acaba por limitar essa liberdade, visto que o “(...) trabalhador submetido a longas jornadas ou à disposição do patrão em tempo integral, com ou sem remuneração, está sujeito a ter sua liberdade limitada”²¹⁹.

Vale notar, na contramão do referido cenário, que há discussão no Congresso Nacional a partir da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n.º 8/2025, que prevê a carga horária de trabalho de 36 horas com 3 dias de descanso semanal²²⁰.

A análise da categoria jornada de trabalho decente – harmonia entre vida pessoal e profissional – revela um profundo desequilíbrio. Assim, uma vez que a extensa jornada anula a liberdade e prejudica a combinação entre vida e trabalho, não é possível, portanto, enquadrar o trabalho dos motoristas da Uber na concepção de trabalho decente. Nesse sentido, diante da subordinação às plataformas digitais, pode-se compreender que perdem o domínio do tempo, do corpo e da mente, não existindo liberdade plena aos trabalhadores²²¹.

Já, em relação ao ambiente de trabalho seguro, também não é possível confirmar a ideia de ser segura a atividade dos motoristas da UBER. Como evidenciam os relatos dos motoristas:

Aí, a gente fica em dúvida, né?! O trabalho aí tá arriscado, a qualquer hora pode ter uma arma na cabeça, te assaltar. Eu nunca fui assaltado não, graças a Deus (Motorista Mateus).

O desafio nosso é o dia a dia, é ladrão, a correria... (Motorista Felipe).

Até hoje, tenho surpresas, nossa. Lugares que eu penso que conheço, porque eu tenho 6 anos, né?! Lugares que penso que conheço, mas não conheço. Aí, acabo entrando em lugares perigosos sem perceber (Motorista Eva).

²¹⁸ GOMES, Irene; PETERS, Jana. Número de trabalhadores por aplicativos cresceu 25,4% entre 2022 e 2024. **Agência IBGE**, Brasília, 17 out. 2025.

²¹⁹ ZANDONAI, Camila Dozza. Trabalho digno, trabalho decente e contratos atípicos. **Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região**, Curitiba, v. 12, n. 123, p. 153-168, ago. 2023, p. 161.

²²⁰ XAVIER, Luiz Gustavo. PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1 é protocolada na Câmara. **Câmara dos Deputados**, Brasília, 25 fev. 2025.

²²¹ MUNIZ, Tiago Cavalcanti. **Sub-humanos: o capitalismo e a metamorfose da escravidão**. São Paulo: Editora Boitempo, 2021, p. 17.

É insegurança total, principalmente no trânsito, porque, no trânsito, a qualquer momento, pode vir acidente. Então, a gente tá sujeito. E assalto também. A gente tá sujeito também. Até dentro da nossa casa, a gente tá sujeito (Motorista Alexandre).

A Uber não identifica exatamente para onde você vai ou qual região é perigosa ou não. Diferente da 99, que ela mostra as regiões, né?! Aí, peguei uma passageira e ela me levou para um bairro chamado Vitória. E a menina morava no meio do mato. Não tinha casa nenhuma. Então, assim, para mim, foi uma situação muito perigosa, porque é um lugar ermo, não tinha nada, eu falei, pronto, vou ser assaltado aqui... porque não tem casa, não tem morador. Eu fiquei com bastante medo, né?! (Motorista Wagner).

Sim, várias vezes. Já cheguei ao ponto de achar: assim, pronto, hoje eu não escapo de um assalto. Hoje, já com o passageiro, sentou aqui no banco da frente, aqui simplesmente pegou o banco e arredou todinho para trás, deitou ele aqui, deitou o encosto, né?! E se sentiu no sofá da casa dele. Pôs o pé aqui no assoalho do carro, aqui em cima, entendeu? Quando eu vi a situação, eu toquei o barco, né? Toquei o barco. Ele estava ali dentro já naquela, né?! Toquei o barco para frente. Fui levando a corrida, mas já ficou tudo na cabeça, fiquei assim: pronto, é hoje. E ele, com as conversas tortas, conversas erradas, né, de coisas entre ele e os amigos dele falando, “é hoje. hoje vai ser assim, tem que acontecer. Se não acontecer, eu faço acontecer” (Motorista Marcelo).

Aí, no meio do caminho, o passageiro, do nada, vem e coloca uma parada, sem falar nada, sem pedir. Entendeu? Então, assim, foi mais bate-boca. Entendeu? Ela me xingou, eu xinguei ela, mandei ela tomar naquele lugar, entendeu? (Motorista Marcelo).

Então, devido à insegurança, a gente prefere mexer em alguma coisa pra mim. Que também não é 100% seguro, porque a gente ainda pode correr assalto, mas ali você consegue se blindar de outras formas (Motorista Guilherme).

A gente, querendo ou não, transporta as pessoas, né?! Que a gente nem sabe, infelizmente, a índole de várias. A gente entra em muita favela e tudo mais. Então, ali dentro da favela, você tem tanto trabalhador como, infelizmente, tem vagabundo. Não sabe qual que a gente tá carregando dentro do carro. Então, querendo ou não, pode ser que uma hora ou outra, você tromba com um vagabundo. Então, você vai lá e, infelizmente, te assaltam, fazem algo pior com você. Tanto que sempre que eu saio para trabalhar, eu mando localização para os meus irmãos. Então, eles acompanham o meu percurso o tempo inteiro que eu estou trabalhando. Aí, nesse dia mesmo, eu até mandei para ele, né, o sinal que a gente faz, né?! Que é colocar dois olhinhos no aplicativo, que é no WhatsApp, para eles ficarem de olho durante o meu percurso todo. Até eu finalizar e sinalizar que estava ok (Motorista Guilherme).

Inseguro demais, porque a gente está apto a pegar todo tipo de pessoas. Então, a gente acessa muito a periferia, entendeu? E eu não, porque eu não trabalho com dinheiro, mas aqueles que trabalham com dinheiro, eles ficam muito expostos (Motorista Ricardo).

Com esses relatos, percebe-se que a atividade de motorista da UBER é marcada pela insegurança, na qual os profissionais estão sujeitos a um conjunto de riscos. Os principais perigos relatados são a violência urbana (assaltos, assédios, agressões de passageiros, etc.) e o risco constante de acidentes de trânsito.

O risco da atividade impõe aos profissionais um alto grau de vigilância, o que, por sua vez, acaba por revelar o preconceito social existente. Contribuindo, assim, diretamente para a

exclusão ou a dificuldade de acesso de determinados grupos de pessoas ao serviço de transporte da UBER.

Evito muitas pessoas aí, entendeu? Dependendo do horário. Não carrego travesti. Entendeu? Não carrego esse pessoal que trabalha com noite [prostituição]. Entendeu? Com esse pessoal, não trabalho não, é fria. É problema, né?! Dá problema demais esses caras. Eu prefiro evitar (Motorista Felipe).

Hoje em dia, bandido não tem cara, não tem roupa, não tem estilo. Então, é moderadamente. A gente fica meio preocupado quando é duas pessoas na moto. Fica mais próximo do carro. Quando são dois homens, tá entrando no aplicativo, fala que é nome de mulher. Isso é um ponto de ficar muito esperto. Quando eu vejo que é um homem masculino, dois homens na verdade, e é um nome de mulher, cara, eu não levo. Se é um homem ou uma mulher. Se o meu sentimento for pra ele, não levo, também não, porque nada, uma coisa de 20, 40, 50 reais não paga a vida. A gente não pode julgar pela aparência, né?! Vou dar um fato simples: um amigo meu que eu chamei a atenção dele. Ele foi buscar o passageiro. Chegou lá. Dois meninos morenos, com cabelo pintado de branco. Nevou. No famoso, nevou. Eu falei com ele: se eu chegasse nessa sequência, eu não levaria. Ele pegou e levou. Corrida no dinheiro, 7 horas da noite. O que aconteceu? Os meninos pegou e assaltou ele. Então, assim, se eu chegar, dependente da roupa. Se eu não bater, assim. Eu não levo, entendeu? O que eu vou falar aqui: muita gente fala que é preconceito, mas infelizmente é a realidade. É esse tipo de menino que mora na favela, menino tatuado aqui, camisa de time, correntão, bermuda, de chinelo, tênis favelado. Infelizmente, é a realidade. Eu não levo, porque, apesar, como eu conheço muito militares, eles me passam. Então, eu posso estar julgando errado, mas, infelizmente, cara, sou desse tipo de pessoas. Com camisa de time, com a bermuda já do estilo deles, todo tatuados, tatuado no pescoço, na sobancelha, no rosto todo. Não tenho nada contra pessoas tatuadas. Eu tenho tatuagem. Mas tem um tipo de tatuagem que a gente percebe (Motorista Wagner).

A gente analisa bastante, infelizmente, a gente acaba julgando até algumas pessoas que não. Nós vemos, por exemplo, a vestimenta. Esse aqui é o cara de longe ali em cima você vê a vestimenta dele você fala assim: não, não dá não. Aquele olhar mal encarado, uma touca na cabeça, um boné baixado. Não pego nem com decreto eu passo e cancelo a corrida (Motorista Guilherme).

A violência urbana refletida no ambiente de trabalho dos motoristas de aplicativo é grave, como pode ser notado através da situação de violência ocorrida na região metropolitana, em Contagem/MG. Episódio que uma motorista foi agredida por passageiros devido à intolerância religiosa. Segundo o site G1, a vítima fez o seguinte relato:

Eles estavam falando coisas como ‘crente do rabo quente’. Eu desliguei o rádio, que sempre fica bem baixo, e perguntei se estava incomodando eles. O cara desceu e veio na minha direção, me xingando de tudo o que você pode imaginar, como se fosse me agredir, pegando no meu celular e mandando que eu cancelasse a viagem no aplicativo. Quando ele viu que eu estava filmando, disse que não iria me bater, mas continuou com os xingamentos. Esse homem se jogou sobre mim, usou o próprio corpo para me proteger, como se fosse um bolsa. Mesmo assim, o cara não parava, até que um guarda municipal da Upa chegou, apontou a arma pra ele e mandou parar.²²²

²²² XAVIER, Jader. Passageiros são suspeitos de praticar intolerância religiosa e agredir motorista de app na Grande BH. **G1**, Belo Horizonte, 27 ago. 2023, s.p.

Ainda, segundo o site G1, um motorista foi morto a tiros dentro de seu próprio carro em Santa Luzia/MG, região metropolitana de Belo Horizonte/MG ²²³. Os relatos e fatos apresentados, expondo as ameaças, o risco constante de assaltos, de acidentes, de agressões e de assédios, demonstram a violência e a insegurança inerentes ao ambiente de trabalho dos motoristas da UBER. Dessa forma, a atividade é classificada como insegura, o que, por consequência, invalida seu enquadramento na concepção de trabalho decente.

Importante destacar que a segurança contra danos físicos e emocionais é entendida como necessidades humanas básicas ²²⁴, como demonstrado no Capítulo 3. Portanto, o não atendimento ao elemento de segurança na atividade laboral dos motoristas da Uber, demonstra que a ocupação falha em satisfazer um requisito essencial do bem-estar ao não atender a necessidade humana básica da segurança.

Por outro lado, em relação à categoria dos rendimentos adequados e trabalho produtivo e estabilidade e segurança do trabalho, os dados divulgados pelo IBGE, do módulo trabalho por meio de plataformas digitais 2024, da PNAD Contínua, apontam que a renda média dos motoristas plataformizados, assim denominados pela pesquisa, foi de R\$2.766²²⁵. Os motoristas relataram acerca do sentimento de injustiça em relação aos repasses realizado pela empresa Uber.

Não, não. Considerando os gastos com o carro, combustível? Não, não é justo. Por que? Por exemplo, você pega um trânsito engarrafado, uma corrida de R\$ 30, você fica uma hora no trânsito, gastando mais de R\$ 30 de gasolina. Ali, uma hora parado com o carro ligado. Então, a viagem, em si, não pagou seu gasto que você teve de estar parado no trânsito (Motorista Wagner).

Já foi melhor, mas ainda dá pra poder sobreviver ainda, né?! De aplicativo do dia a dia, porque não é só aplicativo, né? A gente tem os particulares, aeroportos, essas coisas, né? Ajuda muito. Mas ainda dá sim pra poder sobreviver. E, se pensar só no aplicativo, dá, ainda dá pra sobreviver (Motorista Marcelo).

É, podia ser melhor, né?! Reagir, ver que tem dia que é baixa. Tem dia que a praça tá ruim, a gente fica até chateado, porque a gente trabalhou e não teve aquele ganho que a gente tanto queria (Motorista Alexandre).

[Tive um problema financeiro], como te falei no início, tive um carro alugado que não consegui pagar. Foi durante a pandemia. Acho que muita gente passou por esses problemas na pandemia (Motorista Alexandre).

²²³ MOTORISTA de aplicativo é morto a tiros dentro de carro na Grande BH. **G1**, Belo Horizonte, 16 set. 2025.

²²⁴ MASLOW, Abraham. **Motivación y personalidad**. Madrid: Díaz de Santos, 1991.

²²⁵ GOMES, Irene; PETERS, Jana. Número de trabalhadores por aplicativos cresceu 25,4% entre 2022 e 2024. **Agência IBGE**, Brasília, 17 out. 2025.

A pesquisa indica ainda que a renda dos motoristas plataformizados é maior, mas as jornadas de trabalho são mais longas. Em relação ao rendimento por hora dos motoristas de aplicativo é de R\$ 13,90 e R\$ 13,70 para aqueles que não utilizam plataformas, o que pode ser visto da resposta do motorista Felipe: “[s]e você trabalhar sexta, sábado e domingo, o retorno é magnífico. Umas 12h, às vezes, até menos, 8h. Eu tiro um domingo pra ficar de boa” (Motorista Felipe).

A segurança financeira dos motoristas é marcada pela instabilidade e pela frustração, resultante da redução das tarifas e dos altos descontos aplicados pela empresa (UBER), fato que é agravado pela falta de conhecimento real e amplo por parte dos trabalhadores sobre os critérios de cálculo utilizados pela empresa para determinar os repasses para os motoristas.

Antigamente, a pista era bem melhor. A Uber pagava a gente melhor nas corridas. Hoje em dia, ela paga menos, os descontos são cada vez mais altos que elas fazem. Então, assim, eu fico muito instável, hoje em dia, relacionado à segurança financeira (Motorista Guilherme).

Quando eu comecei, né?! Aquela ilusão, né?! Pegava todas as corridas. Aquela ilusão que a gente tem de início, que o aplicativo te dá a você no início. Eu falei assim: pronto, daqui a pouco, eu tô comprando um jatinho. Hoje, não; hoje, eu já vejo que as coisas já mudaram. A gente vai ficando macaco velho, mais experiente na situação. Você já não pega qualquer corrida pra qualquer lugar. Então, aí os ganhos financeiros caíram bastante, caíram quase que pela metade. Mas, mesmo assim, ainda tá bom, trabalhando honestamente, fazendo as corridas direitinho, evitando de confusão com o passageiro no trânsito. Deus tem abençoado, sabe? Então, assim, né?! Já não dá mais pra comprar um jatinho, mas dá pra poder honrar as dívidas, pagar as contas, chegar no final do mês e levar a família pra comer uma pizza, tomar uma cervejinha, né?! (Motorista Marcelo).

Ah, é aumentando o tempo de trabalho, escolhendo melhor as corridas, escolhendo as melhores corridas, né?! É desse jeito, não tem outro caminho. E os particulares, de vez em quando, eu te falei que aparecem. Não é aquela frequência grande, não, mas, de vez em quando, sempre aparece alguma coisinha, sabe? Um particularzinho aqui, outro ali, que ajuda bastante (Motorista Marcelo).

Não, a Uber, em si, não tem um percentual fixo. Eles têm um cálculo lá que é tempo e quilometragem, como se fosse igual táxi. Por exemplo, se a corrida do passageiro deu R\$ 100, só que o tempo e a quilometragem pra mim deram R\$ 25, os outros R\$ 75 são da Uber. Nem adianta se reclamar, que ela manda até uma mensagem. Foi calculado perante tempo e etc. Antigamente, era porcentagem. Era, se eu não me engano, 25%. Então, se a corrida desse R\$ 100, independente eu recebia R\$ 75 e ela ficava com R\$ 25 reais. Em determinados momentos, eu preferia como era antes. Tem hora que, por exemplo, desse modelo, às vezes, ela cobra do passageiro tipo R\$ 30 uma corrida que, no horário de pico, vindo do centro pra região da Pampulha, só que ela faz o repasse pro motorista, maior do que aqueles R\$ 30, porque o tempo ficou acima e, pra ela não jogar isso pro passageiro, ela compensa. Só que isso é muito raro. Quando é nesses momentos assim, essa maneira é positiva. Mas eu preferiria da outra forma (Motorista José).

Para lidar com essa situação, os motoristas são forçados a aumentarem a jornada e a selecionarem corridas com maior chance de lucro. Considerando as referidas dificuldades, o

motorista Wagner aponta para os desafios no atendimento de suas necessidades vitais básicas, previstas no art. 7º, IV, CRFB/88 (alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social).

Na Uber, não. Você não tem saúde, você não tem nada. Na Uber não. Como motorista de aplicativo, você não tem essas. Não, não tem. O seu rendimento não tem como cobrir isso aqui, essas necessidades. Por causa da quantidade de valor que você ganha, entendeu? Que você pega nas corridas ali e somente a gente que pega carro alugado. Então, você um valor que era pra ser seu, ali entre aspas, você acaba repassando metade do que você ganha pra locadora. Faz R\$ 5.000 dos R\$ 2.500. Então, não tem como você suprir as suas necessidades. Acho que nem vou ser fichado hoje. Mas, se você ganha um salário, sim, que é isso mesmo. E se você consegue ter o mínimo, né? A gente trabalha pra ganhar o salário mínimo (Motorista Wagner).

Em consonância ao entendimento do motorista Wagner, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) aponta que, em agosto de 2025, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas, atendendo às necessidades vitais básicas, deveria ter sido de R\$ 7.147,91 ou 4,71 vezes o salário mínimo nacional de 2025 (R\$ 1.518,00)²²⁶.

Por outro lado, quanto à seguridade social, apenas o motorista José afirmou que contribui para o INSS na categoria Micro Empreender Individual (MEI): “eu faço pagamento no MEI. Pra atividade de motorista” (Motorista José). Nesse sentido, conforme o IBGE, o percentual de motoristas de aplicativo que eram contribuintes do Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) no Brasil era de apenas 25,7%, em 2024²²⁷.

O respectivo cenário de baixa adesão previdenciária expõe a categoria a um duplo risco, a saber o risco individual no desamparo do(a) trabalhador(a) na hipótese de eventual incapacidade temporária, de incapacidade permanente, de maternidade/paternidade, de reclusão e de aposentadoria, considerando o fator contributivo do INSS. Além disso, há um risco coletivo no que tange à sustentabilidade do próprio sistema previdenciário, considerando o aspecto solidário do sistema.

Um importante fator importante é a estabilidade no trabalho. O trabalho dos motoristas da Uber, em sua essência, constitui um regime de extrema precariedade e incerteza, caracterizado pela inexistência de estabilidade do trabalho. Essa condição decorre da percepção jurídica atual no Brasil que, ao não reconhecer o vínculo empregatício – CLT, nega aos

²²⁶ COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (Brasil); DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS (Brasil). **Análise da pesquisa nacional de preços da cesta básica de alimentos**. São Paulo: CONAB, DIEESE, 2025.

²²⁷ GOMES, Irene; PETERS, Jana. Número de trabalhadores por aplicativos cresceu 25,4% entre 2022 e 2024. **Agência IBGE**, Brasília, 17 out. 2025.

trabalhadores a proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, um direito fundamental assegurado pelo art. 7º, I, CRFB/88. Portanto, a fragilidade dos rendimentos e ganhos dos motoristas da UBER e a marginalização da seguridade social são fatores que impossibilitam o enquadramento dessa atividade na concepção de trabalho decente.

Por fim, em relação à categoria denominada diálogo social, refere-se à possibilidade de os trabalhadores se expressarem no local de trabalho sobre assuntos relacionados ao seu próprio trabalho ou ao que o afetem diretamente, segundo Tania Ferraro, Leonor Pais e Nuno Santos²²⁸. O diálogo social, para a OIT, compreende “(...) todos os tipos de negociação, consulta e troca de informações entre representantes de governos, empregadores e trabalhadores sobre questões de interesse comum relacionadas à política econômica e social”²²⁹. Ainda segundo a OIT o diálogo social:

(...) é tanto um fim em si mesmo como um meio para alcançar os outros três objetivos estratégicos da OIT: promover e realizar os direitos e princípios fundamentais no trabalho; criar melhores oportunidades para os homens e as mulheres obterem um trabalho digno e rendimento; e melhorar a cobertura e a eficácia da proteção social para todos²³⁰. (Tradução nossa)

O diálogo social reflete a importância fundamental dos atores sociais no mundo do trabalho, cada qual com sua função essencial: o governo atuando como agente regulador, protetor e fiscalizador das condições saudáveis de trabalho; os empregadores como catalisadores do investimento e da produção de riquezas; e os trabalhadores como força de transformação social e detentores do direito à participação democrática em seu meio produtivo²³¹. Através da pesquisa realizada a partir das entrevistas com os motoristas, foi possível verificar que o diálogo entre a empresa e os trabalhadores é deficitário. A percepção da falta de suporte por parte da empresa é notável:

Não, suporte nenhum (Motorista Alexandre).

Não. Eu mesmo resolvo (Motorista Felipe).

Péssimo, péssimo. Péssimo, porque ela não tem contato. Quem se responsabiliza é o motorista, só o nome dela que tá ali, mas responsabilidade ela não tem nenhuma (Motorista Wagner).

Nenhum. Zero. Não te oferece nada. Se você se envolver num acidente, você que se

²²⁸ FERRARO, Tania; PAIS, Leonor; SANTOS, Nuno Rebelo dos. Decent work: an aim for all made by all. **International Journal of Social Sciences**, Lisboa, v. 4, n. 3, p. 45-60, 2015.

²²⁹ SOCIAL dialogue and tripartism. **International Labour Organization**, Geneva, [s.d.], s.p, p. 5.

²³⁰ SOCIAL dialogue and tripartism. **International Labour Organization**, Geneva, [s.d.], s.p,p. 80.

²³¹ BITTENCOURT, Luiz Antônio da Silva. **O trabalho decente para a OIT e sua realização no Brasil**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

vira. Se o carro quebrar, você que se vira. Se você fizer qualquer merda, você que se vira. O aplicativo não te ajuda em nada. Ele só te manda as corridas e você faz e ele te honra pagando o que é seu, o valor da corrida ali, né? (Motorista Marcelo).

Não. O único suporte que ela dá, se você ficar parado por muito tempo, ela procura pra ver se está acontecendo alguma coisa. Se estiver, acho que manda a polícia. Mas comigo, nunca aconteceu nada, graças a Deus (Motorista Mateus).

No que se refere ao questionamento acerca de se há suporte, por parte da empresa UBER, em relação ao bem-estar e à saúde, os motoristas respondem da seguinte forma:

Eu sou meu suporte (Motorista Felipe).

Não (Motorista Ricardo).

Oferece nada, eles têm uns negócios lá que é enxugar gelo só para dizer que cuida, mas, no fundo, não traz nada de efetivo para a vida de quem está dirigindo. O que eles oferecem? Ah oferece lá uns negócios para quem tem categorias maiores nos benefícios, tipo um negócio médico, um negócio de lazer lá e tal, mas nada que seja tão claro assim. Você fala assim: isso aqui eu posso contar, isso aqui, aquilo mesmo. São tipo uns benefícios entre aspas (Motoristas Wagner).

Não ou, se oferece, não sei. Eu nunca tive contato com isso não (Motorista José).

Ela te oferece, assim, entre aspas, como se fosse o gympass, né?! Para você ter acesso à academia essas coisas todas. Mas, querendo ou não, é você que paga. Ela só te dá um, a plataforma que consegue ter desconto nas academias (Motorista Guilherme).

Os bloqueios arbitrários e repentinos de contas realizados pela empresa UBER, grande dilema dos motoristas, também reflete a inexistência do diálogo social efetivo. O diálogo social, conforme a OIT, exige a negociação, a consulta e a troca de informações entre governo, empregadores e trabalhadores. Contudo, a ausência de regulamentação da atividade por parte do Estado também se configura como um fator agravante da precarização do trabalho, posto que a UBER começou a operação no Brasil em 2014, inaugurando o fenômeno da uberização no país e, até o momento, não há um marco regulatório específico para essa modalidade de trabalho. Assim, é notável a omissão em promover o debate tripartite necessário para proteger os direitos dos trabalhadores desse contexto. Nesse sentido, após a análise do parâmetro da categoria do diálogo social, também não é possível verificar a atividade dos motoristas da Uber como trabalho decente.

A análise dos relatos dos motoristas, confrontados com as três categorias que sintetizam o trabalho decente, quais sejam oportunidades de emprego e igualdade (não discriminação); direitos, segurança e proteção social; e diálogo social, revelou que a atividade é marcada por uma intensa insegurança física, psíquica e financeira, bem como pela negação de necessidades básicas, pela sobrecarga de jornada e pela ausência de proteção social e pelo déficit no diálogo.

Portanto, a evidência empírica aponta que o trabalho dos motoristas da Uber não se enquadra na concepção de trabalho decente.

Além do não atendimento das exigências do trabalho decente, segundo a OIT, resta evidenciada a precariedade laboral do trabalho dos(as) motoristas da Uber, seja na perspectiva econômica, política, jurídica, cultural, ecológica ou subjetiva²³².

O trabalho decente se tornou indispensável no mundo moderno, sendo imprescindível para o atendimento das necessidades básicas da pessoa trabalhadora, como afirma Cléber Lúcio de Almeida e Wânia Guimarães Rabêllo de Almeida,

(...) é essencial todo direito voltado à garantia do atendimento das necessidades básicas do trabalhador e sua família (caráter existencial dos direitos inerentes ao trabalhador) e de condições dignas de trabalho (essencialidade qualificada dos direitos inerentes ao trabalho, na medida em que, muito mais do que garantir o atendimento a necessidades básicas, o que se pretende é garantir uma vida em sintonia com a dignidade humana)²³³.

Verifica-se, assim, a partir da análise das categorias oportunidades de emprego e igualdade; direitos, segurança e proteção social; e diálogo social, que o trabalho dos(as) motoristas da Uber não se enquadra na concepção de trabalho decente da OIT. Assim, o descumprimento desses pilares fundamentais do trabalho decente, em todas as dimensões analisadas, demonstra que a atividade da UBER é precária.

7.2 Fatores de riscos psicossociais do trabalho dos motoristas da UBER

Além disso, o estudo dos fatores de riscos psicossociais no trabalho dos(as) motoristas da UBER é de fundamental importância e de grande relevância por considerar o ser humano em sua integralidade, inclusive no aspecto da saúde mental. Essa análise é essencial para diagnosticar os riscos (perigo x exposição)²³⁴ e para embasar propostas de intervenção que busquem a proteção integral da saúde e da dignidade da pessoa que trabalha como motorista da UBER.

Como visto no Capítulo 5, a OIT define os fatores de riscos psicossociais como sendo a interação entre o ambiente, o conteúdo e a organização do trabalho, bem como a capacidade, a necessidade, a cultura e a consideração extra trabalho de cada trabalhador(a), que, por meio de

²³² ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. **Diálogos em Sociologia do Trabalho**: a precariedade laboral no Brasil. Belo Horizonte: Conhecimento, 2021.

²³³ ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. **Direito do trabalho e constituição**: a constitucionalização do Direito do Trabalho no Brasil. São Paulo: LTr, 2017, p. 141.

²³⁴ VELOSO, Gustavo Franco. **Fatores (de risco) psicossociais do trabalho**. São Paulo: Ltr, 2024.

suas percepções e expectativas, podem influenciar seu desempenho, sua satisfação no trabalho e sua saúde (física e mental)²³⁵. Dessa forma, passa-se à análise direcionada especificamente para a atividade dos motoristas da UBER, com o objetivo de identificar os fatores de riscos psicossociais existentes e de que maneira esses elementos contribuem para o adoecimento psíquico dos trabalhadores.

Inicialmente, o fator de risco psicossociais mais presente, de forma explícita, nos relatos dos(as) motoristas é o estresse.

A palavra estresse (*stress*) tem sua origem no latim *stringere*, que significa apertar, prender, atar. O conceito foi introduzido pelo médico Hans Selye, em 1936, como um elemento inerente a toda doença num sistema biológico (Síndrome Geral de Adaptação), produzindo modificações na estrutura e na composição química do corpo²³⁶.

Segundo a OMS, o estresse é um estado de tensão mental ou de preocupação que surge como uma resposta humana natural a situações difíceis ou ameaçadoras na vida. Embora seja experimentado por todos em algum grau, ele é definido como o desgaste físico e emocional que ocorre quando as exigências ambientais superam a capacidade do indivíduo de enfrentá-las, afetando diretamente o bem-estar geral²³⁷.

De acordo com a OIT, o estresse no ambiente de trabalho, por sua vez, é essencialmente definido pela organização, pelo desenho do cargo e pelas relações laborais. Ele surge quando as exigências do trabalho são superiores ou não se alinham às capacidades, aos recursos ou às necessidades da pessoa trabalhadora. Outra causa é a incompatibilidade entre as habilidades ou o conhecimento do indivíduo e as expectativas estabelecidas pela cultura organizacional da empresa²³⁸. O estresse, segundo Gustavo Veloso, ocorre quando as necessidades do indivíduo não são atendidas²³⁹ e ainda é “(...) um mecanismo fisiológico natural do organismo, com componentes físicos, mentais, psicológicos e sociais, fundamental para a nossa adaptação a situações novas que demandam energia física, mental e emocional do organismo”²⁴⁰.

O fenômeno do estresse também atinge a atividade dos motoristas da UBER de forma intensa, manifestando-se como um desgaste físico e emocional, como pode ser verificado com os seguintes relatos, a partir da pergunta sobre se ele(a) considera a atividade estressante:

²³⁵ INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. **Psychosocial factors at work**: recognition and control. Geneva: ILO, 1984.

²³⁶ CASSEL, John. The contribution of the social environment to host resistance. **American Journal of Epidemiology**, Oxford, v. 104, n. 2, p. 107-123, ago. 1976. DOI: 10.1093/oxfordjournals.aje.a112281.

²³⁷ STRESS. **World Health Organization**, Genebra, 21 fev. 2023.

²³⁸ ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. **Estrés en el trabajo**: un reto colectivo. Ginebra: OIT, 2016.

²³⁹ VELOSO, Gustavo Franco. **Fatores (de risco) psicossociais do trabalho**. São Paulo: Ltr, 2024.

²⁴⁰ VELOSO, Gustavo Franco. **Fatores (de risco) psicossociais do trabalho**. São Paulo: Ltr, 2024, p. 23.

É estressante. Muito estressante. Pra mim, é muito estressante (Motorista José).

Sempre. É bem estressante. Demais (Motorista Ricardo).

Demais, demais! (Motorista Alexandre).

Sim. Todos os trabalhos são estressantes, cara. Nem tanto, vai depender muito do seu humor do dia. Tem dias que eu já saio de casa estressado, mas porque é coisa que é coisa particular minha. Então, isso aí, eu acho que depende muita da pessoa também (Motorista Alexandre).

É estressante, escaldante, você ficar dirigindo o dia inteiro. No sol, é pior ainda. No sol, rachando, querendo ou não, você tem que rodar com os vidros fechados e o ar condicionado ligado (Motorista Guilherme).

Às vezes. Não é sempre, mas tem dias que sim (Motorista Felipe).

Ah, você fica com a mente muito cansada, o seu corpo dói muito. Então, acaba que, com o tempo, você começa a ter dores na coluna, você começa a ter problemas. Então, você força muito a sua visão no trânsito, sol quente. Isso, com o tempo, acarreta outras doenças que a gente já tinha: uma pressão alta, um problema na coluna. Muito cansativo e estressante, não tem como não ser (Motorista Wagner).

Ah, prejuízo mental. Porque, né, tipo assim, é uma coisa que você tem que estar atento 24 horas ali, né, no trabalho, né, aqui dirigindo, pra não se envolver em acidente, não machucar ninguém, não atropelar, não atropelar bicho, né, cachorro, essas coisas. Então, assim, é estressante, sim, sabe? (Motorista Marcelo).

Os motoristas atribuem o estresse aos seguintes fatores:

O trânsito e o ruído, os barulhos (Motorista Ronaldo).

O barulho sonoro, a poluição sonora... a poluição sonora incomoda a gente, muito estressante (Motorista Alexandre).

Pelo trânsito, né? Trânsito caótico que a gente vive em Belo Horizonte, né? Trânsito de motorista sem educação. Então, mais é na semana. Chega final de semana, fica mais tranquilo dirigir, né?! Sábado e domingo é uma maravilha; o trânsito fica mais vazio, mais tranquilo. Aí, é um paraíso, mas de segunda a sexta o bicho pega (Motorista Marcelo).

A poluição sonora, principalmente de motocicletas barulhentas, caminhões barulhentos, sabe? E o trânsito, cara, hoje em dia, tem muitos imprudentes no trânsito (Motorista Alexandre).

Eu só me estresso com minha mãe, porque ela não gosta que eu trabalhe. E pelo fato, às vezes, por eu gostar de trabalhar à noite, e ela me limita muito o tipo de ficar me ligando. Tem minha noiva também. Então, isso só esse estresse aí, porque eu não tô dormindo, porque tô trabalhando, e ela também não dorme, porque fica preocupada, né? (Motorista José).

O estresse percebido pelos motoristas está frequentemente associado a fatores ambientais visíveis, como o trânsito caótico, a poluição sonora e a falta de educação de outros

motoristas. Contudo, após análise aprofundada, esses são os fatores de percepção imediata que os motoristas citam em suas falas, embora o estresse estrutural também seja causado por fatores menos visíveis e perceptíveis (insegurança, vigilância constante, longas jornadas de trabalho, insegurança financeira, ausência de proteção social, entre outros). Nesse contexto, Kathleen Berger explica que o estresse, quando internalizado, transforma-se em estressor capaz de afetar o equilíbrio físico e mental, pois o acúmulo de estresse pode comprometer a saúde.

(...) o estresse é uma coisa externa; se o estresse é internalizado, ele se torna um estressor. (...) Os aborrecimentos diários integrados ao estresse se tornam estressores, destruindo a saúde. Se as reservas dos órgãos se esgotam, o componente psicológico do estresse pode diminuir a imunidade, aumentar a pressão sanguínea, acelerar o coração, prejudicar o sono e produzir muitas outras reações que podem levar a perdas cognitivas com o aumento da carga alostática.²⁴¹

Nesse sentido, Gustavo Veloso apresenta os sintomas de resposta ao estresse, tendo sintomas físicos, psicológicos e comportamentais, de forma não exaustiva²⁴²:

Sintomas físicos: insônia, fadiga, imunidade reduzida à infecção, pressão alta, dor no peito, sede, distúrbios de peso, aumento de peso, aumento do colesterol, doença de pele, dor nas costas, perda da libido, dor de cabeça, etc.;

Sintomas psicológicos: ansiedade, perda de memória, confusão, desânimo, frustração, isolamento, insegurança, pessimismo, depressão, etc.; e

Sintomas comportamentais: hipersensibilidade, raiva, isolamento, assunção de riscos, absenteísmo, abuso de drogas ou álcool, impaciência, problemas com relacionamento interpessoal, mudanças de humor, jogatina, promiscuidade, etc.

Para além do estresse, existem outros fatores de riscos psicossociais presentes na atividade analisada. Conforme demonstrado no capítulo 6, a LDRT, em sua Lista A, apresenta os fatores de riscos do trabalho, inclusive os riscos psicossociais. A lista serve como referência essencial para a identificação dos perigos no ambiente laboral:

- a) Gestão organizacional;
- b) Contexto da organização do trabalho;
- c) Característica das relações sociais no trabalho;
- d) Conteúdo das tarefas do trabalho;
- e) Condições do ambiente de trabalho;
- f) Interação pessoa-tarefa;
- g) Jornada de trabalho;
- h) Violência e Assédio moral/sexual;
- i) Discriminação no trabalho;
- j) Risco de morte e trauma no trabalho;
- k) Desemprego.

²⁴¹ BERGER, Kathleen. S. O desenvolvimento da pessoa: do nascimento à terceira idade. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017, p. 1121.

²⁴² VELOSO, Gustavo Franco. **Fatores (de risco) psicossociais do trabalho**. São Paulo: Ltr, 2024, p. 38.

Tendo como base a referida LDRT, optou-se, também, por categorizar os elementos de modo semelhante ao adotado no tópico anterior. Para tanto, serão utilizadas as categorias adotadas pela OMS, a saber conteúdo do trabalho e contexto do trabalho para analisar os fatores de riscos psicossociais do trabalho do(a) motorista da UBER, como será visto a seguir:

Quadro 3 – Fatores de riscos psicossociais (conteúdo e contexto)

Categoria	Condições que definem perigo
1) CONTEÚDO DO TRABALHO	
Ambiente e equipamentos de trabalho	Problemas relativos à confiabilidade, disponibilidade, adequação e manutenção ou reparo de equipamentos e instalações.
Design da tarefa	Falta de variedade ou ciclos de trabalho curtos, trabalho fragmentado ou sem sentido, subutilização de competências, elevada incerteza.
Carga de trabalho e espaço de trabalho	Sobrecarga ou subcarga de trabalho, falta de controle sobre o ritmo, altos níveis de pressão de tempo.
Horário de trabalho	Trabalho em turno, horários de trabalho inflexíveis, horários imprevisíveis, horários longos ou antissociais.
2) CONTEXTO DO TRABALHO	
Cultura e função organizacional	Comunicação deficiente, baixos níveis de apoio à resolução de problemas e desenvolvimento pessoal, falta de definição dos objetivos organizacionais.
Papel da organização	Ambiguidade e conflito de papéis, responsabilidade pelas pessoas.
Desenvolvimento da carreira	Estagnação, incerteza e falta de critérios para promoção na carreira, baixos salários, insegurança no emprego, baixo no social do trabalho.
Controle do trabalho	Baixa participação na tomada de decisões e falta de controle sobre o trabalho, especialmente sob forma de participação.

Fonte: VELOSO, Gustavo Franco. **Fatores (de risco) psicossociais do trabalho**. São Paulo: Ltr, 2024.

Assim, analisando a primeira categoria, intitulada de conteúdo do trabalho, revela-se como a organização laboral da UBER gera um conjunto de riscos psicossociais que atingem a saúde da pessoa que trabalha como motorista da empresa. Assim, os elementos mais notáveis da categoria, a partir das entrevistas realizadas com os motoristas da UBER, são em relação à carga de trabalho e espaço de trabalho, bem como ao horário do trabalho.

Como visto no tópico anterior, a carga de trabalho da pessoa que labora como motorista da UBER é intensa e extensa. De acordo com os próprios trabalhadores, a sobrecarga é justificada como forma de alcançar rendimentos econômicos mais elevados. Assim, é possível afirmar que, embora o avanço tecnológico seja significativo, as jornadas de trabalho têm se tornado cada vez mais intensas e extensas. Como afirma Josias Costa, “(...) o tempo livre, o tempo de não trabalho, passa a ser engolido pelo trabalho. A tecnologia que poupa trabalho está falhando em liberar aqueles que trabalham”²⁴³.

No tocante ao espaço de trabalho, pode-se destacar que, com base nos relatos dos(as) motoristas, já apresentados na presente pesquisa, o espaço de trabalho dos motoristas da UBER é perigoso. O risco de violência, incluindo assédio moral e sexual pelos passageiros, conforme ficou comprovado por meio dos relatos da motorista Eva, são eventos que criam um ambiente de trabalho fragilizado na perspectiva da saúde. Além disso, são fatores de riscos psicossociais constantemente não mitigado pela empresa. Como é possível visualizar:

Uma vez, um rapaz sentou aqui na frente e começou a tentar me beijar, passar a mão na perna, essas coisas, né?! Mas, graças a Deus, assim, parei o carro e pedi pra ele descer. Ele desceu numa boa. Foi a única situação que me senti desconfortável foi isso (Motorista Eva).

Além disso, a motorista Eva ainda continua nos seguintes termos:

Ah, cantada quase todo dia. Não que eu seja bonita, eu nem me acho bonita de verdade. Não é nada disso. Mas, realmente, já aconteceu de pedir telefone, de cantar, de virar também amizade. Já fiz muita amizade. Já aconteceu de entrar casal e a mulher ficou com ciúmes e quis me bater. Já aconteceu. Inclusive, foi no Natal que aconteceu isso. Diversas situações. Nossa, muito desconfortável. Péssimo se sentir assim, assediada. É ruim, é péssimo. Pessoal pedir telefone, passar a mão no cabelo. Eu na direção, tentando prestar atenção no trânsito... é constrangedor às vezes (Motorista Eva).

As narrativas dos motoristas evidenciam situações de risco que afetam diretamente sua percepção de segurança e de bem-estar.

O cara tentou me assaltar e eu levantei com o carro e tudo. Meu carro deu PT e o bandido foi preso. E, infelizmente, teve, o policial me explicou que o bandido teve a perna amputada, e, por causa disso, eu saí como legítima defesa (Motorista Alexandre).

Eu acho que, no meu caso, depende do horário de trabalho. Um dos motivos que eu gosto de trabalhar à noite é pelo fato de ter menor quantidade de carro na via. Então, ele se torna menos estressante. Mas, ao mesmo tempo, ele se torna mais perigoso. Porque, à noite, o índice de roubo aumenta e etc. Então, perigoso, né?! É estressante

²⁴³ COSTA, Josias Alves da. de Sadi Dal Rosso, Mais trabalho! A intensificação do labor na sociedade contemporânea. **Sociedade e Estado**, [s. l.], v. 25, n. 2, ago. 2010, p. 374.

(Motorista José).

Porque, à noite, é mais perigoso, tem prostituição, tem problema. Prefiro evitar (Motorista Felipe).

Os motoristas da UBER estão expostos diariamente ao risco de morte por assaltos, acidentes de trânsito, assédios, homicídios, entre outros. A exposição contínua a ameaças gera ansiedade intensa e pode levar ao desenvolvimento do TEPT. Como visto, anteriormente, transtorno que é promovido também pelo neoliberalismo.

A jornada de trabalho está relacionada com problemas na organização e na duração da jornada de trabalho; a existência ou ausência de pausas durante o dia ou diferente da hora das refeições; o trabalho em turnos; o trabalho noturno; o tipo e a frequência de rotação dos turnos; o número e a frequência de horas extras mensais e a duração e a frequência de intervalos semanais); e o trabalho intermitente.

A pesquisa revelou que existe número significativo de motoristas da UBER que trabalham longas horas e, além disso, no período noturno, o que, por sua vez, provoca grandes prejuízos à saúde, como doenças cardiovasculares, distúrbios gastrointestinais e metabólicos (diabetes tipo 2 e síndrome metabólica, por exemplo); câncer (mama, próstata e colorretal); problemas de saúde mental, relacionados à reprodução, entre outros²⁴⁴.

Já, em relação à categoria contexto do trabalho, refere-se, de modo geral, à organização do trabalho, envolvendo a estrutura, a cultura e a gestão da organização. E, especificamente, à cultura e à função organizacional, ao papel da organização, ao desenvolvimento da carreira, ao controle do trabalho.

Nesse sentido, de acordo com Gustavo Veloso, a gestão organizacional abrange a totalidade dos elementos que definem o ambiente de trabalho, englobando a missão, os valores e a visão da organização. Sua eficácia depende do cumprimento rigoroso da legislação (trabalhista, sanitária e de SST), bem como da adoção de uma política de remuneração e de valorização profissional clara. É essencial que inclua a definição de jornadas de trabalho adequadas, o fomento da confiança e do respeito entre todos (trabalhadores e gestores), além da promoção de justiça e inclusão social²⁴⁵.

Os aspectos apontados pelo autor indicam que o não cumprimento pela gestão organizacional da empresa UBER colocam os(as) motoristas em situação de risco psicossocial. Nesse sentido, o descumprimento da legislação, em sentido estrito, legislações brasileiras, mas

²⁴⁴ CARVALHO, Rone. Os riscos do trabalho noturno para a saúde: ‘Quem trabalha à noite não tem mais vida’. **G1**, [s.l.], 24 abr. 2024.

²⁴⁵ VELOSO, Gustavo Franco. **Fatores (de risco) psicossociais do trabalho**. São Paulo: Ltr, 2024.

também, em sentido *lato*, convenções internacionais, o déficit de suporte, de forma sistemática, a remuneração não valorizada e transparente, as jornadas exorbitantes e insalubres e a falta de confiança e de exposição a comportamentos ofensivos são alguns dos fatores de riscos do trabalho capazes de denunciarem os perigos no ambiente laboral.

Além disso, a gestão organizacional se dá a partir do gerenciamento algorítmico, modelo que possibilita a empresa Uber supervisionar e controlar, seja utilizando a “psicologia do consumidor, a psicologia das cores, a storytelling, os gatilhos mentais, etc.”²⁴⁶, que são ferramentas sofisticadas para influenciar a subjetividade e a conduta do(a) motorista. Nesse sentido, a respeito da uberização, que é perfeitamente aplicada no caso dos motoristas da UBER, Norma Souza *et al.* afirmam que:

(...) a uberização é uma nova forma de gestão, organização e controle do trabalhador, propiciada pelo Estado mínimo, pela eliminação de direitos trabalhistas, pelo desenvolvimento tecnológico, além do engendramento de mecanismos subjetivos que incentiva e enaltece o trabalhador empreendedor, que, na verdade, é abandonado à própria sorte²⁴⁷.

A referida forma de gestão impõe que ultrapasse a ideia de empreendedor de si para a do trabalhador “gerente de si subordinado”²⁴⁸. As respostas dos(as) motoristas confirmam que a gestão se exime da responsabilidade de proteger o(a) trabalhador(a) em situações de risco:

A Uber mesmo não tem suporte. Se a gente não tiver um seguro ou até mesmo um plano de saúde, a Uber mesmo não tem suporte (Motorista Ricardo).

Nenhum. Zero, não te oferece nada. Se você se envolver num acidente, você que se vira. Se o carro quebrar, você que se vira. Se você fizer qualquer merda, você que se vira (Motorista Marcelo).

A respeito do elemento da ambiguidade e do conflito de papéis, de um lado, vê-se os(as) trabalhadores(as) motoristas de da UBER como “parceiros”, consequentemente, autônomos e dotado de função própria e autorresponsabilidade, responsáveis por assumir os riscos da atividade. E, de outro, como subordinados, consequentemente, dependentes juridicamente da

²⁴⁶ JORGE, Camila; BARCELOS, Débora de Jesus Rezende; TEODORO, Maria Cecília Máximo. Do panóptico ao neuromarketing: manipulação e controle dos trabalhadores pela empresa Uber. **Revista Direitos Culturais**, Santo Ângelo, v. 16, n. 40, 2021, p. 39

²⁴⁷ SOUZA, Norma Valéria Dantas de Oliveira; DIAS, Midian Oliveira; CARVALHO, Eloa Carneiro; VARELLA, Thereza Christina Mó y Mó Loureiro; LIMA, Luana dos Santos Cunha de; SOARES, Samira Silva Santos. Uberisation risk of nursing work in times of Covid-19 pandemic: experience report. **Research, Society and Development**, Vargem Grande Paulista, v. 9, n. 10, 2020, p. 12. DOI: 10.33448/rsdv9i10.9060.

²⁴⁸ ABÍLIO, Ludmila Costhek. Uberização: do empreendedorismo para o autogerenciamento subordinado. **Psicoperspectivas**, Valparaíso, v. 18, n. 3, p. 41-51, 2019.

empresa, buscando a responsabilidade da empresa, enquanto empregadora, e, portanto, assumindo os riscos da atividade econômica, nos termos do art. 3º da CLT.

Esse conflito de responsabilidade se manifesta também nos casos em que a UBER busca se eximir de obrigações em relação aos passageiros, alegando ser apenas uma intermediadora. Contudo, a justiça brasileira tem frequentemente reconhecido a empresa para responder pelos danos sofridos pelos passageiros, considerando-a, portanto, como parte integrante da cadeia de consumo do serviço e estabelecendo a responsabilidade solidária da UBER com o(a) motorista²⁴⁹. Desmantelando, dessa forma, a estratégia da empresa de transferir integralmente o ônus dos riscos a terceiros, seja a pessoa trabalhadora, seja o passageiro.

Já, em relação ao desenvolvimento da carreira, como já visto no tópico anterior, o trabalho dos motoristas da UBER é estruturalmente precário, o que o coloca em descompasso com o conceito de trabalho decente defendido pela OIT, considerando os aspectos da remuneração, da insegurança, entre outros fatores.

Quanto ao controle do trabalho, ou seja, elemento relacionado à baixa participação na tomada de decisões e na falta de controle sobre o trabalho, especialmente sob forma de participação, o motorista sintetiza a situação ao afirmar que “não é livre, não. Por que? Querendo ou não, é uma falsa liberdade. Falsa liberdade.” (Motorista Wagner). Por outro lado, a percepção dos motoristas é sintetizada através da seguinte resposta à questão sobre se a motorista se sente livre: “sim, realmente, se você não trabalhar, você não recebe, mas o bom da Uber é isso. Você não tá sendo pressionada com patrão nenhum em cima de você 24h. Você faz o que cê quer, na hora que você quer. Se eu quiser abrir o aplicativo de madrugada, eu vou, entendeu?” (Motorista Eva).

O dilema entre liberdade e autonomia *versus* subordinação e dependência é central à condição dos motoristas da UBER. Embora a subordinação tecnológica e o controle algorítmico sejam presentes, é fundamental ir além e buscar compreender os reais valores e a percepção daquilo que chamam de liberdade e de autonomia, elementos que definem sua experiência e a aceitação desse modelo precário, por exemplo, a partir da análise do discurso. Contudo, não será realizada no presente estudo.

Nesse sentido, a UBER controla seus motoristas de várias maneiras, usando o algoritmo, a psicologia da persuasão e técnicas de videogames para manter os condutores no controle e melhorar o serviço. A empresa, nesse sentido, coleta continuamente os dados sobre todas as corridas dos motoristas e dos passageiros, o que confere à empresa um poder crescente para

²⁴⁹ UBER é condenado a indenizar passageira por acidente causado durante a viagem. **Tribunal de Justiça do Distrito Federal**, Brasília, 25 nov. 2024.

governar o comportamento dos motoristas, permitindo-lhe, por consequência, moldar integralmente a experiência oferecida aos passageiros²⁵⁰.

Assim, um dos principais pilares desse sistema de vigilância e de gestão do comportamento é o sistema de reputação, avaliação por meio de notas/comentários, que permite aos passageiros classificarem os condutores. Este mecanismo atua como um incentivo constante à conformidade e funciona como uma ferramenta de vigilância mútua dentro da plataforma. Ainda que os motoristas declarem, a princípio, que o sistema de avaliação não afeta significativamente sua conduta ou autoestima, como se vê:

Não, não afeta. Ah, eu reajo de boa (Motorista Wagner).

A primeira nota ruim afetou, porque eu não acho que ela foi justa. Na época, eu tinha mais de 600 corridas, era só nota 5. Aí, eu levava água todo dia, eu colocava gelo na bolsinha térmica, aquela coisa, né? Aí, por conta de um erro de terceiro, eu freei um pouco mais bruscamente. Aí, a passageira notificou a Uber e minha conta ficou em avaliação, né?! Eu recebi uma nota 1. Aí, a Uber mandou a notificação pra eu ter cuidado. Aí, falou assim: sua conta está em análise (Motorista José).

Um pouco, porque a gente procura fazer sempre o melhor. Então, quando você tem um retorno negativo, você fica um pouco frustrado (Motorista Ricardo).

Porque eu nem fico olhando pra comentário de passageiro (Motorista Guilherme).

Maria Cecília Máximo Teodoro, Thais D'Afonseca e Maria Fernandes esclarecem que a subordinação se verifica, entre outros fatores, quando os(as) trabalhadores(as) que não aceitam determinadas “(...) corridas ou possuem uma avaliação menor que o padrão imposto são punidos, ficando pelo menos suspensos por certo período da plataforma, e, na punição máxima, podendo ser excluídos, sem direito à defesa, por critérios por eles desconhecidos”²⁵¹. No entanto, o aspecto mais crítico desse controle é a opacidade inerente ao sistema: os algoritmos da UBER não são acessíveis a nenhum agente externo à empresa. Essa inacessibilidade torna extremamente difícil para motoristas e pesquisadores discernirem quais ações de controle são objetivamente reais e quais são meramente ilusórias ou baseadas em percepções manipuladas pela própria plataforma²⁵².

Além disso, as condições de trabalho ligadas aos aspectos físicos, calor e ruído também estão presentes no trabalho da pessoa motorista da UBER, fator que é notado pelos motoristas:

²⁵⁰ SLEE, Tom. **Uberização**: a nova onda do trabalho precarizado. São Paulo: Elefante, 2017.

²⁵¹ TEODORO, Maria Cecília Máximo; SILVA, Thais Claudia D'Afonseca; FERNANDES, Maria Antonieta. Disrupção, economia compartilhada e o fenômeno Uber. **Revista da Faculdade Mineira de Direito**, Belo Horizonte, v. 20, n. 39, p. 1-30, 2017.

²⁵² SLEE, Tom. **Uberização**: a nova onda do trabalho precarizado. São Paulo: Elefante, 2017.

Sim, mas o maior desafio é o dia a dia mesmo – o trânsito, o calor, o passageiro apressado (Motorista Ricardo).

O estresse, eu melhorei o estresse diário por causa do vidro fechado. O barulho sonoro, a poluição sonora incomoda a gente, muito estressante. O trânsito, trabalho com os vidros fechados todos os dias. Todos os dias, vidros fechados. O carro pode consumir um pouquinho mais, pode. Me ajudou demais, demais! A poluição sonora, principalmente de motocicletas barulhentas, caminhões barulhentos, sabe? E o trânsito, cara, hoje em dia, tem muitos imprudentes no trânsito (Motorista Alexandre).

No sol rachando, querendo ou não, você tem que rodar com os vidros fechados e o ar condicionado ligado (Motorista Guilherme).

Fatores ambientais adversos, como ruídos, poluição e altas temperaturas, que, mesmo quando não percebidos conscientemente, impactam a saúde da pessoa que trabalha. Os(as) motoristas são expostos a esse ambiente laboral, podendo provocar o esgotamento emocional e a evolução de sintomas depressivos²⁵³, afetando, assim, o ser humano em sua integralidade, inclusive a saúde física e mental. Por fim, o desemprego corresponde a:

(...) uma situação temporária ou permanente, voluntária ou indesejada, de falta de emprego (...) para além de um estado, é também um processo que alcança um número cada vez maior de trabalhadores, coagindo-os a aceitarem empregos precários, destituídos de direitos mínimos e proteção social.²⁵⁴

Nesse cenário, enquadra-se, como visto até aqui, o trabalho dos motoristas da UBER, labor escolhido como saída mais rápida e fácil para esses(as) trabalhadores(as) em situação de desemprego.

O Brasil possui uma taxa de desempregados, no 2º trimestre de 2025, de 5,8%, totalizando o montante de 6,3 milhões de pessoas nesta situação. Importante considerar que o desemprego se refere às pessoas que têm mais de 14 anos e que não estão trabalhando, mas estão prontas e tentando ativamente encontrar um trabalho. Por isso, não ter um emprego não significa automaticamente estar desempregado. Não são considerados desempregados um universitário que só estuda, uma dona de casa que não procura trabalho fora ou uma empreendedora que já toca o próprio negócio, por exemplo²⁵⁵.

Segundo Viana, o fenômeno do desemprego constitui um evento estrutural. Isso ocorre porque o sistema capitalista exige a criação e a manutenção de um “exército industrial de

²⁵³ SILVA, Gonçalo Glauco Justino; SOUZA, Mônica Luiz Perin; GOULART JÚNIOR, Edward; CANÊO, Luiz Carlos; LUNARDELLI; Maria Cristina Frollini. Considerações sobre o transtorno depressivo no trabalho. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 34, m. 119, p. 79-87, 2009.

²⁵⁴ MUNIZ, Tiago Cavalcanti. **Sub-humanos: o capitalismo e a metamorfose da escravidão**. São Paulo: Editora Boitempo, 2021, p. 172.

²⁵⁵ DESEMPREGO. **IBGE**, Brasília, [s.d.].

reserva”²⁵⁶, uma massa de mão de obra excedente que é essencial para regular os salários e suprir a demanda em períodos de expansão. Consequentemente, os(as) trabalhadores(as) que compõem essa reserva se sentem estigmatizados(as) e, também, sentem a precarização de suas condições materiais e sociais de vida, tornando-os(as) alvos de preconceito e discriminação social. Sobre o desemprego, o Ministério da Saúde sustenta que

Em decorrência do lugar de destaque que o trabalho ocupa na vida das pessoas, sendo fonte de garantia de subsistência e de posição social, a falta de trabalho ou mesmo a ameaça de perda do emprego geram sofrimento psíquico, pois ameaçam a subsistência e a vida material do trabalhador e de sua família. Ao mesmo tempo, abala o valor subjetivo que a pessoa se atribui, gerando sentimentos de menos-valia, angústia, insegurança, desânimo e desespero, caracterizando quadros ansiosos e depressivos²⁵⁷.

O desemprego constitui um risco perene, manifestado pela insegurança da subsistência, especialmente diante de seus reflexos na saúde. Nesse contexto, o trabalho dos motoristas da UBER funciona como uma válvula de escape ao desemprego, oferecendo uma solução imediata de renda para aqueles sem oportunidades formais, notadamente em épocas de crise econômica. Contudo, essa via de escape gera um ciclo de precarização do trabalho, disfarçado de autonomia e liberdade. A pessoa que trabalha é confrontada com um dilema: ou enfrenta o desemprego propriamente dito ou escolhe a precariedade inerente ao trabalho como motorista da UBER. É crucial, no entanto, notar que a precariedade, em diversas dimensões, é uma característica presente também no próprio emprego formal²⁵⁸.

Nesse sentido, Ludmila Abílio afirma que o empreendedorismo se torna “(...) sinônimo de assumir riscos da própria atividade. Opera aí um importante deslocamento do desemprego enquanto questão social para uma atribuição ao indivíduo da responsabilização por sua sobrevivência em um contexto de incerteza e precariedade”²⁵⁹.

Em síntese, o estudo dos fatores de riscos psicossociais revela que o trabalho dos(as) motoristas da UBER é um ambiente de alta vulnerabilidade em razão do conteúdo e contexto do trabalho adotados pela empresa. Destacando-se o estresse veementemente relatado; a intensa e extensa carga de trabalho; o espaço de trabalho considerado perigoso; os impactos das jornadas de trabalho, principalmente nos períodos noturnos; as condições físicas do ambiente

²⁵⁶ MARX, Karl. **O capital**: crítica da economia política – Livro I: o processo de produção do capital. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2017.

²⁵⁷ BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil. **Doenças relacionadas ao trabalho**: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.

²⁵⁸ ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. **Diálogos em Sociologia do Trabalho**: a precariedade laboral no Brasil. Belo Horizonte: Conhecimento, 2021.

²⁵⁹ ABÍLIO, Ludmila Costhek. Uberização: do empreendedorismo para o autogerenciamento subordinado. **Psicoperspectivas**, Valparaíso, v. 18, n. 3, p. 41-51, 2019, p. 4.

laboral (ruído e calor); e o receio do desemprego. Dessa forma, as condições (conteúdo do trabalho) e a organização do trabalho (contexto do trabalho) afetam diretamente a saúde da pessoa trabalhadora²⁶⁰ de diversas formas, como se vê também no Quadro 4:

Quadro 4 – Listagem exemplificativa de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho que podem acarretar agravos à saúde da pessoa trabalhadora

Perigo (fator de risco)	Possível consequência (lesão ou agravo)
Assédio de qualquer natureza no trabalho	Transtorno mental;
Má gestão de mudanças organizacionais	Transtorno mental; DORT
Baixa clareza de papel/função	Transtorno mental
Baixas recompensas e reconhecimento	Transtorno mental;
Falta de suporte/apoio no trabalho	Transtorno mental;
Baixo controle no trabalho/Falta de autonomia	Transtorno mental; DORT
Baixa justiça organizacional	Transtorno mental;
Eventos violentos ou traumáticos	Transtorno mental
Baixa demanda no trabalho (subcarga)	Transtorno mental
Excesso de demandas no trabalho (sobrecarga)	Transtorno mental; DORT
Más relacionamentos no local de trabalho	Transtorno mental
Trabalho em condições de difícil comunicação	Transtorno mental;
Trabalho remoto e isolado	Transtorno mental; Fadiga

Fonte: BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho**. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, 2025.

Após ter aprofundado acerca dos fatores de riscos psicossociais do trabalho dos(as) motoristas da UBER e seus possíveis efeitos na saúde do(a) trabalhador(a), o próximo capítulo se dedicará à apresentação de propostas e possibilidades concretas de intervenção. Tendo como base o cenário atual de precarização, abriram novos horizontes para a formulação de propostas e de possibilidades que visam eliminar ou prevenir riscos, bem como promover a proteção integral da saúde e da dignidade das pessoas trabalhadoras motoristas da UBER.

²⁶⁰ DEJOURS, Christophe. **A loucura do trabalho**: estudo de psicopatologia do trabalho. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2015.

8 PROPOSTAS E POSSIBILIDADES

A presente pesquisa alcança esse ponto após a consolidação de um possível diagnóstico (VER/JULGAR). Buscou-se compreender a racionalidade neoliberal que reestrutura o Estado, o Direito e a subjetividade no modelo do “empresário de si mesmo” da pessoa trabalhadora. Estabeleceram-se reflexões acerca da saúde mental relacionada ao trabalho, entendendo que o sofrimento psíquico é um sintoma das condições sociais patológicas, intensificado pela autoexploração e também pelo medo, compreendendo, além disso, o processo de negação e de promoção da saúde mental. Somado a isso, houve uma análise do trabalho plataformizado e uberizado sob os recortes de gênero, de raça e de classe, bem como pela verificação da realidade concreta dos(as) motoristas da UBER. Por fim, aprofundou-se sobre a relação entre trabalho decente e o ambiente laboral dos(as) motoristas da UBER, bem como, acerca da identificação dos fatores de riscos psicossociais do trabalho do(a) motorista da referida empresa, realidade que restou apresentada e analisada a partir das entrevistas realizadas.

Assim, superadas tais análises e reflexões, a busca por propostas e possibilidades que viabilizem eventuais mudanças na estrutura social são impostas (AGIR), não deixando de observar o ensinamento de Augusto Boal: “(...) ser cidadão não é viver em sociedade, é mudar a sociedade”²⁶¹.

Buscando, dessa forma, essa mudança exige o enfrentamento do direto do conformismo produzido pela lógica neoliberal, que se manifesta como a “globalização da impotência”. Dessa forma, por ocasião da apresentação da candidatura do projeto Gestos de Acolhimento, de Lampedusa, à lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Papa Leão XIV recordou a denúncia feita pelo Papa Francisco sobre a “globalização de indiferença” e afirmou que se transformou na “globalização da impotência”. O atual pontífice apontou que “(...) a globalização da impotência é filha de uma mentira: que a história sempre foi assim, que a história é escrita pelos vencedores. Então parece que não podemos fazer nada”²⁶². A ideia da “globalização da impotência” se relaciona com a afirmação que o neoliberalismo produz o conformismo²⁶³.

Nesse sentido, para além dos impactos positivos nas empresas, seja através da redução

²⁶¹ BOAL, Augusto. Cidadão não é aquele que vive em sociedade, mas aquele que a transforma. **Motrivivência**, Florianópolis, v. 19, n. 29, p. 1, 2009. DOI: 10.5007/%x, p. 1.

²⁶² PALERMO, Antonella; JAGURABA, Mariangela. O Papa: não há justiça sem compaixão, nem legitimidade sem ouvir a dor dos outros. **Vatican News**, [s.l.], 12 set. 2025, s.p.

²⁶³ ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. **Diálogos em Sociologia do Trabalho**: a precariedade laboral no Brasil. Belo Horizonte: Conhecimento, 2021.

de acidentes e de doenças ocupacionais, bem como do aumento de produtividade e do aumento de lucros das instituições, a principal razão da promoção da saúde mental deve ser a pessoa trabalhadora. Passa-se, então, a apresentar algumas propostas e possibilidades às questões tratadas até aqui, sem a pretensão de esgotar as propostas, considerando que, para problemas complexos, não existem soluções simples.

Inicialmente, é crucial reconhecer que qualquer solução que não questione o modo de produção do sistema capitalista neoliberal vigente se assemelha a “enxugar gelo”, pois falha em atacar à gênese, ou seja, o fator mais profundo do sofrimento psíquico dos(as) motoristas da UBER. O neoliberalismo, faceta do capitalismo, entendido como uma racionalidade abrangente que molda a sociedade, o trabalho e o sujeito, produz uma precariedade multidimensional, abrangendo as esferas econômica, existencial, política, jurídica, cultural, ecológica e subjetiva²⁶⁴. Portanto, para formular propostas eficazes, é fundamental ir além das medidas paliativas individualizantes e confrontar fatores que buscam mudanças dos elementos mais profundos dos fatores de riscos psicossociais no trabalho da UBER.

Pensando, inclusive, que não basta tratar e curar o sujeito quando é, na verdade, o trabalho que está doente e maltratado, conforme ensina Pedro Bendassolli²⁶⁵. Assim, a busca por um ambiente de trabalho decente e, logo, não precário, seguro e saudável, que tenha como finalidade eliminar ou prevenir os fatores de riscos psicossociais do trabalho dos(as) motoristas da UBER, demanda uma dupla abordagem regulatória, a saber a implementação de um marco regulatório específico sobre a proteção da saúde mental da pessoa trabalhadora motorista da UBER e o avanço normativo de proteção do trabalho formal – CLT.

Nesse sentido, conforme visto no Capítulo 3, a trajetória histórica da saúde mental passou pelo processo de negação (sofrimento psíquico não reconhecido), autorização (legitimação/reconhecimento científico e jurídico), alcançando o marco da busca da promoção efetiva saúde mental enquanto direito fundamental. O referido ciclo se repete na realidade dos(as) motoristas da UBER.

Inicialmente, o modelo de trabalho dos(as) motoristas da UBER promove a negação da saúde mental ao individualizar o sofrimento e tratá-lo como falha pessoal ou falta de empreendedorismo, ignorando os riscos psicossociais estruturais, como o estresse, a insegurança, as longas jornadas de trabalho e a organização/gestão do trabalho da UBER. Além

²⁶⁴ ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. **Diálogos em Sociologia do Trabalho**: a precariedade laboral no Brasil. Belo Horizonte: Conhecimento, 2021.

²⁶⁵ BENDASSOLLI, Pedro F. Mal-estar no trabalho: do sofrimento ao poder de agir. **Revista Mal-Estar e Subjetividade**, Fortaleza, v. 11, n. 1, p. 65-99, mar. 2011.

disso, sequer ter regulamentação específica que garanta a efetiva prevenção, a proteção e a promoção da saúde mental, o que pode ser percebido também na ausência do tema quando se verificam os projetos de lei sobre a regulamentação da atividade da UBER.

A autorização, por sua vez, ocorre quando os motoristas buscam ajuda individual, como medicamentos ou terapias, sem que as raízes sociais e políticas do adoecimento sejam questionadas. Contudo, o cenário de alta vulnerabilidade e a intensa exposição aos fatores de riscos psicossociais exigem um movimento urgente de efetiva promoção da saúde mental da pessoa trabalhadora. Dessa forma, tendo como certo que o ordenamento jurídico brasileiro, contemplando, inclusive, as normas internacionais, já estabelece a proteção jurídica formal à saúde mental, importante regulamentar, de forma específica, a proteção da saúde mental da pessoa que trabalha para que passe da lei à realidade²⁶⁶. Nesse sentido, afirma Sebastião Geraldo de Oliveira:

a demonstração, com mais nitidez, dos efeitos perversos das agressões psíquicas possibilita a releitura do direito positivo e dos princípios constitucionais, para agasalhar o conceito dinâmico de justiça. A mesma norma legal, com o tempo e o empenho dos seus intérpretes, vai adquirindo densidades diferentes, permitindo que o parâmetro normativo busque incessante aproximação do referencial daquilo que é justo.²⁶⁷

Assim, é importante a regulamentação da atividade laboral, considerando os fatores de riscos psicossociais na atividade laboral, além de considerar o não enquadramento da atividade na concepção do trabalho decente e de observar as dimensões da precariedade do trabalho que perpassa a referida realidade. Rafael Grohmann, nesse sentido, apresenta três alternativas para a situação atual dos(as) trabalhadores(as) que laboram por meio de plataformas²⁶⁸, quais sejam a) a regulação do trabalho plataformizado; b) a organização coletiva dos trabalhadores; e c) a criação de outras formas de organização do trabalho, como o corporativismo de plataforma. Portanto, considerando o aspecto preventivo dos fatores de riscos psicossociais, a referida regulação deve considerar a interface entre a saúde mental e o trabalho dos motoristas subordinados por meio de plataformas digitais (UBER).

Nesse panorama, Renan Kalil, além de elencar regras de segurança e de saúde no trabalho como propostas de direitos aos motoristas, aponta também o direito de escolher como, quando e quanto trabalhar, bem como o salário mínimo, o FGTS, a limitação de jornada, o

²⁶⁶ OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. **Proteção jurídica à saúde do trabalhador**. 6. ed. São Paulo: LTr, 2011.

²⁶⁷ OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. **Proteção jurídica à saúde do trabalhador**. 6. ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 246.

²⁶⁸ GROHMANN, Rafael. Plataformização do trabalho: características e alternativas. In: ANTUNES, Ricardo (org.). **Uberização, trabalho digital e Indústria 4.0**. São Paulo: Boitempo, 2020.

descanso semanal remunerado, o reembolso dos custos necessários para a prestação do trabalho, entre outros²⁶⁹. Diante do referido cenário, na perspectiva da OIT:

A proteção da saúde mental no trabalho tem um impacto maior quando se concentra em estratégias preventivas. Tanto a saúde ocupacional quanto as medidas de promoção da saúde no local de trabalho podem contribuir para a melhoria da saúde mental e do bem-estar de mulheres e homens no trabalho e para a redução do risco de transtornos mentais. Isso envolve a implementação da saúde ocupacional, que significa proteger a saúde dos trabalhadores por meio da avaliação e gestão dos riscos psicossociais para prevenir o estresse e os transtornos mentais no trabalho.²⁷⁰

Somado a isso, apesar da compreensão da CLT ser um grande marco histórico do Direito do Trabalho, ela, infelizmente, foi contaminada pelo pensamento neoliberal²⁷¹. Assim, “(...) a relação de emprego, outrora estável, típica de uma modernidade sólida, dá lugar às relações de trabalho líquidas, desconectando o indivíduo do produto do seu trabalho e da classe que, teoricamente, pertence”²⁷².

Pensando no cenário de rejeição ao vínculo de emprego, exposto nas entrevistas com os motoristas da Uber, é importante a modernização da CLT com dispositivos que protejam, inclusive, no aspecto da saúde integral (física e mental) da pessoa que trabalha. Esse ponto também se faz necessário, de igual forma, nas regulamentações das relações informais de trabalho, como é o caso do trabalho dos motoristas da UBER. Não por outro motivo que Márcio Túlio Viana afirma que:

Por isso, também o Direito do Trabalho terá de ser flexível, mas não no sentido de abrir espaço ao mais forte – e sim no de persegui-lo em suas mutações. Ao mesmo tempo, terá também de ser rígido na defesa de seu princípio mais importante – o da proteção – do mesmo modo que o capital também o é quando se trata de acumular riquezas em poucas mãos.²⁷³

A modernização da CLT é essencial para elevar efetivamente o piso de proteção em todo o mercado de trabalho, abrangendo tanto o setor formal quanto o informal, bem como para

²⁶⁹ KALIL, Renan Bernardi. **Capitalismo de plataforma e Direito do Trabalho**: crowdfund e trabalho sob demanda por meio de aplicativos. 2019. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

²⁷⁰ ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. **Estrés en el trabajo**: un reto colectivo. Ginebra: OIT, 2016, p. 5, tradução do autor.

²⁷¹ VIANA, Márcio Túlio. **70 anos de CLT**: uma história de trabalhadores. Brasília: Fundação TST; Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho, 2013.

²⁷² TEODORO, Maria Cecília Máximo. O trabalhador em tempos de modernidade líquida e destruição criadora. In: BIER, Clerilei Aparecida; PLAZA, José Luiz Tortuero (orgs.). **I Encontro de Internacionalização do CONPEDI**. Barcelona: Ediciones Laborum, 2015, p. 215.

²⁷³ VIANA, Márcio Túlio. Terceirização e sindicato: um enfoque para além do direito. **Revista da Faculdade de Direito da UFMG**, Belo Horizonte, [s.v.], n. 45, p. 203-242, 2004, p. 242.

combater o sucateamento impulsionado por políticas neoliberais. Essa reformulação normativa deve priorizar a garantia de uma justa remuneração mínima, o estabelecimento de uma jornada de trabalho decente e, de forma integral, a proteção à saúde mental da pessoa trabalhadora. Tais pilares são cruciais para que a legislação trabalhista volte a cumprir sua função precípua de proteger a pessoa trabalhadora, mitigando a precarização e assegurando condições dignas que reflitam positivamente em todas as modalidades de trabalho.

O que se propõe aqui é uma modernização legítima com base no aspetivo protetivo à pessoa que trabalha, o que não se verificou, por exemplo, com inúmeras retóricas utilizadas para propor e aprovar o processo tido como reforma trabalhista. Trazendo, na verdade, precarização e inúmeros impactos à saúde da pessoa trabalhadora²⁷⁴.

Neste trabalho, não pretendeu se dedicar ao mérito do reconhecimento do vínculo, o que é defendido em outras pesquisas: De vidas e vínculos: as lutas dos motoristas plataformizados por reconhecimento, redistribuição e representação no Brasil (Ana Carolina Reis Paes Leme); Trabalho Intermitente: alguns apontamentos para o acesso do motorista de aplicativo ao vínculo empregatício (Diego Frizeira Vaz de Souza e Silva); e PLATAFORMIZAÇÃO DO TRABALHO: condição social e jurídica dos(as) motoristas de transporte particular por plataformas digitais no Brasil (Regiane Pereira Silva da Cunha).

Por fim, a pesquisa de campo e o caráter interdisciplinar da presente dissertação, que rompeu com a tendência tradicional do Direito, demonstraram sua fundamental importância ao permitir a aproximação da realidade concreta dos motoristas da UBER. Diante da complexidade da realidade social e do mundo do trabalho, a necessidade de outras pesquisas nessa linha é recomendada para sustentar o avanço da proteção jurídica e para garantir a efetiva dignidade da pessoa trabalhadora.

²⁷⁴ ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. **Diálogos em Sociologia do Trabalho**: a precariedade laboral no Brasil. Belo Horizonte: Conhecimento, 2021.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente dissertação buscou compreender se a atividade laboral dos motoristas da UBER atende aos parâmetros de trabalho decente e a identificação dos fatores de riscos psicossociais presentes na organização desse trabalho, contribuindo, assim, para intensificar a precarização e os impactos negativos sobre a saúde mental desses trabalhadores.

A pesquisa adotou a metodologia de análise social e jurídica baseada nos elementos “ver, julgar e agir”, estruturando o trabalho de forma coerente e orientada para a transformação social. A etapa do Ver (Diagnóstico do objeto da pesquisa) concentrou-se na análise da realidade social e do trabalho, investigando o capitalismo neoliberal, a partir de seu conceito e principais características e a interface entre trabalho e saúde mental, com seus respectivos desdobramentos. Além disso, dedicou-se aprofundar acerca da realidade da patiformização e uberização do trabalho no capitalismo vigente, e, especificamente, sobre o trabalho dos(as) motoristas da UBER e, por fim, abordando acerca dos fatores de riscos psicossociais do trabalho, de modo geral. Ultrapassando, o referido elemento, alcançou a análise aprofundada dos relatos coletados, confrontando a realidade com os parâmetros normativos e conceituais do Trabalho Decente e dos Fatores de Riscos Psicossociais, por meio de pesquisa de campo (entrevistas), estabelecendo que o sofrimento psíquico é um sintoma sistêmico da precariedade laboral. Por fim, o Agir ocorreu diante das propostas e possibilidades, no capítulo 8, como o marco regulatório específico e o aprimoramento da CLT, buscando efetivar mudanças na estrutura social e diminuindo a influência do neoliberalismo.

Inicialmente, de forma específica, verificou-se que o neoliberalismo constitui a racionalidade totalizante (econômica, política, social, etc.), tido como fase atual do capitalismo, e ainda busca a expansão da acumulação de capital e o desmantelamento do Estado Social. Além disso, tal racionalidade é marcada pela defesa do Estado mínimo (social) e máximo (econômica), privatizações, desregulamentação, individualismo e a transformação do indivíduo em um "empresário de si mesmo". Consiste, dessa forma, como lógica multidimensional que promove a precariedade multidimensional (existencial, econômica, jurídica, etc.), impactando o bem-estar e a saúde mental da pessoa que trabalha.

Adotou-se ainda a premissa de que a saúde mental constitui um direito humano fundamental e uma das necessidades vitais básicas da pessoa humana, sendo, por isso, dimensão inseparável da dignidade humana. Compreendeu-se também o processo evolutivo da negação, autorização e promoção, o que é replicável, de igual forma, na realidade laboral dos(as) motoristas da UBER.

Nesse sentido, analisou a urgente crise de saúde mental no trabalho no Brasil, comprovada pelo aumento recorde de afastamentos relacionados ao trabalho. Sendo inclusive compreendido que a crise é do próprio trabalho e não só uma crise de saúde mental. Assim, evidenciou-se que, embora o ordenamento jurídico nacional tenha avançado (via SUS e a futura inclusão de riscos psicossociais nas NRs), a proteção é insuficiente e restrita ao vínculo formal (CLT), na contramão do escopo mais amplo de proteção da OIT e deixando uma lacuna crítica para os trabalhadores informais, inclusive aos motoristas da UBER.

Além disso, constatou-se que a nova morfologia do capitalismo neoliberal promove o trabalho subordinado por plataformas digitais, que, por sua vez, elimina as garantias sociais e consolida a figura do nanoempresário-de-si, ou empresário de si mesmo, sob intenso controle algorítmico. Tendo como alvo principal de precarização o homem negro, porém com destaque de inúmeras violências e reflexos dessa precarização às mulheres.

Por fim, após ter compreendido as bases teóricas do trabalho decente e dos fatores de riscos psicossociais, restou demonstrado a justificativa da metodologia adotada no presente trabalho, o que deu com a pesquisa de campo, por meio de entrevistas realizadas com motoristas da UBER, que trabalham em Belo Horizonte/MG ou região metropolitana e que trabalham acima de 05 (cinco) meses na atividade. Sendo respeitados todas as questões éticas envolvidas.

Assim, a análise empírica identificou concretamente que a atividade é precária e não se enquadra na concepção de Trabalho Decente da OIT, em razão do modelo de gestão, com seus fatores de riscos psicossociais elevados. Compromete a capacidade do(a) trabalhador(a) de ter suas necessidades básicas vitais atendidas, afetando diretamente sua saúde mental.

É crucial destacar que a pesquisa de campo, apesar das limitações inerentes à investigação empírica no contexto do Direito, demonstrou ser um instrumento fundamental, pois permitiu a aproximação da realidade concreta dos(as) motoristas. Essa metodologia inovadora forneceu as respostas necessárias para responder à questão central da pesquisa, comprovando que o sofrimento psíquico dos motoristas não incide apenas na esfera individual, mas devendo ser percebida em um panorama sistêmico das condições laborais patológicas.

A partir dessa análise, é possível compreender que através da organização do trabalho, sob vigência do neoliberalismo, não atende as necessidades vitais básicas da pessoa trabalhadora, consequentemente, e não atendendo outros elementos não atende aos parâmetros de trabalho decente estabelecidos pela OIT e estão presentes diversos fatores de riscos psicossociais que, por sua vez, intensifica a precarização e impacta negativamente a saúde mental desses trabalhadores.

O presente trabalho não se esgota em suas conclusões, mas, ao contrário, demonstra a importância da necessidade de continuidade de outras pesquisas na mesma linha, especialmente com o foco interdisciplinar e empírico. Diante da complexidade e da rápida transformação da realidade no mundo do trabalho, e da persistente lacuna de estudos multidisciplinares, torna-se fundamental a ampliação da investigação. Dessa forma, cumprir o ensinamento de que "ser cidadão não é viver em sociedade, é mudar a sociedade".

Por fim, importante alcançar políticas e instrumentos que busquem medidas efetivas de prevenção, proteção e promoção à saúde da pessoa trabalhadora que, por sua vez, transformem a situação do trabalho, vinculado à lógica de acumulação capitalista em sua faceta neoliberal. Ultrapassando, assim, a ideia de ser alvo protecional apenas o vínculo de emprego.

Bob Dylan - dignity

Fat man looking in a blade of steel
Thin man looking at his last meal
Hollow man looking in a cotton field
For Dignity
Wise man looking in a blade of grass
Young man looking in the shadows that pass
Poor man looking through painted glass
For Dignity
Somebody got murdered on New Year's Eve
Someone said Dignity was the first to leave
I went into the city, into the town
Into the land of the midnight sun
Searching high, searching low
Searching everywhere I know
Asking the cops wherever I go
Have you seen Dignity?

Bob Dylan – Dignidade

O gordo procura numa lâmina de aço
O magro procura na sua última refeição
O perdido procura num campo de algodão
Pela Dignidade
O sábio procura numa lâmina de grama
O jovem procura nas sombras que passam
O pobre procura no vitral pintado
Pela Dignidade
Alguém foi assassinado no Réveillon
Disseram que a Dignidade foi a primeira a sair
Eu fui até a cidade, fui até a vila
Fui até a terra do sol da meia-noite
Procuro aqui, procuro ali
Procuro em todo lugar que eu conheço
Pergunto aos guardas onde quer que eu vá:
Vocês viram a Dignidade?

REFERÊNCIAS

‘NÚMEROS ainda estão aquém da realidade’, diz professor sobre afastamentos por saúde mental no país. Vídeo postado por Carlos Eduardo Carrusca Vieira. [S.l.: s.n.], 11 mar. 2025. 1 vídeo (28min 38s). Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=kIQC3Ks6ZWE>. Acesso em: 17 ago. 2025.

A TRANSIÇÃO do estigma: evolução no tratamento de transtornos mentais. **PUCRS Online**, Porto Alegre, 20 ago. 2025. Disponível em: <https://online.pucrs.br/blog/tratamento-de-transtornos-mentais-evolucao>. Acesso em: 17 nov. 2025.

ABÍLIO, Ludmila Costhek. Uberização: a era do trabalhador just-in-time? **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 34, n. 97, p. 111-126, 2020. Disponível em: <https://revistas.usp.br/eav/article/view/170465>. Acesso em: 16 nov. 2025.

ABÍLIO, Ludmila Costhek. Uberização: do empreendedorismo para o autogerenciamento subordinado. **Psicoperspectivas**, Valparaíso, v. 18, n. 3, p. 41-51, 2019. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=171067943005>. Acesso em: 16 nov. 2025.

ABÍLIO, Ludmila Costhek. Uberização: gerenciamento e controle do trabalhador just-in-time. In: ANTUNES, Ricardo (org.). **Uberização, trabalho digital e Indústria 4.0**. São Paulo: Boitempo, 2020, p. 102-124.

ABÍLIO, Ludmila Costhek; AMORIM, Henrique; GROHMANN, Rafael. Uberização e plataformização do trabalho no Brasil: conceitos, processos e formas. **Sociologias**, Porto Alegre, v. 23, n. 57, p. 26-56, maio/ago. 2021. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/sociologias/article/view/116484>. Acesso em: 16 nov. 2025.

ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Por um direito do trabalho de segunda geração: trabalhador integral e direito do trabalho integral. **Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região**, Belo Horizonte, v. 60, n. 91, p. 235-256, jan./jun. 2015. Disponível em: <https://as1.trt3.jus.br/bd-trt3/handle/11103/27282>. Acesso em: 18 nov. 2025.

ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. **Diálogos em Sociologia do Trabalho**: a precariedade laboral no Brasil. Belo Horizonte: Conhecimento, 2021.

ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. Direito do trabalho e atendimento das necessidades humanas básicas: um olhar a partir dos direitos fundamentais. **Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social**, Santiago, v. 15, n. 30, p. 83-104, 2024. Disponível em: <https://revistatrabajo.uchile.cl/index.php/RDTSS/article/view/76769>. Acesso em: 16 nov. 2025.

ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. **Direito do trabalho e constituição**: a constitucionalização do Direito do Trabalho no Brasil. São Paulo: LTr, 2017.

ALMEIDA, Cléber Lúcio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. **Neoliberalismo, subjetividades e mutação antropológica e política**. Belo Horizonte: Conhecimento, 2020.

ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de; TEODORO, Maria Cecília Máximo; ALMEIDA, Cléber Lúcio de; VIANA, Márcio Túlio. O direito ao trabalho decente: conteúdo e tutela jurisdicional perante o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. *In*: TEODORO, Maria Cecília Máximo; VIANA, Márcio Túlio; ALMEIDA, Cleber Lúcio de; NOGUEIRA, Sabrina Colares (coord.). **Direito material e processual do trabalho - III Congresso Latino-Americano de Direito Material e Processual do Trabalho**. São Paulo: LTr, 2016, p. 131-138.

ALVES, Marcos César Amador. Trabalho decente sob a perspectiva dos direitos humanos. *In*: PIOVESAN, Flávia; CARVALHO, Luciana Paula Vaz de (coord.). **Direitos humanos e direito do trabalho**. São Paulo: Atlas, 2010.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (Estados Unidos da América). **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. *In*: SADER, Emir; GENTILI, Pablo (org.). **Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.

ANTUNES, Ricardo. **O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços digitais na era digital**. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2020.

ANTUNES, Ricardo; PRAUN, Luci. A sociedade dos adoecimentos no trabalho. **Serviço Social & Sociedade**, São Paulo, [s.v.], n. 123, p. 407-427, jul./set. 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0101-6628.030>.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BARUKI, Luciana Veloso. **Riscos psicossociais e saúde mental do trabalhador: por um regime jurídico preventivo**. 3. ed. São Paulo: Editora Assedionet, 2024.

BENDASSOLLI, Pedro F. Mal-estar no trabalho: do sofrimento ao poder de agir. **Revista Mal-Estar e Subjetividade**, Fortaleza, v. 11, n. 1, p. 65-99, mar. 2011. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-61482011000100004. Acesso em: 14 ago. 2025.

BENJAMIN, Walter. **O capitalismo como religião**. São Paulo: Boitempo, 2013.

BITTENCOURT, Luiz Antônio da Silva. **O trabalho decente para a OIT e sua realização no Brasil**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

BOAL, Augusto. Cidadão não é aquele que vive em sociedade, mas aquele que a transforma. **Motrivivência**, Florianópolis, v. 19, n. 29, p. 1, 2009. DOI: 10.5007/%x. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/11250>. Acesso em: 8 set. 2025.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, [1988]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 17 ago.

2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil. **Doenças relacionadas ao trabalho**: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf. Acesso em: 16 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Assuntos Administrativos. **Memória da loucura**: apostila de monitoria. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/memoria_loucura_apostila_monitoria.pdf. Acesso em: 16 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. DAPE. Coordenação Geral de Saúde Mental. **Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil**. Documento apresentado à Conferência Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. Brasília: OPAS, 2005. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf. Acesso em: 17 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho**. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, 2025. Disponível em: <https://cdn.protecao.com.br/wp-content/uploads/2025/04/Guia-Fatores-de-Riscos-Psicossociais-MTE.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2025.

BRASIL. **NR 01** - Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, [1978]. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-01-atualizada-2024-i-1.pdf>. Acesso em: 28 out. 2025.

BRASIL. **NR 17** - Ergonomia. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, [1978]. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-17-atualizada-2023.pdf>. Acesso em: 28 out. 2025.

BRASIL. **NR 33** - Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, [2006]. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-33-atualizada-2022-_retificada.pdf. Acesso em: 28 out. 2025.

BRASIL. **NR 35** - Trabalho em altura. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, [2012]. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-35-atualizada-2025.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2025.

BRASIL. **Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023.** Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017 para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília, DF: Ministério da Saúde, [2023]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt1999_29_11_2023.html. Acesso em: 30 de out. 2025.

BROWN, Wendy. **Nas ruínas do neoliberalismo:** a ascensão política antidemocrática no ocidente. São Paulo: Politeia, 2019.

CAMBAÚVA, Lenita Gama; SILVA JUNIOR, Mauricio Cardoso da. Depressão e neoliberalismo: constituição da saúde mental na atualidade. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, v. 25, n. 4, p. 525-535, 2005. DOI: 10.1590/S1414-98932005000400003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/cnj5w3mdgrrRBSHqdc9FF/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 17 nov. 2025.

CANGUILHEM, Georges. **O normal e o patológico.** Rio de Janeiro: Forense Universitária; 1995.

CARELLI, Rodrigo de Lacerda. O caso Uber e o controle por programação: de carona para o Século XIX. In: LEME, Ana Carolina Reis Paes; RODRIGUES, Bruno Alves; CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Resende (org.). **Tecnologias disruptivas e a exploração do trabalho humano.** São Paulo: Ltr, 2017, p. 130-146.

CARVALHO, Rone. Os riscos do trabalho noturno para a saúde: ‘Quem trabalha à noite não tem mais vida’. **G1**, [s.l.], 24 abr. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2024/04/24/os-riscos-do-trabalho-noturno-para-a-saude-quem-trabalha-a-noite-nao-tem-mais-vida.ghtml>. Acesso em: 18 nov. 2025.

CASSEL, John. The contribution of the social environment to host resistance. **American Journal of Epidemiology**, Oxford, v. 104, n. 2, p. 107-123, ago. 1976. DOI: 10.1093/oxfordjournals.aje.a112281. Disponível em: <https://academic.oup.com/aje/article-abstract/104/2/107/101648?redirectedFrom=fulltext&login=false>. Acesso em: 16 nov. 2025.

CAST jurídico #90: UBER e relação de emprego: a prática do Dr Ilan Sousa, Procurador do Trabalho. Vídeo postado por Estratégia Carreira Jurídica. [S.l.: s.n.], 2024. 1 vídeo (1h 35min 57s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5sQxKB_EKwM. Acesso em: 17 ago. 2025.

CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO. **Mobilidade urbana e logística de entregas:** um panorama sobre o trabalho de motoristas e entregadores com aplicativos. 2. ed. São Paulo: CEBRAP, 2024. Disponível em: https://amobitec.org/wp-content/uploads/2025/06/Lancamento_CEBRAP_AMOBITEC_25-06-2025.pdf. Acesso em: 08 nov. 2025.

CHAVES, Hamilton Viana; MAIA FILHO, Osterne Nonato; JIMENEZ, Maria Susana Vasconcelos; MORAES, Betânea Moreira de. Quem são os idiotas, afinal? **Pro-posições**, Campinas, v. 29, n. 1, p. 153-171, jan./abr. 2018. DOI: 10.1590/1980-6248-2016-0167. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/pp/a/Lwpw8Zp35SFpkbvMN9NCC9t/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 17 nov. 2025.

CHOMSKY, Noam. **O lucro ou as pessoas?** Neoliberalismo e a Ordem Global. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

CID: burnout é um fenômeno ocupacional. **OPAS**, Brasília, 28 maio 2019. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/28-5-2019-cid-burnout-e-um-fenomeno-ocupacional>. Acesso em: 17 nov. 2025.

CLOT Yves. **Trabalho e poder de agir**. Belo Horizonte: FabreFactum, 2010.

COGGIOLA, Osvaldo. **Capitalismo**. Origens e dinâmica histórica. Ilíada: São Paulo. 2014.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (Brasil); DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS (Brasil). **Análise da pesquisa nacional de preços da cesta básica de alimentos**. São Paulo: CONAB, DIEESE, 2025. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/2025/202508cestabasica.pdf>. Acesso em: 04 nov. 2025.

CONVENTIONS, protocols and recommendations. **International Labour Organization**, Geneva, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ilo.org/international-labour-standards/conventions-protocols-and-recommendations>. Acesso em: 17 nov. 2025.

COOK, Cody; POGGI, Christina; PEREYRA, Florencia. The gender earnings gap in the platform economy: evidence from over a million rideshare drivers. **The Review of Economic Studies**, [s.l.], v. 88, n. 5, p. 2210-2238, 2021. Disponível em: <https://web.stanford.edu/~diamondr/UberPayGap.pdf>. Acesso em: 28 out. 2025.

COSTA, Josias Alves da. de Sadi Dal Rosso, Mais trabalho! A intensificação do labor na sociedade contemporânea. **Sociedade e Estado**, [s. l.], v. 25, n. 2, p. 371-375, ago. 2010. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/sociedade/article/view/5540>. Acesso em: 14 nov. 2025.

COUTO, Mia. Murar o medo. **Revista Brasileira de Psicanálise**, São Paulo, v. 47, n. 1, p. 29-31, jan./mar. 2013. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0486-641X2013000100003. Acesso em: 17 nov. 2025.

CRENSHAW, Kimberlé. Demarginalizing the intersection of race and sex: a black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. **University of Chicago Legal Forum**, Chicago, v. 1989, n. 1, p. 139-167, 1989. Disponível em: <http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8>. Acesso em: 15 set. 2025.

DAMÁSIO, António. **O erro de Descartes**: emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo**: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.

DE INFLEXIBILIDADE a jornada dupla: como o mercado empurra a mulher para o trabalho informal. **G1**, São Paulo, 8 mar. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2024/03/08/de-inflexibilidade-a-jornada-dupla-como-o-mercado-empurra-a-mulher-para-o-trabalho-informal.ghtml>. Acesso em: 9 nov. 2025.

DEJOURS, Christophe. **A loucura do trabalho**: estudo de psicopatologia do trabalho. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2015.

DEJOURS, Christophe. **Trabalho vivo I** – Sexualidade e trabalho. São Paulo: Bulcher, 2022.

DELGADO, Maurício Godinho. **Capitalismo, trabalho e emprego**. Entre o paradigma da destruição e os caminhos de reconstrução. São Paulo: LTr, 2017.

DELGADO, Mauricio Godinho. **Curso de Direito do Trabalho**. 7. ed. São Paulo: LTr, 2008.

DELGADO, Pedro Gabriel Godinho. Saúde mental e Direitos Humanos: 10 anos da Lei 10.216/20011. **Arquivos Brasileiros de Psicologia**, Rio de Janeiro, v. 63, n. 2, p. 1-12, 2011. Disponível em: <https://biblat.unam.mx/hevila/Arquivosbrasileirosdepsicologia/2011/vol63/no2/11.pdf>. Acesso em: 1 set. 2025.

DESEMPREGO. **IBGE**, Brasília, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php>. Acesso em: 18 nov. 2025.

DIAS, Elizabeth Costa. Saúde do trabalhador e da trabalhadora. In: ROCHA, Raoni; BAÚ, Lucy Mara (org.). **Dicionário de ergonomia e fatores humanos**: o contexto brasileiro em 110 verbetes. Rio de Janeiro: Abergó, 2023. Disponível em: https://www.abergo.org.br/_files/ugd/18ffee_f0a65026b42e43a7a9bbbec568043a40.pdf. Acesso em: 17 nov. 2025.

DIRIJA quando quiser e ganhe de acordo com suas necessidades. **Uber**, [s.l.], [s.d.]. Disponível em: https://www.uber.com/br/pt-br/drive/?uclid_id=d172b0b9-a769-46bd-b470-1a408c2dddbe. Acesso em: 17 nov. 2025.

DUCLOS, Denis. As florescentes indústrias do medo permanente. **Le Monde Diplomatique**, [s. l.], 01 ago. 2005. Disponível em: <https://diplomatique.org.br/as-florescentes-industrias-domedo-permanente/>. Acesso em: 16 ago. 2025.

ESTATÍSTICAS de gênero - indicadores sociais das mulheres no Brasil. **IBGE**, Brasília, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/genero/20163-estatisticas-de-genero-indicadores-sociais-das-mulheres-no-brasil.html>. Acesso em: 17 nov. 2025.

FALCONE, Eliane Mary de Oliveira; BAPTISTA, Makilim Nunes; PLACIDO, Monique Gomes; KRIEGER, Stéphanie; OLIVEIRA, Evlyn Rodrigues; FALCONE, Juliana Franco; VIEIRA, Beatriz Ferreira Lopes. Construção e validade de conteúdo da Escala Cognitiva de Ansiedade em adultos. **Psicologia em Pesquisa**, Juiz de Fora, v. 10, n. 1, p. 85-93, jan./jun. 2016. Disponível em:

<https://periodicos.ufjf.br/index.php/psicologiaempesquisa/article/view/23349>. Acesso em: 16 nov. 2025.

FATOS e dados sobre a Uber. **Uber Newsroom**, [s.l.], [s.d.]. Disponível em: <https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/>. Acesso em: 18 out. 2025.

FEIJÓ, Janaína. Mães solo no mercado de trabalho. **Blog do IBRE**, [s.l.], 12 mai. 2023. Disponível em: <https://blogdoibre.fgv.br/posts/maes-solo-no-mercado-de-trabalho>. Acesso em: 09 nov. 2025.

FERRARO, Tania; PAIS, Leonor; SANTOS, Nuno Rebelo dos. Decent work: an aim for all made by all. **International Journal of Social Sciences**, Lisboa, v. 4, n. 3, p. 45-60, 2015. Disponível em: <https://www.eurrec.org/ijoss-article-193?download=3>. Acesso em: 16 nov. 2025.

FILGUEIRAS, Vitor; ANTUNES, Ricardo. Plataformas digitais, uberização do trabalho regulação no capitalismo contemporâneo. In: ANTUNES, Ricardo (org.). **Uberização, trabalho digital e Indústria 4.0**. São Paulo: Boitempo, 2020, p. 59-78.

FISCHER, Frida Marina. Relevância dos fatores psicossociais do trabalho na saúde do trabalhador. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 46, n. 3, p. 401-406, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102012000300001>. Disponível em: <https://rsp.fsp.usp.br/pt-br/article/relevancia-dos-fatores-psicossociais-do-trabalho-na-saude-do-trabalhador/>. Acesso em: 18 out. 2025.

FRANCO Fábio; CASTRO, Julio Cesar Leme de; MAZI, Ronaldo; SAFATLE, Vladimir Pinheiro; AFSHAR, Yasmin. O sujeito e a ordem do mercado: gênese teórica do neoliberalismo. In: SAFATLE, V.; SILVA JUNIOR, N; DUNKER, C. (orgs.). **Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico**. Belo Horizonte: Autêntica, 2021.

FRASER, Nancy; JAEGGI, Rahel. **Capitalismo em debate**. Uma conversa na teoria crítica. São Paulo: Boitempo, 2020.

FUTURO do trabalho: estudo realizado com motoristas de aplicativos de mobilidade. **Instituto de Pesquisa Datafolha**, [s.l.], [s.a.]. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1-NaDK6o3p-nAroBuj6C9iZ7VdWvmGomf/view>. Acesso em: 10 nov. 2025.

GAINO, Loraine Vivian; SOUZA, Jacqueline de; CIRINEU, Cleber Tiago; TULIMOSKY, Talissa Daniele. O conceito de saúde mental para profissionais da saúde: um estudo transversal e qualitativo. **SMAD - Revista Eletrônica de Saúde Mental, Álcool e Drogas**, Ribeirão Preto, v. 14, n. 2, p. 108-116, abr./jun. 2018. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-69762018000200007. Acesso em: 16 nov. 2025.

GARCIA, Sérgio Augusto Letizia; KULCSAR NETO, Francisco. **Guia Técnico da NR-33**. Brasília: MTE, 2013. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/manuais-e-publicacoes/guia_tecnico_da_nr_33.pdf/view. Acesso em: 17 nov. 2025.

GOMES, Irene; PETERS, Jana. Número de trabalhadores por aplicativos cresceu 25,4% entre 2022 e 2024. **Agência IBGE**, Brasília, 17 out. 2025. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/44806-numero-de-trabalhadores-por-aplicativos-cresceu-25-4-entre-2022-e-2024>. Acesso em: 17 nov. 2025.

GROHMANN, Rafael. Plataformização do trabalho: características e alternativas. In: ANTUNES, Ricardo (org.). **Uberização, trabalho digital e Indústria 4.0**. São Paulo: Boitempo, 2020.

GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca; NICÁCIO, Camila Silva. **(Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática**. 5 ed. São Paulo: Almedina, 2020.

HAN, Byung-Chul. **A expulsão do outro** – sociedade, percepção e comunicação hoje. Lisboa: Relógio D'Água, 2018.

HAN, Byung-Chul. **O espírito da esperança: contra a sociedade do medo**. Petrópolis: Vozes, 2024.

HAN, Byung-Chul. **Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder**. Belo Horizonte: Editora Ayiné, 2020.

HAN, Byung-Chul. **Sociedade do cansaço**. Petrópolis: Vozes, 2015.

HARVEY, D. **O neoliberalismo: história e implicações**. 4. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013.

INCLUSÃO de fatores de risco psicossociais no GRO começa em caráter educativo a partir de maio. **Ministério do Trabalho e do Emprego**, Brasília, 24 abr. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/noticias-e-conteudo/2025/abril/inclusao-de-fatores-de-risco-psicossociais-no-gro-comeca-em-carater-educativo-a-partir-de-maio>. Acesso em: 17 nov. 2025.

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. **Psychosocial factors at work: recognition and control**. Geneva: ILO, 1984. Disponível em: https://webapps.ilo.org/public/libdoc/ilo/1986/86B09_301_engl.pdf. Acesso em: 09 nov. 2025.

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. **Report of the Director-General: decent work**. Geneva: OIT, 1999. Disponível em: [https://webapps.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09605/09605\(1999-87\).pdf](https://webapps.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09605/09605(1999-87).pdf). Acesso em: 17 nov. 2025.

JORGE, Camila; BARCELOS, Débora de Jesus Rezende; TEODORO, Maria Cecília Máximo. Do panóptico ao neuromarketing: manipulação e controle dos trabalhadores pela empresa Uber. **Revista Direitos Culturais**, Santo Ângelo, v. 16, n. 40, p. 25-44, 2021. Disponível em: <https://san.uri.br/revistas/index.php/direitosculturais/article/view/414>. Acesso em: 16 nov. 2025.

KALIL, Renan Bernardi. **Capitalismo de plataforma e Direito do Trabalho**: crowdfund e trabalho sob demanda por meio de aplicativos. 2019. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2138/tde-07082020-133545/>. Acesso em: 19 nov. 2025.

KEHL, Maria Rita. **Sobre ética e psicanálise**. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

KLEIN, Naomi. **A doutrina do choque**: a ascensão do capitalismo de desastre. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.

KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. **A queda do céu**: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

KRENAK critica a bioeconomia e lembra que capitalismo devora o planeta. **Vermelho**, Brasília, 13 nov. 2023. Disponível em: <https://vermelho.org.br/2023/11/13/krenak-critica-a-bioeconomia-e-lembra-que-capitalismo-devora-o-planeta/>. Acesso em: 17 out. 2025.

LACERDA, Gustavo Marcel Filgueiras. **O Direito do Trabalho e a proteção à saúde mental da pessoa trabalhadora**. 2020. Dissertação (Mestrado em Direito Privado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020. Disponível em: <https://web.sistemas.pucminas.br/BDP/PUC%20Minas/Home/Visualizar?seq=6EF6B07AD01AFB25A3972EF167C78189>. Acesso em: 16 nov. 2025.

LECHNER, Robert. Estado y sociedade en una perspectiva democrática. **Polis Revista Latinoamericana**, [s.l.], [s.v.], n. 6, p. 1-11, 2023. Disponível em: <https://journals.openedition.org/polis/6442?lang=pt>. Acesso em: 16 ago. 2025.

LECHNER, Norbert. Hay gente que muere de miedo. In: LECHNER, Norbert. **Obras III**. Democracia y utopía: la tensión permanente. México: FCE, FLACSO, 2014.

LOMBO, José Angel; RUSSO, Francesco. **Antropologia filosófica**: uma introdução. São Paulo: Cultor de Livros, 2020.

MAIS de 120 milhões de usuários e 5 milhões de parceiros: Uber revela dados inéditos sobre seu impacto no País. **Uber Newsroom**, [s.l.], 23 maio 2024. Disponível em: <https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/mais-de-120-milhoes-de-usuarios-e-5-milhoes-de-parceiros-uber-revela-dados-ineditos-sobre-seu-impacto-no-pais/>. Acesso em: 9 nov. 2025.

MARQUES, Sabrina Rodrigues. Neoliberalismo: uma fase atual do capitalismo. In: ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA, 15., 2016, Curitiba. **100 anos de guerra do Contestado**: historiografia, acervos e fontes. Curitiba: ANPUH-PR, 2016. Disponível em: https://www.snh2015.anpuh.org/resources/anais/45/1460991918_ARQUIVO_SabrinaRodriguesMarques.pdf. Acesso em: 17 nov. 2025.

MARX, Karl. **Manuscritos econômico-filosóficos**. São Paulo: Boitempo, 2004. Trabalho original publicado em 1844.

MARX, Karl. **O capital**. São Paulo: Editora Boitempo, 2012.

MARX, Karl. **O capital**: crítica da economia política – Livro I: o processo de produção do capital. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2017.

MASLOW, Abraham. **Motivación y personalidad**. Madrid: Díaz de Santos, 1991.

MEDEIROS, T. Uma história da psiquiatria no Brasil. In: SILVA FILHO, João Ferreira; RUSSO, Jane (org.). **Duzentos anos de psiquiatria**. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993.

MENDES, T. C. “**Nosso trabalho é invisível**”: fatores de riscos psicossociais da atividade de trabalho na mineração. Veranópolis: Diálogo Freiriano, 2024.

MERLIN, Nora. **Colonizacion de la subjetividade**: los medios massivos em la época del biomercado. Buenos Aires: Letra Viva, 2017.

MÉSZÁROS, István. **Para além do capital**. São Paulo: Editora Boitempo, 2011.

MICHA, Ariela; POGGI, Cecilia; PEREYRA, Francysca (coord.). **Gender inequalities in the platform economy**: the cases of delivery and private passenger transport services in the Buenos Aires Metropolitan Area. Paris: Éditions AFD, 2022. Disponível em: <https://www.afd.fr/en/ressources/gender-inequalities-platform-economy-cases-delivery-and-private-passenger-transport-services-buenos-aires-metropolitan-area>. Acesso em: 28 out. 2025.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa social**: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2016.

MOTORISTA de aplicativo é morto a tiros dentro de carro na Grande BH. **G1**, Belo Horizonte, 16 set. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2025/09/16/motorista-de-aplicativo-e-morto-a-tiros-dentro-de-carro-na-grande-bh.ghml>. Acesso em: 03 nov. 2025.

MUNIZ, Tiago Cavalcanti. **Sub-humanos**: o capitalismo e a metamorfose da escravidão. São Paulo: Editora Boitempo, 2021.

NICOLI, Pedro Augusto Gravatá. **O sujeito trabalhador e o Direito Internacional Social**: a aplicação ampliada das normas da Organização Internacional do Trabalho. 2015. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito e Ciências do Estado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/items/c2e6e0f4-c519-47d5-b393-bf67e3ee570d>. Acesso em: 16 nov. 2025.

NORMAS Regulamentadoras - NR. **Ministério do Trabalho e Emprego**, Brasília, 14 fev. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs>. Acesso em: 17 nov. 2025.

NUNES, António José Avalãs. **Neoliberalismo e direitos humanos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

O'DONNELL, Guillermo. **Democracia en la Argentina**: micro y macro. [S.l.]: University of Notre Dame, 1983. Disponível em: <https://kellogg.nd.edu/documents/1070>. Acesso em: 17 nov. 2025.

OBJETIVOS de Desenvolvimento Sustentável. **Organização das Nações Unidas**, Brasília, [s.d.]. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 17 nov. 2025.

ODS 18 - igualdade étnico-racial. **Ministério da Igualdade Social**, Brasília, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/igualdaderacial/pt-br/assuntos/ods18>. Acesso em: 17 nov. 2025.

OLIVEIRA, Cleyton da Silva. Neoliberalismo, sofrimento e indiferença. **Revista Katálisis**, Florianópolis, v. 25, n. 2, p. 365-373, maio/ago. 2022. DOI: 10.1590/1982-0259.2022.e82611. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/82611/48734>. Acesso em: 16 nov. 2025.

OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio; CARELLI, Rodrigo de Lacerda; GRILLO, Sayonara. Conceito e crítica das plataformas digitais de trabalho. **Revista Direito e Práxis**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, p. 2609-2634, 2020. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistaceaju/article/view/50080>. Acesso em: 16 nov. 2025.

OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. **Proteção jurídica à saúde do trabalhador**. 6. ed. São Paulo: LTr, 2011.

OMS destaca necessidade urgente de transformar saúde mental e atenção. **OPAS**, Brasília, 17 jun. 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/17-6-2022-oms-destaca-necessidade-urgente-transformar-saude-mental-e-atencao>. Acesso em: 17 nov. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Asamblea General. **Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter**. Nova Iorque: ONU, 2024. Disponível em: <https://docs.un.org/es/A/79/162>. Acesso em: 12 jun. 2025.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **A OIT no Brasil**: trabalho decente para uma vida digna. Brasília: OIT, 2012. Disponível em: <https://www.ilo.org/pt-pt/publications/oit-no-brasil-trabalho-decente-para-uma-vida-digna>. Acesso em: 16 nov. 2025.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Declaração relativa aos fins e objetivos da Organização Internacional do Trabalho**. Genebra, 1944. Disponível em: <https://www.dgert.gov.pt/declaracao-de-filadelfia>. Acesso em: 16 nov. 2025.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Perspectiva sociais e de emprego no mundo**: o papel das plataformas na transformação do mundo do trabalho. Genebra: OIT, 2021. Disponível em: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@ilo-brasilia/documents/publication/wcms_845019.pdf. Acesso em: 17 nov. 2025.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. **Estrés en el trabajo**: un reto colectivo. Ginebra: OIT, 2016. Disponível em:

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_protect/%40protrav/%40safework/documents/publication/wcms_466549.pdf. Acesso em: 09 nov. 2025.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. **Memoria del Director General:** trabajo decente. Ginebra: OIT, 1999. Disponível em: <https://webapps.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm>. Acesso em: 17 nov. 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Relatório mundial sobre o idadismo.** Washington, D.C.: OPAS, 2022. DOI: <https://doi.org/10.37774/9789275724453>. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/55872>. Acesso em: 06 nov. 2025.

OSORIO DA SILVA, Claudia. Clínica da atividade e análise institucional: inflexões do transformar para compreender. In: OSORIO DA SILVA, Claudia; ZAMBONI, Jésio; BARROS, Maria Elizabeth Barros de (org.). **Clínicas do trabalho & análise institucional.** Rio de Janeiro: Nova Aliança, 2016, p. 37-64.

PALERMO, Antonella; JAGURABA, Mariangela. O Papa: não há justiça sem compaixão, nem legitimidade sem ouvir a dor dos outros. **Vatican News**, [s.l.], 12 set. 2025. Disponível em: <https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2025-09/mensagem-video-papa-leao-lampedusa-gestos-acolhimento.html>. Acesso em: 13 set 2025.

PEREIRA, Jéssica Santos. **A construção da subjetividade do(a) trabalhador(a) como estratégia para a dominação e exploração do trabalho pelo neoliberalismo.** 2024. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2024. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_MINS_f4b7a64ae1b7e2252bdf85bce2c5530e. Acesso em: 17 nov. 2025.

PIKETTY, Thomas. **Capital e ideologia.** Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020.

PIKETTY, Thomas. **Natureza, cultura e desigualdades:** uma perspectiva comparativa e histórica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2024.

PROJETO sobre trabalho de motoristas por aplicativo prevê remuneração por km rodado. **Câmara dos Deputados**, Brasília, 18 abr. 2024. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/1053711-PROJETO-SOBRE-TRABALHO-DE-MOTORISTAS-POR-APLICATIVO-PREVE-REMUNERACAO-POR-KM-RODADO>. Acesso em: 17 nov. 2025.

QUEM SOMOS. **Uber**, [s.l.], [s.d.]. Disponível em: <https://www.uber.com/br/pt-br/about/>. Acesso em: 19 out. 2025.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade, poder, globalização e democracia. In: QUIJANO, Aníbal. **Ensayos en torno a la colonialidad del poder.** Buenos Aires: Del Signo, 2019.

REMARKS by the president in farewell address. **The White House**, Washington D.C., 10 jan. 2017. Disponível em: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2017/01/10/remarks-president-farewell-address>. Acesso em: 17 nov. 2025.

RIBOTTA, Silvina. Necesidades y derechos: un debate no zanjado sobre fundamentación de derechos (consideraciones para personas reales en un mundo real). **Jurídicas**, Manizales, v. 5, n. 1, p. 29-56, jan./jun. 2008. Disponível em <https://lc.cx/uDzAL3>. Acesso em: 17 nov. 2025.

RISCOS psicossociais e saúde mental no trabalho. **Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho**, Bilbao, [s.d.]. Disponível em: <https://osha.europa.eu/pt/themes/psychosocial-risks-and-mental-health>. Acesso em: 17 nov. 2025.

SACHS, Ignacy. **A terceira margem**. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

SAFATLE, Vladimir; SILVA JÚNIOR, Nelson da; DUNKER, Christian (org.). **Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico**. São Paulo: Autêntica, 2021.

SAFATLE, Vladimir; SILVA JUNIOR, Nelson da; DUNKER, Christian (org.). **Patologias do social: arqueologias do sofrimento psíquico**. São Paulo: Autêntica, 2015.

SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. **O poder do macho**. São Paulo: Moderna, 1987.

SAÚDE mental. **Organização Pan-Americana da Saúde; Organização Mundial da Saúde**, Brasília, [s.d.]. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/saude-mental>. Acesso em: 12 jun. 2025.

SAÚDE mental depende de bem-estar físico e social, diz OMS em dia mundial. **Organização das Nações Unidas**, Brasília, 10 out. 2016. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/74566-sa%C3%BAdede-mental-depender-de-bem-estar-f%C3%ADsico-e-social-diz-oms-em-dia-mundial>. Acesso em: 17 nov. 2025.

SELIGMANN-SILVA, Edith. Desemprego e desgaste mental: desafio às políticas públicas e aos sindicatos. **Revista Ciências do Trabalho**, São Paulo, [s.v.], n. 4, p. 89-109, jun. 2015. Disponível em: <https://rct.dieese.org.br/index.php/rct/article/view/89>. Acesso em: 15 ago. 2025.

SERRANO, Clara L Lorens Serrano; MONCADA, Salvador. **Organización del trabajo, salud y riesgos psicosociales: guía del delegado y delegada de prevención**. Barcelona: Paralelo Edición, 2006. Disponível em: <http://istas.net/descargas/guia%20de%20sensibilizacion%20def.pdf>. Acesso em 18 out. 2025.

SILVA, Gonçalo Glauco Justino; SOUZA, Mônica Luiz Perin; GOULART JÚNIOR, Edward; CANÊO, Luiz Carlos; LUNARDELLI; Maria Cristina Frollini. Considerações sobre o transtorno depressivo no trabalho. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 34, m. 119, p. 79-87, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbso/a/3WSwtHpr64LyvH8Xj7RSx8P/>. Acesso em: 15 nov. 2025.

SILVA JÚNIOR, Hédio. **Protocolo para julgamento com perspectiva racial: fundamentos e aplicação prática**. Brasília: ESA Nacional, 2025. Disponível em: https://esa.oab.org.br/home/curso_aula/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-racial-fundamentos-e-aplicacao-pratica/1173/2400/7268/17512. Acesso em: 15 set. 2025.

SINDICATOS de trabalhadores e democracia em tempos neoliberais. Vídeo postado por Instituto Edésio Passos. [S.l.: s.n.], set. 2025. 1 vídeo (42min 53s). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XVJrsuSDwdk>. Acesso em: 17 nov. 2025.

SLEE, Tom. **Uberização**: a nova onda do trabalho precarizado. São Paulo: Elefante, 2017.

SOARES, Elaine Fernandes. **Ansiedade e depressão**: como melhorar a assistência na atenção básica. 2022. Monografia (Especialização em Atenção Primária em Saúde) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2022. Disponível em: <https://search.bvsalud.org/cvsp/resource/en/una-27400>. Acesso em: 17 nov. 2025.

SOCIAL dialogue and tripartism. **International Labour Organization**, Geneva, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ilo.org/topics-and-sectors/social-dialogue-and-tripartism>. Acesso em: 04 nov. 2025.

SOUZA, Ilan Fonseca de. **Dirigindo Uber**: a subordinação jurídica na atividade de um motorista de aplicativo. Curitiba: Juruá, 2024.

SOUZA, Mateus Muniz de. **Neoliberalismo como doutrina do medo**: a ascensão de políticas de morte no século XXI. 2023. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública e Sociedade) – Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Alfenas, Varginha, 2023. Disponível em: <https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2311>. Acesso em: 17 nov. 2025.

SOUZA, Norma Valéria Dantas de Oliveira; DIAS, Midian Oliveira; CARVALHO, Eloa Carneiro; VARELLA, Thereza Christina Mó y Mó Loureiro; LIMA, Luana dos Santos Cunha de; SOARES, Samira Silva Santos. Uberisation risk of nursing work in times of Covid-19 pandemic: experience report. **Research, Society and Development**, Vargem Grande Paulista, v. 9, n. 10, p. 1-21, 2020. DOI: 10.33448/rsdv9i10.9060. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/9060>. Acesso em: 12 nov. 2025.

STRESS. **World Health Organization**, Genebra, 21 fev. 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/stress>. Acesso em: 09 nov. 2025.

TEIXEIRA, Manoel Olavo Loureiro. Pinel e o nascimento do alienismo. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 2, p. 540-560, 2019. DOI: 10.12957/epp.2019.44288. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revispsi/article/view/44288>. Acesso em: 1 set. 2025.

TEODORO, Maria Cecília Máximo. **Crise do Estado Social e o papel do juiz na efetivação de Direitos Trabalhistas**. 2009. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2138/tde-21062011-154129/>. Acesso em: 17 nov. 2025.

TEODORO, Maria Cecília Máximo. O trabalhador-consumidor no panóptico pós-moderno. **Revista da Faculdade Mineira de Direito**, Belo Horizonte, v. 24, n. 47, p. 327-341, jul. 2021. Disponível em:

<http://periodicos.pucminas.br/index.php/Direito/article/view/24755/18197>. Acesso em: 28 set. 2025.

TEODORO, Maria Cecília Máximo. O trabalhador em tempos de modernidade líquida e destruição criadora. In: BIER, Clerilei Aparecida; PLAZA, José Luiz Tortuero (orgs.). **I Encontro de Internacionalização do CONPEDI**. Barcelona: Ediciones Laborum, 2015.

TEODORO, Maria Cecília Máximo; SILVA, Thais Claudia D'Afonseca; FERNANDES, Maria Antonieta. Disrupção, economia compartilhada e o fenômeno Uber. **Revista da Faculdade Mineira de Direito**, Belo Horizonte, v. 20, n. 39, p. 1-30, 2017. Disponível em: <https://periodicos.pucminas.br/Direito/article/view/14661>. Acesso em: 17 nov. 2025.

TRANSTORNOS mentais. **Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS); Organização Mundial da Saúde**, Brasília, [s.d.]. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/transtornos-mentais>. Acesso em: 12 jun. 2025.

UBER é condenado a indenizar passageira por acidente causado durante a viagem. **Tribunal de Justiça do Distrito Federal**, Brasília, 25 nov. 2024. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2024/novembro/uber-e-condenada-a-indenizar-passageira-por-acidente-causado-por-motorista-distraido>. Acesso em: 18 nov. 2025.

VASCONCELOS, Amanda de; FARIA, José Henrique de. Saúde mental no trabalho: contradições e limites. **Psicologia & Sociedade**, Curitiba, v. 20, n. 3, p. 453-464, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psoc/a/6X46nvFMKpmcLKv7HnYx76R/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 17 nov. 2025.

VELOSO, Gustavo Franco. **Fatores (de risco) psicossociais do trabalho**. São Paulo: Ltr, 2024.

VIANA, Márcio Túlio. **70 anos de CLT: uma história de trabalhadores**. Brasília: Fundação TST; Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho, 2013.

VIANA, Márcio Túlio. A proteção social dos trabalhadores no mundo globalizado. In: VIANA, Márcio Túlio. **Da greve ao boicote e outros pequenos estudos**. Belo Horizonte: RTM, 2017.

VIANA, Márcio Túlio. Terceirização e sindicato: um enfoque para além do direito. **Revista da Faculdade de Direito da UFMG**, Belo Horizonte, [s.v.], n. 45, p. 203-242, 2004. Disponível em: <https://revista.direito.ufmg.br/index.php/revista/de/article/view/1295>. Acesso em: 19 nov. 2025.

VIEIRA, Carlos Eduardo Carrusca. **Transtorno de Estresse Pós-Traumático nos contextos de trabalho**: das experiências traumáticas ao desenvolvimento do transtorno mental. 2014. Tese (Doutorado em Psicologia Social) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/items/d1171710-7652-4cb1-b28c-26283425bffc>. Acesso em: 17 out. 2025.

VIEIRA, Carlos Eduardo Carrusca; SANTOS, Nayara Cristina Teixeira. Fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho: uma análise contemporânea. **Revista Brasileira de**

Saúde Ocupacional, São Paulo, v. 49, [s.n.], p. 1-10, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbso/a/Rz43Np8SncG3zJ7zL6VtCGx/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 17 nov. 2025.

WILLIAMSON, John. A short history of the Washington Consensus. In: SERRA, Narcís; STIGLITZ, Joseph E. (ed.). **The Washington Consensus reconsidered**: toward a new global governance. Oxford: Oxford University, 2008. Disponível em: <http://digamo.free.fr/serra82.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2025.

WLOSKO, Miriam; ROS, Cecilia (coord.). **El trabajo entre el placer y el sufrimiento**. Remedios de Escalada: Universidad Nacional de Lanús, 2019.

XAVIER, Jader. Passageiros são suspeitos de praticar intolerância religiosa e agredir motorista de app na Grande BH. **G1**, Belo Horizonte, 27 ago. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2023/08/27/passageiros-sao-suspeitos-de-praticar-intolerancia-religiosa-e-agredir-motorista-de-app-na-grande-bh.ghhtml>. Acesso em: 03 nov. 2025.

XAVIER, Luiz Gustavo. PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1 é protocolada na Câmara. **Câmara dos Deputados**, Brasília, 25 fev. 2025. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/1136400-pec-que-acaba-com-a-escala-de-trabalho-6x1-e-protocolada-na-camara/>. Acesso em: 02 nov. 2025.

ZANDONAI, Camila Dozza. Trabalho digno, trabalho decente e contratos atípicos. **Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região**, Curitiba, v. 12, n. 123, p. 153-168, ago. 2023. Disponível em: https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/225554/2023_zandonai_camila_trabalho_digno.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 1 nov. 2025.

ŽIŽEK, Slavoj. **How to read Lacan**. New York, London: W.W. Norton Company, 2006.

APÊNDICES

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

N.º Registro CEP: CAAE.....

Título do Projeto: SAÚDE MENTAL DOS MOTORISTAS PLATAFORMIZADOS DA EMPRESA UBER

Prezado Sr(a),

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que estudará quais os impactos causados à saúde mental dos motoristas que utilizam plataformas digitais da empresa Uber em decorrência da atividade desempenhada.

Você foi selecionado(a) porque é motorista de aplicativo da empresa UBER, trabalha em Belo Horizonte e/ou região metropolitana e atua há mais de 02 (dois) anos nessa atividade. A sua participação nesse estudo consiste em responder a entrevista elaborada pelo pesquisador de forma honesta sobre sua atividade de trabalho como motorista de aplicativo da empresa UBER.

Os riscos (e/ou desconfortos) envolvidos nesse estudo são exposição dos dados pessoais e/ou sensíveis; Violência e assédio; Agravamento de doença, surto ou desconforto pela entrevista. Como forma de minimizar os riscos/desconfortos adotaremos as seguintes medidas: para tanto serão adotadas todas as medidas de proteção de dados, conforme a LGPD, inclusive utilizando TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS-TCUD, a entrevista será realizada em local público e toda entrevista será gravada e, por fim, a entrevista será realizada de forma mais breve possível, em local público e será solicitado contato de urgência.

Sua participação é muito importante e voluntária e, conseqüentemente, não haverá pagamento por participar desse estudo. Em contrapartida, você também não terá nenhum gasto.

As informações obtidas nesse estudo serão confidenciais, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação em todas as fases da pesquisa, e quando da apresentação dos resultados em publicação científica ou educativa, uma vez que os resultados serão sempre apresentados como retrato de um grupo e não de uma pessoa. Você poderá se recusar a participar ou a responder as questões a qualquer momento, não havendo nenhum prejuízo pessoal se esta for a sua decisão.

Todo material coletado durante a pesquisa ficará sob a guarda e responsabilidade do pesquisador responsável pelo período de 5 (cinco) anos e, após esse período, será destruído.

Os resultados dessa pesquisa servirão para elaboração da dissertação do pesquisador, enquanto requisito parcial do mestrado, em curso, no Programa de Pós graduação da Puc Minas, e com isso, aplicação do conhecimento científico, favorecer em eventuais políticas públicas e mudanças nas políticas da empresa UBER que os entrevistados (motoristas) serão beneficiados diretamente ou indiretamente.

Para todos os participantes, em caso de eventuais danos decorrentes da pesquisa, será observada, nos termos da lei, a responsabilidade civil.

Você receberá uma via deste termo onde constam os dados de contato do pesquisador responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.

Pesquisador responsável: Sérgio Augusto Pires dos Reis Madeira, telefone 31-98501-4412 e e-mail do pesquisador responsável adv.sergiopires@gmail.com.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que poderá ser contatado em caso de questões éticas, pelo telefone (31)3319-4517 ou e-mail cep.proppg@pucminas.br

O Comitê de Ética em Pesquisa é uma autoridade local e porta de entrada para os projetos de pesquisa que envolvem seres humanos, e tem como objetivo defender os direitos e interesses dos participantes em sua integridade e dignidade, contribuindo também para o desenvolvimento das pesquisas dentro dos padrões éticos.

() Para as pesquisas que envolvem identificação do participante por meio de áudio e/ou vídeo, é necessário adicionar as seguintes opções:**

☐ autorizo gravação em áudio

☐ autorizo gravação em vídeo

☐ não autorizo gravação

O presente termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor. Belo Horizonte,

Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade para participar deste estudo.

Nome do participante (em letra de forma)

Assinatura do participante ou representante legal

Data

Eu, **SERGIO AUGUSTO PIRES DOS REIS MADEIRA**, comprometo-me a cumprir todas as exigências e responsabilidades a mim conferidas neste termo e agradeço pela sua colaboração e sua confiança.

Assinatura do pesquisador

Data

TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS-TCUD

Eu Sérgio Augusto Pires dos Reis Madeira, abaixo assinado(s), pesquisador(es) envolvido(s) no projeto SAÚDE MENTAL DOS MOTORISTAS PLATAFORMIZADOS DA EMPRESA UBER, me comprometo a manter a confidencialidade sobre os dados coletados na entrevista, bem como a privacidade de seus conteúdos, conforme preconizam as Resoluções CNS nº 466/12 e CNS nº 510/16, do Ministério da Saúde.

Declaro, ainda, conhecer e cumprir os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018) quanto ao tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis que serão utilizados para a execução do presente projeto de pesquisa, e que o tratamento dos dados deverão ocorrer de acordo com o descrito na versão do projeto aprovada pelo CEP PUC Minas.

Belo Horizonte,..... dede 2025

Nome

RG

Assinatura